José de Jesus Botelho
Valrei Lima Silva
Eunes de Castro Milhomem

(Organizadores)

O DEGASE PELO DEGASE

ADOLESCÊNCIA EM CONFLITO COM A LEI (2001)

História e Memória 7

CEDOM
Centro de Documentação
e Memória do DEGASE

José de Jesus Botelho
Valrei Lima Silva
Eunes de Castro Milhomem
(Organizadores)

O DEGASE PELO DEGASE

ADOLESCÊNCIA EM CONFLITO COM A LEI (2001)

História e Memória 7

CEDOM
Centro de Documentação
e Memória do DEGASE

Copyright © 2025, Degase

Governador do Estado
Cláudio Castro

Secretária de Educação
Roberta Barreto

Diretor do Degase
Victor Hugo Poubel

Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire
Simone Barbosa Alves

Equipe CEDOM
Claudia Lucia Silva Mendes
Elis Regina de Castro Lopes
Raul Japiassu Câmara
Sérgio Gonçalves Pereira

Editora
Léa Carvalho

Capa
Design: Ana Carolina Moraes
Ilustração e Composição: Daniele Torres
Foto: FOTO: autoria de um socioeducando no Projeto Nossa Visão (Coord. Alex Marcos Alves)

Revisão:
Clarissa Batista e Antonino Sousa Fona

Projeto gráfico
MaLu Santos

Revisão ABNT
Daniele Torres

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

D319

O Degase pelo Degase: adolescência em confl ito com a lei (2001) / José de Jesus Botelho, Valrei Lima Silva, Eunes de Castro Milhomem(Organizadores). Rio de Janeiro: Degase/ Centro de Documentação e Memória do Degase (CEDOM), 2025.

158 p. ; 23 cm. (Coleção História e Memória, 7)

Inclui bibliografia

ISBN 978-65-993520-7-2

1. Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE)- História. 2. Adolescência em conflito com a lei . I. Título.

CDD: 362.740981

Elaborada pela Biblioteca Claudio Tourinho Saraiva. Bibliotecária responsável: Lilian Casimiro (CRB-7/6037).

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia por escrito do DEGASE poderá ser utilizada ou reproduzida - em qualquer meio ou forma, seja mecânico ou eletrônico, fotocópia, gravação etc. - nem apropriada ou estocada em sistema de bancos de dados.

Metanoia EDITORA

loja.metanoiaeditora.com
Rua Santiago, 319/102 - Penha
Rio de Janeiro - RJ - Cep: 21020-400
faleconosco@metanoiaeditora.com
21 3030-0903 | 21 99075-7551

Associada:
Liga Brasileira de Editoras - www.libre.org.br
Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) - www.snel.org.br

Impresso no Brasil

A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações.

PIERRE NORA

AGRADECIMENTOS

O primeiro dirige-se a todos os autores dos textos que se encontram neste livro. Seus esforços não foram esquecidos. Pioneiros na produção de saberes dos seus cotidianos de trabalho. Muitos deles já aposentados ou falecidos, mas que se imortalizaram nesta produção que já nasceu clássica na história da Socioeducação do estado do Rio de Janeiro.

A publicação deste livro também seria impossível sem a ação da servidora Thereza Cristina da Silva Nunes, gestora da Assessoria de Sistematização (ASSIST) do DEGASE, que guardou esta preciosa publicação por vários anos e entregou-nos em momento oportuno ao Centro de Documentação e Memória (CEDOM) a fim de trabalharmos a suas publicações física e digital.

Agradecemos também aos revisores desta publicação: Professor Antonino Fona, responsável pela revisão das questões ortográficas, e as Bibliotecárias Danielle Torres e Lílian Casemiro, responsáveis pelas questões relacionadas às normas da ABNT e no auxílio no processo de escaneamento do material para formato Word, junto com os servidores Sérgio Gonçalves Pereira e Marcos Calbo Garcia, pois a publicação chegou-nos em formato de brochura, sem o arquivo digital.

Ao Gabinete do Deputado Flávio Serafini que encaminhou verba ao Centro de Documentação e Memória (CEDOM), através da emenda parlamentar impositiva à Lei Orçamentária, aplicadas no exercício de 2024, "*para apoiar pesquisas e ações com o intuito de promover o enfrentamento às diversas formas de discriminação, a equidade racial e de gênero, no âmbito da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE)*" (Ofício nos Anexos).

Por último e não menos importante, à Coordenação Administrativa e Financeira (COAFI) do DEGASE, em especial às servidoras Ana Gabriele e Flávia pela dedicação ao auxílio às documentações necessárias a fim de encaminhar a verba recebida.

Ao Professor Marcos e à Simone Barbosa Alves, gestora da ESGSE, que através de seus empenhos coordenaram junto a COAFI a confecção dos documentos exigidos à materialização deste projeto.

APRESENTAÇÃO

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (DEGASE), órgão da Secretaria de Educação (SEEDUC), através da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE) e do Centro de Documentação e Memória (CEDOM), no sentido de trabalhar uma política voltada para a preservação da memória e resgate da história da Socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, têm a satisfação de apresentar o livro "O DEGASE pelo DEGASE. Adolescência em conflito com a lei. Trabalhos técnico-científicos no âmbito do DEGASE". Produzido a partir de processos de estudos, pesquisas e práxis laborais de diferentes pesquisadores advindos do I Concurso ao Departamento, em 1994, envolvidos diretamente na construção acadêmica do conhecimento acerca da Socioeducação.

Temos que salientar dois processos de organização desta obra, em 2001 dos autores José de Jesus Botelho (*in memoriam*) e Valrei Lima Silva e em 2024 da equipe do CEDOM que através da leitura, discussão e atualização de alguns elementos do texto, traz ao público uma produção que já nasceu clássica na socioeducação. Acreditamos que certamente foi uma das pioneiras no assunto realizados em espaços de privação de liberdade pelos profissionais que trazem seus olhares, labores cotidianos e saberes adquiridos.

Acreditamos que este livro, anterior à Escola de Gestão Socioeducativa, dentre outros fatores, contribuiu para a criação da ESGSE como espaço formativo crítico-reflexivo do servidor, assim ela, neste momento, retribui com a materialização de sua publicação no formato físico e digital. Que em seu pioneirismo possa conduzir debates e reflexões do corpo técnico do DEGASE, em seu cotidiano, bem como na promoção das boas práticas socioeducativas pautadas nos direitos humanos e na perspectiva da inclusão social de nossa juventude.

Equipe CEDOM.

APRESENTAÇÃO DA OBRA À ÉPOCA

JOSÉ DE JESUS BOTELHO[1]
VALREI LIMA SILVA[2]

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas é um órgão criado em janeiro de 1993, vinculado à Secretaria de Justiça, responsável no estado do Rio de Janeiro pela execução das medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes em conflito com a lei. Em sua estrutura atual, contamos com 06 (seis) unidades de internação[3], 17 (dezessete) de semiliberdade[4], liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, 2 (dois) Polos de Liberdade Assistida[5], Centro

---

1Diretor do CRIAM Nova Iguaçu/ DEGASE. Pós-graduado em Políticas Sociais pela UERJ.

2 Diretor do CRIAM Bangu/DEGASE. Pós-graduado em Psicoterapia de Família pela Universidade Cândido Mendes, especializado em Sexualidade Humana.

3 Até o momento presente, 2024, o DEGASE possui sete unidades de internação: Centro de Socioeducação Aeroporto Dom Bosco (CENSE DB); Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo (CAI-Baixada); Centro de Socioeducação Nova Friburgo Dr. Antônio Elias Dorea de Araújo Bastos (CENSE AEDAB); Centro de Socioeducação Volta Redonda Irmã Asunción de La Gándara Ustara (CENSE IALGU); Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (CENSE PACGC); Centro de Socioeducação Campos dos Goytacazes Professora Marlene Henrique Alves (CENSE PMHA) e Centro de Socioeducação Canárias João Luiz Alves (CENSE JLA). Disponível em: https://www.rj.gov.br/degase/unidades_internacao. Acesso: set./2024.

4 Até o presente momento, 2024, o DEGASE possui quatorze unidades de semiliberdade: Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD Bangu; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD Bonsucesso; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD Cabo Frio; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD Campos dos Goytacazes; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD Duque de Caxias; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD Galeão; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente Macaé – CRIAAD Macaé; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD Nilópolis; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD Niterói; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente José de Jesus Botelho – CRIAAD Nova Iguaçu; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD Santa Cruz; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD São Gonçalo; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente Inês Joaquina Sant'ana Santos Coutinho – CRIAAD Teresópolis; Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD Volta Redonda. Disponível em: https://www.rj.gov.br/degase/unidades_semiliberdade. Acesso: set./2024.

5 Em 3 de junho de 2008, a Vara da Infância e da Juventude da Comarcada Capital determinava que as MSEs de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade fossem executadas pelos Centros Especializados de Assistência Social – CREAS do município do Rio de Janeiro, vinculados à Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro.

de Capacitação Profissional, Escola de Gestão Socioeducativas Paulo Freire, Projeto Nossa Casa e Clínica Recuperando Vidas[6], esses dois últimos ligados à questão da dependência química.

O DEGASE, através das diretrizes da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional Socioeducativo (SINASE), estabeleceu como uma das suas principais metas a valorização dos profissionais que, no seu dia a dia, desenvolvem o atendimento a adolescentes e familiares, buscando propiciar a eles a construção de mecanismos de inclusão social.

Pelo desempenho e dedicação reconhecidos, propusemos que esse excelente trabalho que vem sendo realizado fosse exposto a um maior público, retratando os frutos das experiências profissionais e reafirmando a nossa diretriz máxima: que busca garantir os direitos fundamentais dos adolescentes para que possam contar uma nova história de vida, pautada nos princípios do respeito, dignidade e solidariedade.

Com estes parâmetros, as coordenações das unidades do DEGASE construíram uma integração nunca vista neste Departamento, formando uma rede de solidariedade que serviu de pilar para solidificar e consolidar uma visão de trabalho voltada para ações socioeducativas e a maior divulgação de nossas ações.

É nesse contexto que nasceu o I Concurso de Trabalhos Técnico-Científicos do DEGASE, no ano de 2000, os quais comporão esta publicação.

---

6 O Projeto Nossa Casa, criado no dia 21 de julho de 1999, é uma resposta terapêutica à demanda crescente de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no DEGASE. A Clínica Recuperando Vidas é um centro para tratamento de dependentes químicos. Foi inaugurado em 03 de julho de 2000 nas dependências do DEGASE. Disponível em: file:///C:/Users/DEGASE/Desktop/DEGASE%20pelo%20DEGASE/426_Artigo%20SIGDEGASE2006.pdf. Acesso: set./2024.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO,17

INTRODUÇÃO DA OBRA À ÉPOCA, 22
EUNES DE CASTRO MILHOMEM; EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE: MIRTES LOPES BANDEIRA; THEREZA CRISTINA DA SILVA NUNES

O PROJETO DEGASE PELO DEGASE, 27
EUNES DE CASTRO MILHOMEM

A CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE INSTITUCIONAL ENQUANTO FERRAMENTAL ANALÍTICO PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM JOVENS EM CONFLITO COM A LEI, 31
ELIZABETH PEREIRA PAIVA

ADOLESCENTE INFRATOR – CRENÇAS E VALORES: SUAS CRENÇAS E VALORES E/OU CRENÇAS E VALORES ACERCA DELES?, 43
CRISTINE HENRIQUES DE OLIVEIRA

POR QUE MUITOS ATOS INFRACIONAIS ESTARIAM LIGADOS ÀS TOXICOMANIAS?, 55
MARIA BEATRIZ BARRA DE AVELLAR PEREIRA

CONSIDERAÇÕES SOBRE A MEDIDA DE INTERNAÇÃO NA UNIDADE CAI-BELFORD ROXO, 65
IVANA ALVES MACHADO

A PRÁTICA INTERDISCIPLINAR:
UMA REFLEXÃO DO SERVIÇO SOCIAL, 83
LÉIA MARTINS PIRES FIGUEIREDO E ROSEANA SOARES DA SILVA PALMAR

PANORAMA SOCIOINSTITUCIONAL NA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI, 95
NEIDE APARECIDA SILVA

PROFISSIONALIZAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL, 109
FRANCISCO GILBERG BARRETO

A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL MEDIANTE FENÔMENO DA EXCLUSÃO ESCOLAR E O ATO INFRACIONAL, 121
REGINA COELI DE JESUS

O ATO INFRACIONAL: UMA SAÍDA SUBJETIVA, 131
EUNES DE CASTRO MILLHOMEM

EXCLUSÃO ESCOLAR E ATO INFRACIONAL, 143
EDUARDO JOSÉ GOMES DA SILVA(IN *MEMORIAM*)

LISTA DE TABELAS

ARTIGO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A MEDIDA DE INTERNAÇÃO NA UNIDADE CAI-BELFORD ROXO:

TABELA 1 – ATOS INFRACIONAIS EM RELAÇÃO AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 67

TABELA 2 – NÚMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS RELAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DA BAIXADA FLUMINENSE, 68

TABELA 3 – QUANTITATIVO DE ADOLESCENTES EM RELAÇÃO AO ATO INFRACIONAL COMETIDO, 69

TABELA 4 – REGIÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM RELAÇÃO AO ATO INFRACIONAL COMETIDO, 70

TABELA 5 – ESCOLARIDADE DOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 71

TABELA 6 – IDADE DOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 72

TABELA 7 – REINCIDÊNCIAS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO

CAI-BELFORD, 73

ANEXOS, 159

FICHA DE ENTREVISTA DE ATENDIMENTO INICIAL DO ADOLESCENTE

TABELA 8 – ATO INFRACIONAL X IDADE

TABELA 9 – ESCOLARIDADE X IDADE

TABELA 10 – ATO INFRACIONAL X ESCOLARIDADE

TABELA 11 – SEXO X ESCOLARIDADE X REINCIDÊNCIA

TABELA 12 – ESCOLARIDADE X SITUAÇÃO DE MORADIA FAMILIAR DE ACORDO COM O GÊNERO

TABELA 13 – ESCOLARIDADE X USO DE DROGAS

TABELA 14 – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS X ESCOLARIDADE

TABELA 15 – ESCOLARIDADE DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE (2024)

TABELA 16 – IDADE DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (2024)

TABELA 17 – ATOS INFRACIONAIS MAIS COMETIDOS PELOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

CARTA DO ADOLESCENTE LLM.

OFÍCIO GDFS N° 018/2024, DE 17/01/2024, AO – CENTRO MEMÓRIA DEGASE – ASSUNTO: RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO

INTRODUÇÃO

ELIS REGINA DE CASTRO LOPES
MARCOS ANTONIO DA COSTA SANTOS

O Serviço de Documentação e Memória do DEGASE apresenta o livro escrito, no ano de 2000, por profissionais do DEGASE, não publicado à época. Era um projeto ousado cuja intenção era refletir a prática vivenciada naquele contexto institucional, sendo o objetivo divulgar para a sociedade o trabalho realizado por esses profissionais, uma vez que o DEGASE era um órgão recém-criado e enfrentava muitas críticas na ocasião, inclusive da mídia.

Em 2001, houve uma tentativa de publicação da obra em parceria com a UERJ, contudo não foi possível e, por falta de verbas do Departamento, o livro foi engavetado. Em 2008, a pedagoga Mirtes Lopes Bandeira, uma das autoras do livro, também tentou a publicação, chegando a fazer alterações na obra original.

> Em 2008, ocorreu a necessidade de se alterar algumas considerações descritas na apresentação, tendo em vista, ter modificado tanto o cenário administrativo que versava sobre a Secretaria a que à época o DEGASE pertencia, quanto à estrutura do Departamento. Outrossim, também houve a necessidade de se ampliar os referenciais legais em razão de diretrizes atualizadas. Essas modificações tiveram, em seu cerne, a possibilidade de ser publicado este produto de tamanha relevância para a sociedade, sobretudo, para os operadores da Socioeducação. (Relato de Mirtes Lopes Bandeira, 2024).

Em 2022, esta obra chega às mãos do CEDOM, Centro de Documentação e Memória do DEGASE, e protagoniza a primeira parte do livro "Os 20 anos da Escola Socioeducativa Professor Paulo Freire 2001 – 2021", através da apresentação do material original à equipe de profissionais que elaboraram e conduziram o projeto DEGASE pelo DEGASE que originou a produção do livro: Evangelina Maria Dantas de Andrade; Eunes de Castro Milhomem; José de Jesus Botelho; Mirtes Lopes Bandeira; Thereza Cristina da Silva Nunes e Valrei Lima Silva.

> Então o 'DEGASE pelo DEGASE', o que é que ele queria? Ele queria trazer não só os funcionários para se reconhecerem no papel importante, mas convidar toda a sociedade para olhar para aquele adolescente e não falar só é infrator (Relato de Eunes em pg. 50, Santos; Mendes; Lopes. 2022).

O CEDOM, percebendo a importância da obra, decidiu pela publicação em sua originalidade, em função de configurar importante fonte de pesquisa, bem como resgate da memória do DEGASE. O livro retrata o pensamento da época, a formação da estrutura do Departamento, o atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, assim como o atendimento familiar. Aponta os movimentos feitos em prol de melhorias por grupos de servidores, algumas iniciativas pioneiras que se tornaram referências, como a criação da escola socioeducativa.

Após vinte e quatro anos, é certo que o sistema socioeducativo passou por mudanças substanciais, o que tornou necessária a contextualização histórica e as modificações realizadas ao longo dos anos em formato de rodapé nos textos originais, para que o leitor compreenda o texto original e o DEGASE em tempos atuais.

A obra é dividida em onze artigos, além da apresentação e introdução. A apresentação, realizada pelos organizadores do livro na época (José de Jesus Botelho (*in memoriam*) e Valrei Lima Silva) traz de forma sucinta as unidades existentes na época, o que nos permite ver de forma clara as modificações ocorridas na estrutura do DEGASE no decorrer dos anos. Alertamos o leitor para a incompletude da obra, no sentido de que faltam algumas referências bibliográficas, assim como notas de rodapé, o que não retira o valor da obra e não abala o sentido da escrita em nenhum artigo.

"É um primeiro passo de uma longa caminhada de observação. Debates, análises, críticas e aprendizados", este é um trecho da introdução que nos chama atenção e nos leva a refletir o pioneirismo da obra, uma vez que, naquela ocasião, pouco se escrevia sobre o sistema socioeducativo, já que não tínhamos ainda nem uma década da efetivação do processo de descentralização político-administrativa preconizada na Constituição de 1988 e, historicamente, ainda era recente a passagem da FUNABEM para o DEGASE, em termos de Rio de Janeiro.

Atualmente tivemos muito avanços quanto à inserção da academia em relação à temática da Socioeducação, ainda que a consideremos incipiente e que se faça urgente novas pesquisas nessa área. A realidade social posta na introdução no ano 2000 nunca esteve tão atual, quando se analisam as questões de desigualdades, invisibilidades e violência acometida ao público infantojuvenil pobre e negro. E, por fim, já na introdução fica clara a certeza dos profissionais do difícil percurso a ser trilhado, mas a esperança de que é possível fazer a diferença. "Se este caminho é lento, somos capazes de trilhá-lo, porque já iniciamos a trajetória".

Após a apresentação detalhada do projeto "DEGASE pelo DEGASE", o livro traz uma sequência de artigos escritos por profissionais da Psicologia, do Serviço Social e da Pedagogia, chamados de equipe técnica.

O primeiro artigo, "A Contribuição da análise institucional enquanto ferramenta analítica para profissionais que trabalham com jovens em conflito com a lei", escrito pela psicóloga Elizabeth Pereira Paiva, aponta a análise institucional como ferramenta possível para análise do trabalho. No momento da escrita desse artigo, o DEGASE ainda se encontrava na Secretaria Estadual de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O DEGASE sai desta secretaria ainda em 2000 e atualmente encontra-se na Secretaria de Educação. À época, o estado ainda era responsável pelo acompanhamento de Medidas Socioeducativas em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade), atualmente os municípios são responsáveis pela execução dessas MSEs.

A escrita minuciosa de Elizabeth Paiva sobre a altura dos muros dos CRIAMs (hoje, CRIAADs) onde os adolescentes mantinham um contato com a rua e ainda se arrumavam para cortejar as jovens, nos soa, hoje, quase que como a descrição de um romance, uma vez que, ao longo dos anos, o DEGASE levantou os muros das unidades, impedindo qualquer contato com o externo. A autora também descreve a clientela atendida e apresenta relatos de adolescentes. A descrição densa (GEERTZ, 2008) sobre a estrutura e a organização do CRIAM feita por Elizabeth Paiva nos convida a compreender em detalhes o funcionamento dessas unidades naquela época.

Utilizando-se da Teoria das Representações Sociais, de Sergei Moscovici, o segundo artigo, "Adolescente infrator – crenças e valores: suas crenças e valores e/ou crenças e valores acerca deles?", escrito pela psicóloga Cristine Henriques de Oliveira, busca situar as dificuldades do processo de reinserção social do adolescente infrator de acordo com a imagem que a sociedade possui desse jovem, sobretudo do estigma, capaz de guiar sua vida futura.

O terceiro artigo, "Por que muitos atos infracionais estariam ligados às toxicomanias?", de Maria Beatriz Barra de Avellar Pereira, apresenta como pensamento central o olhar da Psicanálise para o adolescente que comete ato infracional, fazendo reflexões sobre a prática desse ato, a partir do sujeito do desejo e da falta. É um texto teórico que nos leva à reflexão sobre o processo de subjetivação do adolescente diante do ato delituoso e à compreensão de que o uso abusivo de drogas aparece como uma ação necessária para a diminuição do incômodo causado pela falta. A autora apresenta, como exemplo, um caso atendido no antigo Projeto Nossa Casa, quando pontua o lugar da toxicomania e do delito para o sujeito da falta na Psicanálise.

O quarto artigo, "Considerações sobre a medida de internação na unidade CAI-Belford Roxo", escrito pela assistente social Ivana Alves Machado, mostra o resultado de uma pesquisa realizada no período de agosto de 1998 a agosto de 2000 no Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo (CAI-Belford Roxo). A autora inicia apontando algumas barreiras existentes na unidade para garantir o total cumprimento da medida socioeducativa, dificuldades que ainda persistem atualmente, por outros motivos, é verdade, mas ainda existentes, tais como: a falta de profissionais e os obstáculos encontrados pelas famílias em acompanhar a medida socioeducativa dos adolescentes. Aponta outros já sanados, como a superlotação. Também apresenta estatisticamente os dados coletados na pesquisa e as análises realizadas. O texto ainda nos presenteia com as ricas falas dos adolescentes, resultado dos grupos promovidos pela autora. Suas análises sobre as falas enriquecem ainda mais a leitura.

O quinto artigo, "A prática interdisciplinar: uma reflexão do serviço social no Projeto Nossa Casa", produzido pelas assistentes sociais Léia Martins Pires Figueiredo e Roseana Soares da Silva Palmar, discute o fazer dos profissionais do Serviço Social em uma equipe interdisciplinar inserida no antigo Projeto Nossa Casa. O artigo é esclarecedor quanto à criação do projeto e seu objetivo. O Projeto Nossa Casa foi criado em 1999 para atender a demanda crescente de adolescentes em medidas socioeducativas no DEGASE que faziam uso abusivo de drogas. Em 2008 o projeto é extinto. As autoras também problematizam a interdisciplinaridade e pontuam a importância do atendimento de forma multifacetada.

O sexto artigo, "Panorama socioinstitucional na política de atenção ao adolescente em conflito com a lei", feito por Neide Aparecida Silva, provoca uma discussão sobre as mudanças institucionais da década de 1990 no atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco e a nova conjuntura na qual se inserem as novas propostas de políticas públicas para esse segmento social. Nesse contexto, a criação do Departamento Geral de Ações Socioeducativas surge como um novo paradigma da política de atendimento, porém enfrenta dificuldades na transição entre o "menorismo" e o "socioeducativo".

O sétimo artigo, "Profissionalização e Reinserção Social", escrito pelo pedagogo Francisco Gilberg Barreto, traz o registro da prática e das experiências dos pedagogos do DEGASE que atuavam nos municípios de São Gonçalo e Niterói, entre 1996 e 1999. O autor traça um panorama histórico sobre a criação e funcionamento dos CRIAMs, hoje transformados em CRIAADs, assim como os cursos produzidos naquela época e parcerias

feitas, também mostra os impasses e obstáculos vivenciados na tentativa de se fazer cumprir o ECA.

O oitavo artigo, "A importância da orientação educacional mediante fenômeno da exclusão escolar e o ato infracional**",** de Regina Coeli de Jesus, provoca a discussão acerca do papel do pedagogo e da Pedagogia nas unidades socioeducativas do DEGASE, ressaltando a contribuição da Orientação Educacional para moldar as novas escolhas dos adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa e valorização da educação escolar como meio de inserção social.

No nono artigo, Eunes de Castro Milhomem, reflete acerca da prática do ato infracional sob uma perspectiva das obervações aos próprios adolescentes que se encontram em conflito com a lei, no cumprimento da medida de internação no DEGASE. Compreendida como um sintoma, no encontro da sua própria subjetividade com o elemento cultural.

O décimo e último artigo, "Exclusão Escolar e o Ato Infracional", produzido pelo pedagogo Eduardo José Gomes da Silva, busca traçar o perfil do adolescente que cumpria medida socioeducativa em 2000, também tem como finalidade problematizar a relação da exclusão escolar com o cometimento de ato infracional pelos adolescentes. Aponta dados através de pesquisa realizada pelo autor.

O livro evidencia o processo de construção teórica do Departamento, quando o que se vê nos autores é a busca incipiente de teorias pouco conhecidas, uma vez que estavam dando forma à constituição de um novo paradigma. O mérito de buscar valorizar as práticas, alinhando a uma reflexão teórica, faz desse material uma obra prima para novas pesquisas e para a formação da memória do DEGASE. Assim, o nosso muito obrigado aos profissionais que elaboraram os artigos aqui descritos, assim como a todos os profissionais que ajudaram e ajudam a construir a memória do DEGASE.

REFERÊNCIA

GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria Interpretativa da cultura. *In:* GEERTZ, Clifford. **A Interpretação das culturas**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 3-21.

INTRODUÇÃO DA OBRA À ÉPOCA

EUNES DE CASTRO MILHOMEM[1]
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE[2]
MIRTES LOPES BANDEIRA[3]
THEREZA CRISTINA DA SILVA NUNES[4]

O presente trabalho é fruto de análise realizada pelos técnicos do DEGASE, reflete o antigo sonho, no qual a sua participação vai além dos muros institucionais, contribuindo para a reflexão social e acadêmica a respeito da questão do adolescente em conflito com a lei.

É um primeiro passo de uma longa caminhada de observação. Debates, análises, críticas e aprendizados, buscando ir ao encontro do modelo ideal de intervenção a esta questão tão aflitiva em relação ao envolvimento dos jovens em atos infracionais.

Atualmente, sociedades do mundo inteiro deparam-se com a violência juvenil, refletindo a exclusão social, assim como a dificuldade da criação de um modelo socioeconômico que atenda as reais necessidades de seus membros. A construção da identidade e da cidadania é fragmentada na medida em que os direitos mais básicos ainda não são atendidos. Sendo comum, principalmente nas grandes metrópoles, crianças e adolescentes morando nas ruas, sem um referencial familiar ou com laços muito tênues em relação a "alguém" que serve como família, sobrevivendo como pedintes e/ou cometendo pequenos furtos, são herdeiros de políticas sociais descompromissadas com a construção do bem comum e o futuro social. Indigentes sociais vivem no anonimato, apenas sendo reconhecidos como uma massa indiscriminada e sem individualidade. As identidades como sujeitos são negadas, não possuindo muitas vezes até mesmo uma certidão de nascimento que garanta a existência social. Nessa situação, os sujeitos invisíveis e sem nomes são encobertos por apelidos e os nascimentos ficam perdidos em datas remotas.

---

1 Mestranda em Psicologia pela UFRJ. Chefe do Departamento de Psicologia da Sociedade Educacional Fluminense, psicóloga da Fundação Oswaldo Cruz.
2 Diretora da Divisão de Educação da CECEL (Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer).
3 Técnica responsável pela Divisão Pedagógica da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire/ DEGASE. Pós-graduanda em Educação de Jovens e Adultos.
4 Diretora do Polo de Liberdade Assistida/ DEGASE, graduada em Serviço Social, com especialização em Gerencia de Projetos – FESP/UFRJ.

Contudo, outro aspecto se apresenta no fenômeno da violência e criminalidade juvenil, pois outros jovens, aparentemente distantes desta realidade, representantes de classes sociais mais favorecidas, entram no cenário das drogas, furtos, agressões e do crime organizado. Reagindo com violência frente às diferenças sociais, raciais, religiosas, sexuais, entre outras. Ficam indiferentes aos problemas sociais e a sua própria individualidade. A construção de identidade fica comprometida tanto aos jovens das classes menos favorecidas, quanto àqueles de outras ordens que não só os financeiros que lhes faltam, mas "atenções".

Enquanto agentes operadores das ações sociais que lidam com os jovens em conflito com a lei, objetivamos nos unir aos cientistas sociais, das diversas áreas do saber, adequando o nosso modelo institucional aos avanços científicos frente às questões experimentadas na realidade em que atuamos.

Reconhecemos a longa história institucional, em nosso país, no atendimento a adolescentes, história essa permeada de erros e acertos, de avanços e retrocessos, mas que permitiram reflexões e até evoluções no modelo de atendimento ao jovem, porém admitimos que ainda estejamos distantes do ideal. Necessitando de um maior comprometimento da sociedade e a construção de políticas públicas mais eficazes que garantem a reinserção social desses jovens e constituam trabalhos de prevenção, junto aos diversos grupos sociais.

A história nos permite um acúmulo de experiências e um aprendizado que impulsiona a evolução humana. Porém, muitas vezes, repetimos os mesmos erros assinalados em épocas remotas. Lembremo-nos do grande Império Romano, rico em sua cultura, poderoso economicamente e com um exército invencível. Todavia, negligenciava investimentos nos seres humanos que habitavam as cidades conquistadas e incorporadas ao Império, deixando uma massa crescente fora do seu processo de socialização, afinal eram bárbaros.

Esses bárbaros sitiaram o Império Romano, destruindo a sua organização, o seu modo de vida. Entramos no período da ldade Média, perdendo muitos aspectos da cultura romana, sendo remodelados os valores sociais. Avançando para a época atual, podemos recordar que, há cerca de vinte anos, a problemática com as classes menos favorecidas economicamente, apesar de um grave problema social a ser solucionado, não afetava tão diretamente a sociedade. Hoje, estamos sitiados em nossos condomínios e cercados por uma nova ordem social que aparece como "solução" para aqueles que estavam fora do processo social e, por outro lado, em cena o adolescente que, sem perspectiva de futuro, sem o

devido acolhimento e orientação, acaba encontrando a sua identidade nas organizações estabelecidas às margens da lei.

Dentro do saber psicanalítico, Freud associa a influência da sociedade na constituição da subjetividade, marcando, em 1929 (O mal-estar da civilização[5]), que o sujeito se submete às leis sociais em busca do amor e proteção, acreditando em uma lei em que todos estão submetidos a ela. Essa busca baseia-se no "desamparo originário" da espécie humana, considerando que o bebê não pode realizar sozinho as tarefas mais simples que garantam a sua sobrevivência. Logo, o sujeito se ancora no campo social, apresentando-se como uma de suas possibilidades. É esse social que lhe dará os parâmetros na construção de sua identidade, ainda que essa identidade possua um cunho negativo, a exemplo do "infrator", agora designado como adolescentes em conflito com a lei. Outros fatores, que veem tornar mais complexa essa questão, referem-se aos valores sociais, às mudanças rápidas em nossa sociedade, aos valores cada vez mais materiais e à tentativa de uniformização das características individuais, constituindo a identidade através do que se consome. O valor humano passa pela via de consumo.

O estabelecimento de uma cultura de consumo permite a criação de um sentimento de inclusão, pertencimento social, em determinados grupos a partir da posse de alguns produtos. Esse sentimento perpassa pela materialidade do consumo, através da posse de determinados objetos.

Nessa cultura dominada pelo consumo, constatamos, nos processos de subjetivação, a importância atribuída ao consumo e à materialidade, assim como o papel designado para os mesmos: somos o que consumimos. Entretanto, a questão do consumo não afeta apenas as classes menos favorecidas economicamente, mas estabelece, em outros níveis econômicos, relações afastadas do humano, baseadas na materialidade dos objetos.

O resultado desse quadro social retrata jovens despreparados, nos quais os afetos se confundem com os objetos de consumo, encontrando algumas vezes como saída subjetiva o envolvimento em atos infracionais.

Dentro desse contexto, o DEGASE é criado enquanto órgão executor das medidas socioeducativas à luz do ECA, um marco legal significativo para a sociedade, mas, sobretudo, para todas as crianças e adolescentes.

É nesse contexto que surge o presente trabalho, uma iniciativa do DEGASE através dos grupos de seus técnicos de atuar junto a sua clientela de modo mais humano, aproveitando os avanços da ciência em favor do jovem atendido pelo Departamento.

5 FREUD, S. (1980). Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro, Imago.

Cientes das necessidades da elaboração de técnicas mais apropriadas de intervenções e mediações que se fazem presentes, demandando uma resposta que alie teoria e prática, em que a experiência, em conjunto com o conhecimento científico, busca soluções para o crescente problema social, no que diz respeito ao adolescente em conflito com a lei.

Assim foi idealizado, pela equipe técnica, o concurso de trabalhos técnico-científicos, com o qual os profissionais são também os pesquisadores que podem participar na formação e na reformulação em seus campos do saber. Assim, o técnico do DEGASE, além de contribuir para a reflexão teórica, contribui para uma prática permeada constantemente pelo saber científico, aproximando-o à vida cotidiana.

Objetivando acompanhar as rápidas transformações pelas quais passa a sociedade moderna e atender aos anseios e necessidades dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, os servidores do DEGASE vêm buscando o aperfeiçoamento profissional, mostrando, através dos trabalhos técnico-científicos, o entrosamento entre teoria e sua prática, estabelecendo ações que promovam conhecimentos, sendo crítico, e a participação de todos os elementos envolvidos na formação e na construção da cidadania dos adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento.

Este trabalho vem servir de incentivo para a criação e a divulgação de novos projetos e ações que contribuam para o crescimento social, pois, como uma instituição social, almejamos uma sociedade mais justa e igualitária em que haja cada vez mais respeito ao ser humano como um sujeito de direitos.

É com grande satisfação que comentamos sobre a importância deste livro. Em primeiro momento, registramos a ousadia de que somos capazes de ultrapassar os limites institucionais, que muitas vezes produzem alienação e estagnação pelo processo de institucionalização.

Em um segundo momento, percebemos que a busca do conhecimento da realidade é um processo contínuo que envolve todo o contexto social, fazendo-se necessários os registros dos trabalhos realizados pela equipe técnica. É através da reflexão teórica que nos tornarmos capazes de criar e estabelecer uma metodologia que garanta a qualidade do atendimento socioeducativo. Entendendo que educar o outro não é ter o "controle", mas permitir que esse outro construa a sua própria trajetória de vida, e a sua capacidade de enfrentar seus conflitos.

Em um terceiro momento, nos reendereçamos, enquanto profissionais, a um trabalho construído do qual fazemos parte e somos responsáveis por suas mudanças, nesse contexto aquilo que é chamado de utopia se torna

próximo e até real. No entanto, se este caminho é lento, somos capazes de trilhá-lo, porque já iniciamos a trajetória.

Por fim, ressaltamos a importância deste livro para o DEGASE, pois foi planejado e construído pelos profissionais e aproveitamos para parabenizar a todos e, em especial, aos assistentes sociais, pedagogos e psicólogos que conseguiram vencer suas rotinas diárias e contribuir para a história do DEGASE.

O PROJETO DEGASE PELO DEGASE

EUNES DE CASTRO MILHOMEM[1]

Em nossa introdução situamos a justificativa e a importância deste trabalho para o DEGASE, mas também apontamos para a necessidade de parcerias com as diversas áreas do saber e com a sociedade em geral.

Este trabalho é a expressão de um antigo sonho, nascido no cotidiano das ações técnicas cujos resultados nos indicam o "caminho certo". As bases que o sustentam encontram-se nos objetivos relacionados abaixo:

OBJETIVO GERAL

A elaboração de trabalhos científicos pelo DEGASE, quando o agente das ações pode também refletir cientificamente sobre elas, contribuindo, desse modo para o avanço da ciência e para a reflexão de suas próprias ações técnicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Valorização do trabalho técnico do profissional que atua no DEGASE;
b. Publicação e divulgação do material apresentado no concurso;
c. Apresentar às instituições do saber e da sociedade o potencial e a qualificação dos trabalhos propostos por nosso Departamento, buscando mudar a percepção, às vezes, negativa da ação socioeducativa.

METODOLOGIA

1° Divulgação do concurso nas diversas entidades que compõem o DEGASE;

2° Envio de fichas de inscrição e regulamento do concurso com os devidos subtemas a serem trabalhados, considerando como tema central "Adolescência em Conflito com a Lei".

---

1 Mestranda em Psicologia pela UFRJ. Chefe do Departamento de Psicologia da Sociedade Educacional Fluminense, psicóloga da Fundação Oswaldo Cruz.

3° Escolha da banca examinadora, considerando profissionais que atuassem em universidade e instituições dedicadas ao saber científico, apresentado na oportunidade o Projeto DEGASE pelo DEGASE;

4° Escolha de locais fora das instalações do DEGASE, objetivando a criação de parcerias e a divulgação mais ampla nos diversos segmentos sociais;

5° Confecção de cartazes divulgando o evento e convidando universitários, juízes, funcionários públicos das diversas secretarias, imprensa, dentre outros;

6° Recolhimento dos trabalhos e entrega à banca examinadora;

7° Organização do evento com a presença de autoridades, apresentação de peças teatrais organizadas por funcionários do DEGASE e apresentadas pelos adolescentes;

8° Apresentação dos resultados após conferência junto à banca examinadora das notas obtidas pelo candidato, segundo tópicos previamente determinados;

9° Premiações;

10° Busca de parcerias para a confecção do livro "DEGASE pelo DEGASE. Adolescência em Conflito com a Lei".

O CONCURSO

O primeiro concurso monográfico realizado foi na área de Psicologia, aproveitando a proximidade da comemoração do Dia do Psicólogo. Sendo realizado no dia 25 de agosto de 2000, no Teatro SESC de São João de Meriti, com a participação de representantes dos Poderes Judiciário, Executivo e instituições do saber científico, assim como diversos segmentos sociais, contando com a participação no total de 180 (cento e oitenta) pessoas.

O segundo concurso referiu-se à área de Pedagogia, realizado no dia 29 de outubro de 2000, no Auditório Nobre do SENAI Tijuca, com participantes dos segmentos acima relatados e contando com a participação de 82 (oitenta e dois) convidados.

Antes da realização do último concurso desse ciclo, objetivando a participação dos agentes educacionais e de disciplina, idealizaram-se concursos de projetos sobre a ação socioeducativa e de redações sobre o mesmo tema. O projeto vencedor possibilitou, no início de 2001, a organização de uma Mostra Teatral em que os atores eram os adolescentes.

As redações tiveram um poder reflexivo sobre a prática socioeducativa e a valorização do trabalho dos agentes.

Estes concursos foram realizados no dia 17 de outubro de novembro de 2000, no SESC São João de Meriti, com a presença de representantes dos diversos segmentos da sociedade e governantes, alcançado um total de 180(cento e oitenta) participantes.

O último concurso desse ciclo foi o de Serviço Social no SESC Tijuca, no dia 1º de dezembro de 2000, com a presença de 85 (oitenta e cinco) participantes, seguindo o mesmo modelo dos concursos precedentes.

RESULTADOS

a. Parceria com a UERJ, através da Faculdade de Serviço Social, com PIARJ (Programa de Estudos sobre a Infância e Adolescência no Rio de Janeiro), a qual possibilitou a publicação deste livro[2].

b. Divulgação para a sociedade sobre a ação de nosso Departamento, seus objetivos e prioridades;

c. Apresentação do ato infracional, cometido pelo adolescente, como um aspecto de sua vida, sem, contudo, fazer parte da integridade de sua subjetividade, podendo ser característica transitória e não a essência de seu ser;

d. Parceria com a Secretaria Estadual de Educação que convidou o DEGASE para participar de reuniões mensal;

e. Aproximação com o Poder Judiciário;

f. Melhoria nas relações dos funcionários do DEGASE que passaram a sentirem-se valorizados, podendo falar de suas experiências e ansiedades;

g. A participação efetiva de adolescentes nos eventos realizados;

h. Realização de dois concursos em 2001:

– "Meus sonhos, minha vida, meu futuro", concurso de redação dos adolescentes, em 16 de fevereiro de 2001;

2 Somente no ano de 2024 foi concretizado através do trabalho de pesquisa CEDOM (Centro de Documentação e Memória/ DEGASE).

Concurso monográfico na área de Educação para professores que atuam no DEGASE, realizado no dia 29 de junho de 2001;

i. Realização da I Mostra Teatral do DEGASE, no dia 20 de fevereiro de 2001, no Teatro João Caetano;

j. Proposta para um concurso monográfico interdisciplinar com o tema família, programado para o final do ano de 2001.

Entre os diversos resultados aqui apresentados, muitos não podem ser mensurados, pois refletem dados qualitativos em nosso cotidiano, no respeito que o DEGASE vem ganhando junto à sociedade e na própria qualidade de suas ações junto ao adolescente. Esse quadro favorável, que uniu direção, funcionários, adolescentes e família, vem possibilitando avanços e implantação da Escoa Socioeducativa a qual tem a origem de suas metas na proposta deste projeto.

A CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE INSTITUCIONAL ENQUANTO FERRAMENTAL ANALÍTICO PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM JOVENS EM CONFLITO COM A LEI

ELIZABETH PEREIRA PAIVA[1]

INTRODUÇÃO

Há um ano e meio, venho atuando como psicóloga junto a adolescentes em conflito com a lei no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), órgão da Secretaria Estadual de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho em uma das unidades do sistema semiaberto na Baixada Fluminense. O cotidiano das atividades é extremamente absorvente. As ações a serem implementadas são na maioria das vezes de caráter emergencial: atendimento nas crises de abstinência em adolescentes com dependência química; indicação e acompanhamento de tratamento médico/psicológico/social em adolescentes feridos com armas de fogo ou armas brancas; ameaças externas e internas de grupos rivais envolvidos no narcotráfico, ocasionando risco de vida para alguns jovens; e os problemas decorrentes de gravidez na adolescência em jovens privadas de liberdade. Há outras de caráter rotineiro: acompanhamento de atividades escolares/profissionalizantes; grupos com as famílias; recepção de novos adolescentes na unidade; atendimento a adolescentes em liberdade assistida; orientação às famílias dos adolescentes em regime de semiliberdade e liberdade assistida. Além disso, há ainda a elaboração de relatórios para os juizados das comarcas a que o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Menor (CRIAM)2 está vinculado, a participação nas audiências dos adolescentes semi-internos e as atividades burocráticas da instituição.

Esse ensaio tem como objetivo encaminhar para discussão com os colegas do DEGASE a minha reflexão sobre a prática do psicólogo, enquanto profissional comprometido com a saúde mental, no trabalho de fortalecer o "sujeito do desejo" e o "sujeito de direito" contidos no adolescente em conflito com a lei, e ainda, o exercício de pensar sobre a contribuição da

1 Psicóloga do CRIAM (atual CRIAAD) Nilópolis, mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e especialista em Psicologia Jurídica pela UERJ.

2 Pelo Decreto nº 41.983 de 06.08.2009 modifica-se a nomenclatura do CRIAM, passando a denominá-los CRIAAD (Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente).

análise institucional enquanto ferramental de apoio e análise para os profissionais que estão envolvidos no trabalho com jovens em conflito com a lei.

BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

Em janeiro de 1993, foi criado o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), com o objetivo de Promover, coordenar e controlar as ações pertinentes:

a) à prevenção à ocorrência da ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente;

b) à defesa e garantia dos direitos fundamentais e de proteção integral à criança e ao adolescente, na forma da Constituição Federal e da legislação específica;

c) à integração operacional com os órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e Assistência Social, para efeito do atendimento inicial ao adolescente a quem se atribua ato infracional;

d) à execução dos programas de atendimento às medidas socioeducativas de proteção específica, quando aplicadas as primeiras em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A criação do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) atendeu ao novo direcionamento das políticas públicas no país preconizadas na Constituição de 1988, cujo texto valoriza a descentralização político-administrativa, atribuindo aos órgãos federais as funções normativas e coordenadoras e aos órgãos estaduais e municipais a coordenação e execução dos programas de proteção à criança e ao adolescente. Foi à época da extinção da FUNABEM, criação da CBIA (Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência), também extinta posteriormente.

Na organização e estrutura do DEGASE, os CRIAMs fazem parte dos órgãos de direção finalística (Decreto n°18.493/1993). Existem 17 unidades de CRIAM, distribuídas de forma a garantir o atendimento a todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, recebendo adolescentes de ambos os sexos, em cumprimento de medida de semiliberdade, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, após o devido processo legal. "Cada CRIAM tem capacidade para receber 32 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, 100 adolescentes

em liberdade assistida, 50 adolescentes em prestação de serviço à comunidade e atendimento emergencial" (DEGASE, 1995).

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL, EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E A CLIENTELA

O CRIAM fica localizado em um bairro periférico de um dos municípios da Baixada Fluminense. O estabelecimento se localiza numa rua sem saída e tem com vizinhos: ao lado esquerdo, um CIEP, ao lado direito, os fundos de uma praça, e ao fundo uma fábrica de algemas, um posto municipal de saúde e o quintal com piscina de uma confortável casa pertencente à família de portugueses proprietários de diversas padarias da redondeza (motivo de alguns transtornos e de algumas reclamações junto ao Conselho Tutelar do município).

A organização espacial do CRIAM é composta por uma construção em formato hexagonal num terreno cuja frente é coberta por um gramado e com jardineiras ao redor dos muros baixos de grades vazadas. Alguns adolescentes ocupam a função de cuidar dos jardins e dos muros que são cobertos de hera. Do interior do CRIAM, é sempre possível vislumbrar a rua. Os adolescentes adoram estar nos jardins, principalmente nos horários em que as garotas entram e saem do CIEP. Nessas ocasiões, eles tomam banho com prazer, procuram suas roupas limpas e acionam um repertório de gracejos ("Minha princesa, dona do meu coração", "eu tô preso, mas não tô morto, adoro ver belezas", "vocês são as 'popozudas' mais deliciosas do pedaço", "Nossa, que filé!") para as jovens que manifestam através de sorrisos ou de expressões negativas sua reação às "azarações" dos adolescentes residentes no CRIAM.

Em um dos lados do hexágono, fica o alojamento, composto por oito quartos. Cada quarto possui dois beliches (confeccionados de ferro pintado de azul, chumbados na parede) e quatro armários (construídos em alvenaria, com portas de tela de arame pintada de azul). Nos armários são guardados os objetos pessoais e roupas dos adolescentes. Os colchões são revestidos de napa azul-marinho. O quarto tem uma porta de madeira com uma janela que dá para o corredor, por ela os jovens chamam os agentes, quando na madrugada desejam ir ao banheiro e beber água. Os quartos são trancados (por volta das 22h) com um cadeado no portal. Inúmeras vezes, os adolescentes arrombam os cadeados, quando eclodem conflitos entre eles no interior do alojamento ou quando solicitam algo aos agentes e não são atendidos em tempo hábil. Há uma segunda janela em cada quarto

(tipo basculante), cujos vidros são sistematicamente quebrados por boladas vindas da quadra de esporte. O corredor dá acesso também aos banheiros/chuveiros e lavanderia.

Os residentes são responsáveis diariamente pela manutenção da limpeza e arrumação do alojamento. Semanalmente a única funcionária da limpeza (de uma empresa terceirizada) encera os quartos com a participação dos residentes. As roupas de cama e banho são trazidas de casa toda segunda-feira. Somente os residentes recém-chegados e aqueles que não têm referencial familiar utilizam as roupas do estabelecimento. O uso de roupas próprias[3] e a guarda de objetos pessoais dão uma dinâmica diferente ao grupo que chega de um período nas unidades de internação (local em que os adolescentes utilizam uniformes dos e objetos pessoais do próprio estabelecimento[4]). Ao chegarem à unidade semiaberta, mesmo utilizando suas próprias roupas, os adolescentes mantêm o hábito de trocar entre eles todos os objetos e roupas (determinante na transmissão recorrente de doenças de pele).

Com o passar do tempo, visto a retomada do processo de individualidade e a compreensão/internalização de que não estão mais uniformizados, os adolescentes passam a organizar determinados critérios para o empréstimo e/ou recusa nas trocas. Como na internação, o adolescente, ao ser admitido como interno, fica despido de seus objetos e roupas pessoais, passando a usar tão somente as roupas e objetos institucionalizados, sofre a perda do que Goffman (1974) denominou de "estojo de identidade". Ao chegar na unidade semiaberta, passa por um período de retomada deste processo identificatório.

Três lados do hexágono são portões vazados, de ferro, pintados de azul que dão um para a quadra de esportes (uma quadra equipada para jogos de futebol e vôlei), outro para uma pequena horta (cuidada diariamente pelos adolescentes) e o último para o jardim da frente do CRIAM. Os portões ficam fechados com cadeados e são abertos em determinados horários, muito embora o movimento de saída e entrada de adolescentes (em atividades externas[5]) e também a frequência das famílias[6] provoquem uma dinâmica diferente do que está estabelecido no planejamento das atividades de rotina

3 Roupas de cama/banho e roupas de uso diário. Os únicos uniformes utilizados são os das escolas públicas locais em que os adolescentes são matriculados.
4 Sabonete, pasta e escova de dentes.
5 Escola, cursos, prestação de serviço à comunidade, tratamento antidrogas entre outros.
6 Grupo de família todas as sextas-feiras, visita nas quartas e domingos (para os adolescentes que estão temporariamente com os finais de semana vedados pelo Juizado ou em risco de vida na comunidade em que risidem.

na unidade. Cabe registrar que os adolescentes transpõem tais portões com facilidade[7].

Outro lado do hexágono é composto pela sala de lazer e a sala da equipe técnica. Naquela, estão instalados uma televisão, um vídeo, bancos de madeira, uma mesa de totó e outra mesa improvisada de "ping-pong". Nesse espaço são realizadas também as reuniões semanais com as famílias e os grupos operativos com os adolescentes. A sala de lazer normalmente fica aberta próximo ao horário de almoço e até as duas horas da tarde e posteriormente próximo ao horário de jantar até 22h. Na sala da equipe técnica estão guardados os prontuários dos adolescentes, os computadores manipulados pelos adolescentes na oficina de informática[8]. Nesse espaço os adolescentes e seus familiares são atendidos pela equipe técnica. Há ainda uma mesa de reunião, o telefone e um banheiro privativo dos funcionários.

O último lado é formado pelo refeitório, cozinha, despensa, outro banheiro, lavanderia, vestiário dos funcionários, sala de direção, banheiro da direção e sala da administração.

Há ainda, atrás da quadra de esportes, um galpão onde estão organizadas duas oficinas[9]: uma vassouraria e a maquinaria para a produção de camisetas com estampas.

A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS

A equipe de funcionários do CRIAM é composta de: direção (contratado); dois agentes de administração (um contratado e o outro concursado); um assistente social (concursado); um psicólogo (concursado); dois pedagogos (concursado); onze agentes de disciplina (dois contratados e

7 Quando desejam dar recados para as etudantes do CIEP, falar com amigos do bairro que aparecem nos portões, jogar bola fora do horário estabelecido; nestes casos os adolescentes são permanentemente advertidos e ao insistiren na atuação são punidos com o corte do final de semana. Quando desejam evadir-se da unidade, pulando os portões e os muros do CRIAM, os funcionários procuram dialogar com os adolescentes para que não fujam, não há nenhum procedimento de contenção ou ação repressiva diante de uma evasão. A equipe prepara um ofício ao juizado informando a evasão do adolescente e informa o fato aos responsáveis. As causas de evasão no CRIAM estão associados aos conflitos gerados entre os adolescentes, à percepção de risco de vida produziod pela comunidade circundante aoCentro e aos conflitos gerados na unidade com a equipe de servidores.

8 O CRIAM não dispõe de um instrutor específico para a atividade. Ela é desenvolvida pelos agentes de disciplina que detêm conhecimento e que se dispõem a repassar tais conhecimentos aos adolescentes interessados. Cabe o registro que os jovens ficam extremamente concentrados, demonstram interesse e habilidade com os computadores.

9 Tais oficinas funcionam precariamenre em função da falta de instrutores para tais atividades. No momento a direção da Unidade está estabelecendo contatos em entidades governamentais e não governamentais no entorno buscando parcerias para melhorá-las.

nove concursados); duas cozinheiras (contratadas de uma firma terceirizada); uma auxiliar de limpeza (contratada de uma firma terceirizada).

Todos os concursados ingressaram no sistema no final do ano de 98. A equipe é responsável pelo trabalho junto a um grupo médio de 26 adolescentes em semiliberdade e 70 jovens em liberdade assistida.

Os agentes trabalham em uma escala de 24 x 72h. Os técnicos que, inicialmente foram incorporados para o trabalho de 30 horas semanais (assistentes sociais e pedagogos) e 24hs semanais (os psicólogos), carga horária estabelecida no edital do concurso, estão sendo cobrados para realizarem 40 horas semanais, depois que o atual Governo do estado decretou carga horária de 40h para o funcionalismo Público Estadual com o mesmo salário. Tal fato tem gerado muito descontentamento e alguns processos administrativos encaminhados pelos Conselhos das respectivas categorias profissionais.

A CLIENTELA

Dos 95 adolescentes atendidos no CRIAM em que trabalho, 25 estão cumprindo medida de semiliberdade e 70 em regime de liberdade assistida. A faixa etária predominante no grupo fica entre 15 e 17 anos. 95% dos adolescentes são do sexo masculino e 5% são do sexo feminino. Com relação à escolaridade, 98% dos adolescentes não conseguiram completar o ensino fundamental e uma parte significativa deles, mesmo informando que foram promovidos automaticamente na seriação escolar, não se considera alfabetizado.

A promoção automática acionada pelas escolas públicas do estado tem como consequência exclusivamente a regularização do fluxo escolar, deixando de lado o aprendizado de regras de socialização, a aquisição de ferramentas básicas como o domínio da leitura e da escrita, não permitindo que crianças e jovens que frequentam tais unidades escolares tenham acesso ao mundo social e do trabalho fortalecidos por instrumentos básicos.

Nosso material coletado não difere daquele coligido por outras fontes. “Os dados da pesquisa FIA/UNIVERSIDADE POPULAR DA BAIXADA mostram que de 2.595 jovens a que foi atribuída a autoria de ato infracional, nos dez municípios pesquisados, 94,3 % não haviam completado o primeiro grau. A formulação e a implementação das políticas públicas na área da criança e do adolescente não podem ignorar esse retrato gritante do fracasso da política educacional.” (Soares, 1998, p.1).

Essa situação escolar dos jovens em conflito com a lei revela o que Altoé (1992) chamou de processo de marginalização de crianças e adolescentes. São ações de uma dinâmica de exclusão "que se manifesta antes mesmo que se produzam os efeitos de marginalização". (Altoé, 1992, p.27). A "sociedade infratora" (Darlan, 1992, p.67) produz crianças e adolescentes desprovidos de seus direitos fundamentais, gerando uma cidade, um país segregado, embebido numa cultura de evitação a tudo que não está integrado aos padrões ditados pela lógica do mercado e das classes dominantes.

O referencial familiar dos adolescentes acompanhados pela equipe do CRIAM é em grande parte pontuado por mães chefes de família, inseridas em atividades informais de trabalho (trabalho precarizado, entendido aqui como ocupação sem proteção social, com desenvolvimento de atividades múltiplas e jornadas extensas), vários filhos, precárias condições de moradia, alimentação e saúde. A figura paterna é em muitos casos ausente ou fragilizada por circunstâncias de alcoolismo/desemprego. As famílias não se mostram ausentes, tampouco omissas. Revelam com tristeza que gostariam que seus filhos pudessem ter um destino diferente, contam histórias de luta e cuidados com a prole para que não fosse capturada pelo mundo do narcotráfico. Narram uma vida de confinamento social em suas pequenas moradias e o medo com relação à violência que enfrentam dentro dos bairros e favelas onde residem e na cidade em que transitam. Marcam com precisão a tensão vivida no relacionamento muito próximo com os "chefes" das áreas e com a PM, além de sempre contarem histórias de assassinatos de jovens da família ou vizinhos/amigos de seus filhos. Ficam acordadas durante as madrugadas à espera de seus filhos adolescentes que frequentam bailes, rezam para que cheguem em casa sãos e salvos dos conflitos das galeras, dos grupos rivais do narcotráfico, dos tiroteios frequentes e das blitzen.

Alguns adolescentes, em entrevista inicial, quando indagados sobre as razões que os levaram a praticar o ato infracional, responderam:

"Ah! Eu queria comprar umas roupas de marca, sair com a minha namorada para um lugar legal, ter dinheiro no bolso para passear no shopping. Trabalhei uma semana e fui preso, nem ganhei nada." (F., 17 anos)

"Eu tava a fim de ter umas roupas bonitas, um chinelo Kenner, jogar flipper até cansar" (J.,15anos)

"Arrumei um revólver sem munição para dar um rolé, e depois comer no *Mc' Donald* e andar no shopping". (R. C., 17 anos)

"Fui trabalhar na boca pra arrumar um dinheiro lá pra casa e comprar roupa de marca e um tênis Nike". (A.,17anos)

"Saí com um colega pra roubar as velhinhas, aquelas que andam assim (gestos de pessoas idosas caminhando nas ruas) e depois a gente ia comprar roupa nova, a nossa tava feito mulambo."(B.D.,16 anos)

"Roubei na rua, fui tomar sorvete e os budas (PM) foram atrás". (R., 15anos)

"Eu e um colega ficamos na porta do banco lá no calçadão (bairro), aí uma mulher saiu do banco com um envelope com cara de assustada, aí a gente seguiu, entrou no ônibus e a gente foi, eu tava com um revólver 22 sem bala, um PM tava dentro do ônibus me baleou duas vezes, meu colega foi preso também. A gente queria comprar roupa de marca." (R., 17 anos)

Por um lado, a necessidade de sobrevivência num país com altas taxas de desemprego, subemprego em alta, com poucas chances para que adolescentes com baixa escolaridade ingressem no mercado de trabalho. Em contraponto, a vida numa sociedade cujo permanente apelo ao consumo desperta o desejo no jovem de sair desse apartheid em que foi confinado e afirmar-se numa identidade social de juventude moldada pela indústria e corroborada pela mídia (o jovem tem que ser atlético, usar roupas de marcas socialmente valorizadas), confirmando a ideia de que a cidadania só está garantida pelo acesso ao consumo.

Esse paradoxo facilita o agrupamento de jovens em quadrilhas de furto e roubo e a adesão de jovens à seleção e recrutamento para os "empregos" no narcotráfico que acenam com "boa e rápida remuneração", possibilidades de ascensão na "hierarquia empresarial", aliando a lógica da necessidade com a lógica "cultural relacionada a um *ethos* da masculinidade" (Zaluar, 1990, p.16). Segundo a autora:

> Mas a fala sobre o menor também se constrói em torno da fraqueza dos adolescentes e da sua inclinação para valorizar bens como arma, fumo, o dinheiro no bolso, as roupas bonitas e a disposição para matar. A posse desses objetos e a disposição para matar são símbolos da masculinidade que se quer atingir nessa difícil passagem para o mundo dos adultos, que implica a atração exercida sobre as mulheres. Como num ritual de passagem perverso, a adesão a tais valores e a exibição do bom desempenho no seu uso marcam a saída da infância e aceitação no mundo adulto do crime. Apesar desse pano de fundo cultural, a explicação mais comum para a adesão ainda é a "cabeça fraca" dos menores. (p.17).

No tocante à inserção no mundo do trabalho (formal e informal) dos adolescentes em conflito com a lei acompanhados no CRIAM em que atuo, os registros desnudam a história do trabalho infantil no Brasil. A maioria informa que ingressou no mercado de trabalho precocemente por volta dos 8/9 anos como: vendedores de balas, biscoitos, refrigerantes, guardadores de carros, entregadores de compras em feiras e supermercados, empacotadores do comércio em geral, auxiliares de pedreiros, borracheiros, lava-jatos, empregadas domésticas, babás, trabalho doméstico (cuidados com a casa e com os irmãos para que as mães possam trabalhar). Para Ferretti e Madeira (1992), "para a grande maioria da população, o trabalho antecipa a escola ou se dá concomitantemente" (p.83).

O trabalho precarizado (sem proteção social), o abandono da escola após sucessivas reprovações e um mercado de trabalho cada vez mais exigente quanto aos níveis de escolarização imprimem de forma perversa a marca da exclusão, reforçando para os jovens a ideia da possibilidade de sucesso através do exercício da criminalidade.

A CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE INSTITUCIONAL ENQUANTO FERRAMENTAL ANALÍTICO NO INTERIOR DE UM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEMIABERTO JUVENIL

Poder compreender que a instituição "não é uma coisa observável, mas uma dinâmica contraditória constituindo-se na e (em) história, ou tempo" (Lourau, 1993) estimula o profissional de um estabelecimento (no caso prisional semiaberto juvenil) a buscar a história brasileira sobre a Justiça da Infância e Juventude com o objetivo de perceber "a trama social que une e atravessa os indivíduos, os quais, através de sua práxis, mantêm tal instituição assim como criam e recriam outras novas" (Lourau, 1993). As instituições não são apenas as regras, os objetos visíveis. Elas têm uma "cara escondida". Descobrir essa face escondida é o objeto da análise institucional. Como se deu a institucionalização (produto contraditório do instituinte e do instituído em luta permanente, em constante contradição) do ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE?

"O reconhecimento pela sociedade moderna de que crianças e adolescentes são detentores de direitos inalienáveis" (Xaud, 1999, p. 87) foi, de certa forma, formalizado na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (1989). Nela, a criança e o adolescente foram promovidos à condição de sujeitos de direitos e credores de uma política de

proteção integral. A referida convenção provocou grandes modificações no ordenamento jurídico internacional.

No caso brasileiro, o movimento internacional, aliado ao processo de redemocratização do país, e as forças do movimento da sociedade civil comprometida nas questões da infância e juventude permitiram a elaboração e posterior promulgação do ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA, 1990).

Que alterações o ECA provocou no atendimento ao adolescente em conflito com a lei?

Exigiu a reestruturação da Justiça para a Infância e Juventude, criando órgãos próprios e especializados: delegacias, promotorias, juizados e centros socioeducativos.

Incorporou uma visão interdisciplinar para o atendimento de adolescentes autores de atos infracionais.

Houve a superação de uma Justiça de Menores baseada na "Doutrina da situação irregular", que não reconhecia crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Era uma Justiça que criminalizava a pobreza. Confundiam-se infratores, abandonados, vítimas e vitimizadores. Hoje o ECA exige uma contextualização sociocultural, garante direitos processuais. "Não mais se toleram privações de liberdade, mesmo eufemisticamente rotuladas de internações, sem os pressupostos da estreita legalidade, do juízo natural e da observância do devido processo". (Silva, p.7).

O ECA passou a admitir explicitamente a existência da responsabilidade penal juvenil, como categoria jurídica, enfatizando a aspecto pedagógico da resposta como prioritário e dominante.

Criação dos CONSELHOS TUTELARES (órgãos permanentes, autônomos e não jurisdicionais da sociedade civil organizada), a quem compete garantir o cumprimento dos direitos assegurados no ECA.

O ECA passou a exigir dos psicólogos e demais "profissionais envolvidos com o atendimento de adolescentes autores de atos infracionais uma análise contextualizada e uma prática comprometida com uma intervenção inovadora e construtiva que favoreça mudanças nas dimensões pessoal e institucional, contribuindo efetivamente para o retorno ao convívio familiar, comunitário e social" (Xaud, 1999, p.92).

O ECA exige políticas públicas voltadas para a infância e juventude que possam gerar intervenções interdisciplinares (com base nos princípios da incompletude institucional e da incompletude funcional).

REFERÊNCIAS

ALTOÉ, Sônia. **Infâncias perdidas**. O cotidiano nos internatos-prisão, 2.ed., Rio de Janeiro: Xenon, 2008. Disponível em: https://static.scielo.org/scielobooks/69ysj/pdf/altoe-9788599662946.pdf Acesso: 10 dez/2024.

ALTOÉ, Sônia. O processo de marginalização de crianças e adolescentes. *In:* BRITO, Leila Maria Torraca de (org.). **Psicologia e instituições de direito:** a prática em questão. Rio de Janeiro: UERJ. Comunicarte Marketing Cultural e Social, 1994.

ALTOÉ, Sônia. A psicanálise pode ser de algum interesse no trabalho institucional com crianças e adolescentes? In: ALTOÉ, Sônia (org.). **Sujeito do direito, sujeito do desejo:** direito e psicanálise. Rio de Janeiro:Editora Revinter, pp.59-68, 2010.

ARANTES, Esther M. De M. Comprometimentos e compromissos da psicologia entre relação aos direitos humanos, 1998. *In*: Seminário Nacional de Psicologia e Direitos Humanos,I 1998. **Anais**…[...]. Brasília. (mimeo.).

BRASIL.Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. *In:* **Manuais de Legislação Atlas.** São Paulo: Editora Atlas, 1994.n.32.

BRASIL. Ministério da Justiça. **Atendimento ao adolescente em conflito com a lei:** reflexões para uma prática qualificada. Brasília: Departamento da Criança e do Adolescente. (Coleção garantia de direitos: Série ideias e resultados). Cadernos DCA/SNDH/MJ, I, 1998; 72p.

FERRETTI, Celso J; MADEIRA, Felícia R. Educação/Trabalho: reinventando o passado?. **Cadernos de Pesquisa**. São Paulo, n. 80.

Disponível em: https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/1005/1014. Acesso: dez.. 2024.

GOFFMAN, Erving. **Manicômios, prisões e conventos.** São Paulo, Editora Perspectiva, 1974. Disponível em: https://app.uff.br/slab/uploads/Manicomios-prisoes-e-conventos.pdf. Acesso: dez.2024.

LOURAU, René. **Análise institucional e práticas de pesquisa**. Rio de Janeiro, UERJ, 1993.Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/mnemosine/article/view/41317/pdf_100

Acesso em : dez.2024.

OLIVEIRA, Siro D. De. O perfil social e jurídico do adolescente infrator. *In.*: BRITO, L. M. T. De (org.). **Psicologia e instituições de direito**: a prática em questão. Rio de Janeiro: UERJ. Comunicarte Marketing Cultural e Social, 1994.

RIO DE JANEIRO (Estado). Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE. **Fundamentação político-filosófico-metodológica a ser implantada pelo DEGASE**. Rio de Janeiro: Secretaria de Justiça e Interior, 1995. (mimeo).

SOARES, Judá J. de B. A essência do sistema socioeducativo, 1998.. *In:* SEMINÁRIO: VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES:GERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DADOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS., **Anais** [...]realizado em 19 jun. 1998. (mimeo).

XAUD, Geysa Maria Brasil. Os desafios da intervenção psicológica na promoção de uma nova cultura de atendimento do adolescente em conflito com a lei. *In :* BRITO, Leila M. T. (org.). **Temas de psicologia jurídica**. Rio de Janeiro: Ed. Relume Dumara, 1999. v.4.

ZALUAR, Alba. Teleguiados e chefes: juventude e crime. *In*: **Religião e Sociedade**, n.15. Instituto de Estudos da Religião (ISER). pp.54-68. Disponível em: https://religiaoesociedade.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Religiao-e-Sociedade-N15.01-1990.pdf Acesso: dez.2024.

ADOLESCENTE INFRATOR – CRENÇAS E VALORES: SUAS CRENÇAS E VALORES E/OU CRENÇAS E VALORES ACERCA DELES?

CRISTINE HENRIQUES DE OLIVEIRA[1]

PROBLEMÁTICA

A necessidade de estudar o tema adolescente "infrator" ocorre em função dele representar uma parcela significativa da população jovem das grandes cidades brasileiras e sua existência ter como consequência uma geração de experiências de medo, raiva e sensação de insegurança para aqueles , por vez ou outra, são vitimados pelo crime, seja esse um ato de violência extrema, como homicídio após um assalto, ou mesmo se pudermos considerar a não menos chocante agressão que é observar jovens comercializando drogas, delas fazendo uso e se tornando dependentes.

Associado a isso, a experiência profissional numa escola de internação para adolescentes em "conflito com a lei" faz-nos direcionar o "olhar" às expectativas desses adolescentes com relação à sua saída dessas "escolas", após um, dois ou quem sabe até três anos de ausência de liberdade. Mas, entendendo como uma passagem importante esta reconquista de liberdade, será opção desse jovem o abandono do mundo da "criminalidade" ou o mergulho e a aposta de mais algum tempo de vida no "movimento"[2]. Isso tudo fez-nos questionar como aconteceria a sua reinserção social visto que ela é um processo de mão dupla e depende não só da vontade do adolescente, mas também das diversas instâncias que lhe proporcionariam tal "oportunidade" de modificação de vida.

Sendo assim, a escolha do objeto de investigação desta pesquisa enquanto Crenças e Valores toma, inicialmente, duas principais vertentes. Em primeiro lugar, pode-se concentrar a atenção nas possíveis crenças e valores do adolescente em "conflito com a lei" que o tornariam "seres peculiares" e, em segundo lugar, nas crenças e valores do restante da sociedade, em seus diferentes estratos, acerca dos mesmos. Sendo possível chegar à

---

1 Psicóloga do Departamento de Ações Socioeducativas da Secretaria de Estado de Justiça do Rio de Janeiro (Unidade Cai-Belford Roxo).

2 Em "Movimento" deseja-se expressar uma gíria utilizada entre adolescentes envolvidos no tráfico de entorpecentes, indicando esse ser uma atividade correlata a trabalho.

prévia conclusão de que elas, apesar de focalizarem ângulos aparentemente diferentes, complementam-se e intercambiam-se perfeitamente.

O primeiro é quais crenças e valores estariam permeando e/ou seriam inerentes tanto a crianças quanto a adolescentes em conflito com a lei, tornando-os "peculiares" ao restante da sociedade situada em sua mesma faixa etária.

Tratar-se-iam de crenças e valores acerca da vida e de uma ética tal, que poderíamos inferir estarem relacionadas com algo mais além do que o imediatismo da sobrevivência, que "os caracterizava" outrora.

Apesar disso, prefere-se, então, direcionar nesse momento o referido estudo a como se daria o "acolhimento" disponibilizado pelos atores sociais cujas crenças e valores permeiam a rede social como um todo.

Com esse objetivo devemo-nos restringir, portanto, à investigação das representações sociais acerca de adolescente "infrator", segundo o senso comum. Já que, em linhas gerais, acredita-se na existência de uma ótica bastante diferenciada dessa defendida pelos profissionais engajados e representantes dos direitos humanos em relação àqueles que sofreram violência (não que os primeiros estariam dela imunes), mas de forma mais explícita haveria uma geração de sentimento de impotência, raiva, vingança e, por consequência, uma generalização acerca desses adolescentes que acaba por impossibilitar, na maioria das vezes, qualquer entendimento e justificativa sobre o referido comportamento "anômalo". O que torna interessante investigar a existência da estigmatização como um dos principais fatores "bloqueadores" dessa nova chance a eles oferecida no processo de reinserção.

Tais representações sociais podem ser entendidas como as crenças e valores atribuídos a um determinado objeto, nesse caso, adolescentes "em conflito com a lei". Sendo essas representações, por fim, o entendimento que os demais indivíduos da sociedade, mais especificamente os cidadãos não imersos diretamente no processo ativo de "resgate" e ressocialização desta clientela por nós trabalhada, teria acerca dela.

Sabendo que, ao tentarmos realizar a "reintrodução" daqueles que referendamos como "excluídos" à sociedade, de modo a que tomem posicionamentos a ela mais adequados e "normatizados", (mesmo sem quaisquer condições), deve-se ter em mente que se está ao mesmo tempo devolvendo ao social algo/alguém que esse mesmo social, por vezes, rejeita e repugna como aquele a quem não se pode oferecer nem mesmo um voto de confiança que lhe possibilitaria a escolha de outro destino. Assim, seus atos passados e presentes, mais do que a institucionalização numa escola

de internação em si, agiriam como marcas e marcos mais que definidos para emoldurar o comportamento daqueles que ora o cercam. Temendo-o, afrontando-o, ignorando-o ou repulsando-o, algum posicionamento, baseado em determinadas crenças e valores acerca dele, permeará a conduta dos demais a sua volta.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

ADOLESCÊNCIA "INFRATORA"?

Sabendo-se que o indivíduo se encontra imerso no seio social, desde o nascimento até a morte, atravessado simultaneamente por diversas instituições sociais as quais não só mantêm influência sobre ele, como também recebem sua influência e considerando-se a adolescência como uma das "etapas" do desenvolvimento humano em que o indivíduo se defronta com um acréscimo de experiências e maior aquisição de responsabilidades pela entrada na vida adulta, surge como objeto de preocupação, para nós psicólogos, o processo de elaboração da personalidade, entendida como um processo de interação entre os aspectos psíquico e social. Em especial ao desenvolvimento da personalidade daqueles adolescentes "em conflito com a lei" cuja problemática é forte e atualmente atinge a todos nós.

Sabendo-se que a sociedade brasileira se encontra imersa num contexto de grande desnivelamento socioeconômico e que, coincidentemente ou não, uma boa parte da clientela das escolas de internação provém de camadas sociais muito relegadas à própria sorte, o fator individual de sobrevivência dentro do grupo familiar torna-se crucial a qualquer possibilidade de melhora das condições de vida.

A que se poderia justificar como um dos fatores que proporcionariam o ingresso de muitos jovens no "mundo do crime" e em função disso acabassem apreendidos, tendo por consequência sua "entrada no sistema de internação". Porém percebe-se uma modificação nesse quadro.

Ao longo dos últimos anos, na prática cotidiana, está-se percebendo que o perfil do adolescente atendido nas instituições de internação não é mais o de jovens provenientes de famílias com traços de situação de "risco social", consideradas em vias de marginalização, cuja problemática giraria em torno de sua sobrevivência propriamente dita.

Mas ao contrário, seriam jovens cujo poder aquisitivo não mais beira a miséria, mas sim estão em busca de terem, como os demais de sua faixa

etária, os meios de acesso aos bens que os tornariam mais importantes e aceitos junto aos seus pares.

O motivo-base que os estaria trazendo aqui não mais seria o puro e simples ingresso no mundo ilícito/marginal pela sobrevida, mas que, ao contrário, esse ingresso estaria se dando por uma vinculação muito maior com a questão da identidade a um grupo, que lhes conferiria, agora sim, a internalização de valores que lhes seriam primordiais à conquista de um status social impossível de ser adquirido precocemente com o esforço do trabalho comum.

E por mais distanciados que pareçamos estar dessa "realidade", completamente naturalizada, enquanto "atores sociais" contribuímos para o exercício de construção social dela, na medida em que lançamos nosso "olhar", atitudes e comportamentos bastante implicados, retroalimentando e colaborando ou não para a cristalização dessa construção.

Quanto a isso Foucault, em sua linha de pensamento, nos indica a ausência de conceitos definitivos, epistemológicos, admitindo a existência de conceitos "históricos" que seriam objetos de reelaboração contínua.

Foucault objetiva através de sua visão atingir as condições de aparecimento dos saberes que seriam determinados historicamente. Dessa forma, os estereótipos sobre "delinquência juvenil" vão se modificando ao longo dos tempos, portanto os saberes atuais acerca de adolescentes "infratores" e, nesse sentido, as representações sociais que estariam aí incluídas podem ser consideradas também como determinadas historicamente.

Para isso nos basearemos na Teoria das Representações Sociais para verificar qual lugar ocuparia o adolescente "infrator" na sociedade.

Porém deve-se ressaltar que esse, por ser um método de investigação extremamente complexo e aprofundado, não será explorado na totalidade que merece, haja vista que a nossa pretensão, neste trabalho, até mesmo por sua dimensão, restringir-se-á tão somente a assinalar de modo bastante superficial a possibilidade dessas "visões" provenientes do senso comum serem diferentes das dos profissionais que os assistem.

Portanto, devemos, primeiramente, explicitar o que seria esta teoria enquanto meio de investigação e de onde surgiu como objeto de estudo.

REPRESENTAÇÃO SOCIAL

Diversos assuntos nas relações interpessoais do dia a dia, prendem a atenção, o interesse e a curiosidade das pessoas, demandam sua compreensão e forçam seus pronunciamentos, esses portanto podem e devem ser investigados sob a ótica das Representações Sociais, visto que as explicações então veiculadas vão além do que chamaríamos de simples opiniões sobre os **assuntos** ou **atitudes** isoladas em relação aos objetos sociais neles envolvidos. Passam a fazer uma articulação ou combinação de diferentes questões ou objetos, segundo uma lógica própria, em uma estrutura globalizante de implicações, para a qual contribuem informações e julgamentos valorativos colhidos nas mais variadas fontes e experiências pessoais e grupais. Assim sendo, Moscovici o "criador" da "Teoria das Representações Sociais", coloca-nos esses "conjuntos de conceitos, afirmações e explicações" que são as "Representações Sociais" como verdadeiras "teorias" do senso comum, "ciências coletivas" *sui generis*, pelas quais se procede à interpretação e mesmo à construção das realidades sociais.

Por "Representações Sociais", Moscovici indica-nos como um conjunto de conceitos, explicações e afirmações que se originam na vida diária no curso de comunicações interindividuais. Seriam o equivalente, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais. Poder-se-ia dizer que são a versão contemporânea do senso comum. O ato de representar deve ser encarado como um processo ativo, uma reconstrução do dado de um contexto de valores, reações, regras e associações. Não se trata de meras opiniões, atitudes, mas de "teorias" internalizadas que serviriam para organizar a realidade. O ato de representação transferiria o que é estranho, perturbador do universo exterior para o interior, colocando-o em uma categoria e contexto conhecidos.

Segundo Moscovici, "o propósito de todas as representações é o de transformar algo não familiar, ou a própria não familiaridade, em familiar". (Moscovici, 1984, p.23). Assim, a exposição a esse novo é que introduz a não familiaridade ou a estranheza na sociedade mais ampla.

Assim, Moscovici nos coloca as Representações Sociais como uma forma de pensamento com fundo explicativo na psicossociologia.

Segundo a perspectiva psicossociológica de sociedade pensante, os indivíduos não são apenas processadores de informações, nem meros "portadores" de ideologias ou crenças coletivas, mas pensadores ativos que, mediante inumeráveis episódios cotidianos de interação social, produziriam e comunicariam incessantemente suas próprias representações e soluções específicas para as questões que se colocam a si mesmos.

Uma realidade social, como entende a "Teoria das Representações Sociais", é criada apenas quando o novo ou não familiar vem a ser incorporado aos universos consensuais. Aí operam os processos pelos quais ele passa a ser familiar, perde a novidade, torna-se socialmente conhecido e real, sendo altamente criativo e inovador o âmbito da vida cotidiana, quando o estranho atrairia, intrigaria e perturbaria as pessoas e as comunidades, provocando nelas o medo da perda dos referenciais habituais, do senso de continuidade e de compreensão mútua. Sendo assim, conclui-se que "as Representações Sociais tomam forma e são comunicadas para fazer o mundo cotidiano mais excitante", sendo características dos tempos modernos.

ANCORAGEM E OBJETIVAÇÃO

Moscovici propõe dois processos formadores das "Representações Sociais" em que predominam a memória e as conclusões preestabelecidas: a ancoragem e a objetivação.

Segundo Moscovici, ancorar é classificar e denominar: "coisas que não são classificadas nem denominadas são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras". Assim, Moscovici considera que a classificação se dá mediante a escolha de um dos paradigmas ou protótipos estocados na nossa memória, com o qual comparamos então o objeto a ser representado e decidimos se ele pode ou não ser incluído na classe em questão. Já a objetivação, conforme nos diz Jodelet, uma das grandes colaboradoras de Serge Moscovici, consiste em uma "operação imaginante e estruturante", pela qual se dá uma "forma" – ou figura – específica ao conhecimento do objeto, tornando concreto, quase tangível, o conceito abstrato, "materializando a palavra". (Jodelet, 1984)

Segundo Moscovici, quando categorizamos algo, buscamos um dentre os protótipos que temos armazenados na memória e estabelecemos uma relação positiva ou negativa com ele. Ao classificar, precisamos decidir se o que está sendo avaliado é semelhante ao protótipo e então generalizamos certos aspectos desse para o novo estímulo ou concluímos que é diferente e diferenciamos um do outro. Tal decisão não é neutra. Implica uma atitude para com a pessoa ou coisa e um desejo desconsiderá-la normal ou desviante. Para Moscovici, as classificações e as rotulações nunca são neutras, na medida em que sempre recebem um valor, positivo ou negativo, e uma posição em uma ordem hierárquica.

Assim sendo, verifica-se que há uma grande interferência dos meios de comunicação de massa para a formação das "Representações Sociais" nas mentes dos indivíduos acerca de qualquer tema.

As representações são essencialmente dinâmicas, são produtos de determinações tanto históricas como do aqui-e-agora e construções que têm uma função de orientação: conhecimentos sociais que situam o indivíduo no mundo e, situando-o, definem sua identidade social, o seu modo de ser particular, produto de seu ser social.

O conteúdo, no caso, é essencialmente um conteúdo social que é produto e produtor de ordem simbólica. Não se trata, portanto, de ausência ou presença de conceitos específicos, pois as representações são valorativas antes de serem conceituais e respondem a ordens morais locais, ficando, como tal, prenhes de afeto. Sendo conhecimentos práticos, estão orientadas para o mundo social, fazendo e dando sentido às práticas sociais.

Em Moscovici, considerando seu objetivo de esclarecer uma psicossociologia do conhecimento, as representações sociais deveriam ser reduzidas a "uma modalidade específica de conhecimento que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos", no quadro da vida cotidiana. O maior desafio passa a ser então colocar de fato a psicologia social neste território "limítrofe" em que se desenvolvem fenômenos cuja dupla natureza é psicológica e social. Os fenômenos devem ser, portanto, entendidos em sua constituição como objetos do conhecimento psicossociológico.

Como dito anteriormente, acerca do que nos aponta Foucault sobre não existirem conceitos definidos, mas sim "históricos" em contínua reelaboração, podemos inferir que as representações sociais acerca de "adolescente infrator", no Rio de Janeiro/2000, serão diferentes da conceitualização que ter-se-á daqui a alguns anos e das representações que já existiram há tempos, quando a contextualização histórica era totalmente diversa.

Além do que, a colocação de Moscovici sobre as classificações e as rotulações nunca serem neutras, recebendo sempre um valor, positivo ou negativo, e uma posição em uma ordem hierárquica, permite-nos perfeitamente fazer uma conexão entre Representação Social e Estigma que Goffman nos traz como importante questão ao tema de interesse.

CRENÇAS E VALORES

Levando-se em consideração que a adolescência não é uma fase estanque, mas sim deve ser tida como um período de extrema importância quanto à flexibilização e possível troca das internalizações da infância, é possível o abandono e/ou substituição gradual de algumas das crenças introjetadas pelo indivíduo na socialização primária – mais intensamente ocorrida na

primeira infância – e a alteração dos valores em início de construção na socialização secundária. Valores agora não mais oferecidos somente pela família, como núcleo central, e comunidade circunvizinha, mas sofrendo uma influência tão maior de outros elementos imersos na rede social cuja vinculação emocional começa a se fazer presente pela possibilidade de agregação de valores/bens materiais.

Com isso percebe-se que o fenômeno do imediatismo é algo que flui por toda a sociedade, não só brasileira, mas mundial. A ênfase no presente e prazer urgente caracterizaria não só o mero consumo de bens, como também a fluidez das relações sociais, o que gera também uma fragilidade nas relações especificamente familiares. A transmissão de valores tradicionais não mais com o mesmo destaque de tempos atrás, o que dificulta a aceitação de regras e limites ao comportamento em si. Aliado à influência constante e bombardeadora da mídia que transmite e incute crenças do possível pertencimento e aceitação mediante a utilização de um único "código".

ESTIGMATIZAÇÃO: DÁ PARA EVITAR?

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas. As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento com "outras pessoas" previstas sem atenção ou reflexão particular. Então, quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus atributos, a sua "identidade social".

Goffman considera Estigma como um determinado atributo de um indivíduo que o faria pertencer a uma categoria desprestigiada socialmente, dentro de determinada cultura.

Nesse sentido, questionamos se os adolescentes que passam pelo ambiente de internação, mesmo num curto período, não "incorporariam" esse aspecto estigmatizador que a instituição de internação e demais instituições sociais, em sua saída, lhe confeririam como característica própria.

Outro ponto muito importante é aquele que se refere à manutenção do sigilo acerca desses adolescentes terem ou não sido internados, como meio de burlar a discriminação e conseguir a reinserção social desejada.

A essa dúvida, Goffman nos traz a seguinte colocação:

> Quanto ao controle de informação acerca da identidade pessoal, a questão que se coloca não é a da manipulação da tensão gerada durante os contatos sociais e, sim, da manipulação de informação sobre o seu defeito. Exibi-lo ou ocultá-lo; contá-lo ou não contá-lo; revelá-lo ou escondê-lo; mentir ou não mentir; e, em cada caso, para quem, como, quando e onde. (Goffman,1982).

O relacionamento "com" alguém em nossa sociedade também se refere à informação social, pois, em certas circunstâncias, a identidade social daqueles com quem o indivíduo está acompanhado pode ser usada como fonte de informação sobre a sua própria identidade social, supondo-se que ele é o que os outros são. O caso extremo, talvez, seja a situação em círculos de criminosos: uma pessoa com ordem de prisão pode contaminar legalmente qualquer um que seja visto em sua companhia, expondo-o à prisão como suspeito. Assim, uma análise da manipulação que as pessoas fazem sobre as informações transmitidas sobre si próprias terá de considerar a maneira através da qual elas enfrentam as contingências de serem vistas na companhia de outros em particular.

Tal preocupação com relação à estigmatização se dá na medida em que sabemos que a recepção efetuada por essas instituições acaba sendo maculada pelas representações anteriores acerca do sujeito que deverá ser recebido, gerando grande ansiedade em todos aqueles envolvidos direta e indiretamente no seu processo de reconstrução de vida.

Daí então a importância de estarmos sinalizando a esses jovens, não como um discurso moralista, mas, ao contrário estarmos sinalizando a devida preparação ao enfrentamento das crenças e valores a eles atribuídos pelo restante da sociedade. Além da aquisição de consciência acerca de si mesmo e de seus desejos futuros, é primordial oferecer um esclarecimento maior de como e quais possíveis barreiras deverão ser ultrapassadas e quais os mecanismos comportamentais poderão e deverão ser disponibilizados de maneira a não repetir uma conduta de repulsa aos mesmos. Trabalhar junto a eles sua consciência acerca da estigmatização não seria aumentar-lhes o problema a ser enfrentado lá fora, quando da saída da internação em que se encontram por longos meses e quem sabe até anos, mas, ao contrário, seria permitir-lhes raciocinar mais pausadamente sobre como deverão agir para que essa estigmatização lhes afete e imobilize seu "resgate" de cidadania no mínimo possível.

IMEDIATISMO

Utilizando-se de artifícios como mídia, linguagem culta na escola, inacessibilidade ao discurso técnico da saúde, bem como à linguagem econômico-explicativa da crise de desemprego do país, consegue-se configurar as mentes e os gostos de todos os que estão expostos aos meios de comunicação de um modo geral, portanto recebendo o tempo todo inúmeras "representações" do que é ser moderno, do que ser vitorioso, do que é ter poder e respeitabilidade na sociedade atual. E isso é tão forte que chega mesmo a influenciar o indivíduo no desejo de alteração de sua conduta, com o intuito da aquisição dos bens de consumo considerados pertencentes à classe detentora do poder, portanto aquela que é considerada "normal". Junto com esses bens de consumo, consome-se muito mais, consomem-se todos os valores nesses difundidos e encarna-se até outra personalidade. É como se de repente pudesse esse indivíduo, ao adquirir tais bens, por um processo químico de "osmose", ser considerado e automaticamente ser respeitado, não mais como um personagem qualquer, mas sim como alguém que possua uma identidade diferenciada. Incorporando o discurso do ter "você só é aquilo que tem".

Percebe-se uma influência muito clara nesse sentido, no comportamento que desenvolvem os adolescentes considerados "infratores", na medida em que a maioria deles entra no "movimento", geralmente tráfico de entorpecentes, para conseguir adquirir os bens de consumo que lhes seriam inacessíveis através das vias de trabalho comum.

Associado a isso, encontra-se o aspecto do imediatismo, muito presente neles, mas que está difundido por toda a sociedade, como numa exigência de utilização do tempo como o bem mais precioso da vida, seja da maneira que for.

Ao passado já não se dá mais importância e o momento presente só tem validade para daqui a pouco, pois rapidamente surgirá outra urgência, mais importante ainda. Quanto à "entrada no movimento" por parte de tantos jovens, pode-se compreender como adesão num grupo através do que Enriquez explicita em seu texto "O Vínculo Grupal", como veremos a seguir.

PERTENCIMENTO

A adesão maior ou menor daqueles que compõem um determinado grupo fará com que possam infringir "leis" pertencentes a outros grupos ou mesmo a um grupo social maior ao qual o seu esteja inserido, preservando assim o segmento em que está imerso através de seu comportamento.

Como contribuição em torno desse assunto, Eugène Enriquez nos fala da forte identificação que os indivíduos sofrem quando imersos num determinado grupo, que possui regras e valores próprios e que, quanto mais coeso for, mais difícil é dele se desligar. Soa como se cometessem uma espécie de traição ao grupo, aqueles que o quisessem deixar e transformar sua vida, já não mais compartilhando de seus ideais. Percebe-se com isso que esses jovens em infração sofrem dentro do seu grupo, marginal ao restante da sociedade, uma forte pressão a continuar e repetir exaustivamente os mesmos hábitos considerados heroicos e por isso confirmadores do seu pertencimento ao grupo. Como nos diz Enriquez, em outras palavras, o ideal do grupo por vezes toma o lugar do eu ideal do indivíduo que com isso passa a ser sujeito. Essa repreensão à tentativa de saída do grupo marginal acontece de fato, tal como se percebe nos relatos cotidianos dos adolescentes, quando a morte do possível desertor é uma forma de manter coeso o grupo acima de qualquer preço, na medida em que ocorre o domínio de um dos membros que é líder, seja por antiguidade ou por deter o poder econômico e "bélico", e é a ele que se deve "prestar contas", bem como "cumprir ordens", já que, do contrário, quem "sofre as consequências" é aquele que não as cumpriu. Será através do pertencimento a um grupo, que lhes confere segurança, que o indivíduo será reconhecido e respeitado nos ambientes pelos quais circula, neste caso a comunidade enquanto local de "trabalho" que nem sempre coincide com o local de moradia. Assim a noção de pertencimento, em oposição a outro grupo considerado "inimigo", no caso dos adolescentes envolvidos com o tráfico, faz com que sejam criadas disputas veladas e/ou explícitas mesmo dentro dos ambientes de internação.

Há outros elementos decorrentes da ascensão financeira que os reforçam para que permaneçam nessa condição marginal, como a possibilidade de sustento da família, a aquisição de bens de consumo como roupas e tênis "da moda", o assédio constante do sexo oposto, forca física pelo porte de armas e a sensação de aventura e prestígio.

CONCLUSÃO

Como se pode perceber até aqui, desejou-se esclarecer como o estigma frequentemente atribuído aos adolescentes "infratores" e as representações as mais diversas a respeito deles podem influenciar em seus destinos e possibilidade de reinserção na sociedade, o que reforça cada vez mais o questionamento constante acerca da normalidade dos comportamentos sociais não somente por parte deles, como também por parte dos que não o são assim explicitamente intitulados.

REFERÊNCIAS

ENRIQUEZ, Eugène. O Vínculo Grupal. *In :* **Psicossociologia:** análise social e intervenção.Rio de Janeiro: Editora Vozes,1994.

ERIBON, Didier. **Michel Foucault, 1926-1984**. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. Trad. Hildegard Feist.

GOFFMAN, E. Estigma. **Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.** Rio de Janeiro: Zahar editores, 1982.

POR QUE MUITOS ATOS INFRACIONAIS ESTARIAM LIGADOS ÀS TOXICOMANIAS?

MARIA BEATRIZ BARRA DE AVELLAR PEREIRA[1]

Trabalhando em uma instituição para adolescentes em conflito com a lei, essa questão me vem a todo tempo. São chamados "adolescentes em conflito com a lei" e não mais "menores infratores", após a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. De fato, é bastante interessante essa mudança, pois se antes era utilizada uma nomenclatura estigmatizante, apontando objetivamente para a infração, com o ECA, isto é, através de uma lei jurídica, o que está ressaltado é um conflito. Ora, se há conflito deve haver um sujeito. E, ainda, se há um sujeito de que lei se trata? É bem possível que essa possa ser a contribuição da Psicanálise ao interpretar a atual denominação.

Pretendo, neste trabalho, a partir da experiência clínica no Projeto Nossa Casa (ambulatório para atendimento de adolescentes toxicômanos que cumprem medida socioeducativa), traçar articulações entre o fenômeno da toxicomania e as ações delinquentes, pondo em questão a subjetividade.

O homem, por se encontrar atravessado pela linguagem, sofre uma subversão. O que é da ordem instintual, isto é, de uma bagagem prévia, absolutamente pré-determinada, dirigida a um objeto fixo que satisfaz a uma injunção, não se encontra na criatura falante pelo simples fato dela estar imersa no mundo das pulsões. Ao contrário do animal que nasce e vai direto ao que precisa, o humano está submetido à mediação da linguagem, o que faz dele um sujeito regido pelo desejo. Sabe-se que o desejo não tem um objeto fixo. Também não tem substância, portanto não pode ser destruído. Ele é metonímico, ou seja, não se permite satisfazer por relação com nenhum objeto. Não há objeto capaz de saciar o desejo que sempre insiste e vai se deslocando de um lugar a outro sem encontrar resposta. Então o desejo é essa insistência, é o que empurra, mandando o sujeito para os mais diferentes lugares e que, por momentos, parece sossegar. Mas só parece, porque desponta sempre em outro lugar. O desejo é isso que faz o homem sonhar todos os dias sem que nenhum sonho lhe baste, o que sem dúvida provoca algum incômodo.

---

1 Psicanalista, Especialista em Psicologia Clínica UERJ, Psicóloga do Departamento de Ações Socioeducativas – Ambulatório Projeto Nossa Casa.

Freud, em O *Mal-Estar* da *Civilização* (1930), explica que a civilização pressupõe a não satisfação, embora esteja sempre tentando fazer com que o homem não se frustre. Tarefa impossível, visto ser um dado de estrutura. É viável contornar o mal-estar, mas não impedi-lo. A posição dita mais à vontade na cultura, preconizada na psicanálise, seria aquela pautada pelo desejo.

A delinquência, ou seja, o ato de delinquir, segundo Ferreira (1975), significa cometer faltas. Para a psicanálise, cometer faltas está em referência a uma lei simbólica, lei que humaniza o homem na medida em que há a interiorização do interdito.

A relação do sujeito com a falta não cessa nunca de se restabelecer. Civilizar a falta seria estar preso ao falo imaginário postulado no "agora eu tenho" e não coordenado pelo falo enquanto instância simbólica. Justamente, porque o sujeito só consegue se restituir falicamente a nível imaginário, que ele vai relançando seu desejo. Isso sem dúvida determina a posição subjetiva. É o fato de o sujeito pensar que tem alguma coisa, que o coloca na posição de poder perder.

Interessante é o significante utilizado pelos adolescentes em suas ações infracionais quando se dirigem às vítimas. Logo dizem: PERDEU! É também assim que encaram quando são apreendidos pela polícia. Mas não se trata na realidade do que perderam ou ganharam: dinheiro, carro, moto, droga ou o que mais estiver na série (aliás, bem restrita). Trata-se de uma perda de ordem subjetiva a qual Freud formulou referir-se a um objeto, que por estar sempre perdido, o sujeito tenta imaginariamente encontrá-lo. Se o objeto não pode ser alcançado, já que está perdido desde sempre, resta ao sujeito fazer alguma coisa com o vazio deixado por ele. Ao buscar o objeto nunca atingido, o sujeito sustenta o desejo.

A delinquência parece levar às últimas consequências o que é dito como da ordem da necessidade. Quando o sujeito diz que precisa ter a roupa de determinada loja, o tênis da marca tal, um celular, tudo isso está para além da necessidade. Na verdade, é da ordem de um gozo mortífero. Ao ultrapassar o limite da lei, o sujeito comete ações sem cessar. Gozando nessa posição, retrocede diante do seu desejo. O desejo implica sustentar a falta regulada por uma lei simbólica, construindo algo a partir daí. Seria o sujeito se dar conta de que não pode tudo, então procuraria fazer tudo o que pode. Na ação delinquente, entretanto, o sujeito se coloca na posição de quem pode tudo. Não há mediação simbólica.

Quando o pai barra a mãe para a criança, ou melhor, ao instaurar a lei regulando a relação entre a mãe e o filho (colocando-se como algo que a mãe

deseja para além do próprio filho), está dando um lugar a ela no mundo. Ao mesmo tempo, está oferecendo-lhe a possibilidade de ser sujeito de seu desejo, introduzindo-a na simbolização do limite. Privar a criança do gozo da mãe ou que ela possa fazer do filho o que quiser, significa fundá-la como sujeito falante, assegurando-lhe uma identidade própria, subjetiva.

O poder simbólico tem a função de marcar, instituindo limites e fixando lugares. O lugar que um sujeito tem no mundo é o lugar que ele tem no outro, pois este funciona como suporte na sua constituição. É o lugar que o pai toma no desejo da mãe e a palavra que esta lhe destina, que vão "presentificar" a radicalidade da castração, consistindo em ser reconhecida no outro. A experiência da castração, portanto, é esse momento fugaz e dramático em que o sujeito se depara com a falta no outro, aquele que seria a garantia última, frequentemente, encarnada pela mãe.

O pai é aquilo que vem descompletar, interditando o filho para a mãe e a mãe para o filho. Por amor, ele protege o filho do gozo mortífero, absoluto. Mas apenas do gozo absoluto, porque nenhum pai está à altura de sua função. Ele é, por definição, aquilo que falha. Sendo assim, o próprio pai revela a falta.

Se todo sujeito está submetido ao simbólico, encontra-se, então, submetido à lei. O pai é um significante e, como tal, transmite a lei. Marcar o sujeito com esta inscrição, eis a função do *nome-do-pai*.

No Seminário A *Relação* de *Objeto*, Lacan afirma que o pai simbólico "(...) é uma necessidade da construção simbólica, que só podemos situar num mais-além, numa transcendência". Ele "(...) só é alcançado por uma construção mítica". O pai simbólico "(...) não está representado em parte alguma" (Lacan, 1956-57, p.225). Mas é através da palavra que o pai tem seu lugar.

Enquanto o pai imaginário é uma ficção, como ensina Lacan, "é aquele com quem lidamos o tempo todo" (Lacan 1956-57, p.225), o pai real é o agente da castração que aponta para o inominável e para o vazio. Cabe ao pai simbólico justamente contornar esse vazio, esse buraco deixado pelo pai real.

Já no Seminário *As Formações do Inconsciente*, Lacan é definitivo quando expõe que o pai é uma metáfora, exatamente por ser "(...) um significante que substitui o primeiro significante introduzido na simbolização, o significante materno", (Lacan, 1957-58, p.180). Daí o ponto crucial da função do pai, marcando sua intervenção no complexo de Édipo.

Quando o sujeito percebe que não completa o outro, instaura-se a lei da falta, isto é, a entrada do pai permitindo a separação do sujeito do desejo e o sujeito do gozo.

O gozo também é constitutivo do sujeito. A vida não teria nenhuma graça, não precisaria ser feito nada, senão tivesse sofrimento. O sujeito neurótico vai tentar recuperar, pela via do gozo, aquilo que não recupera pela via do desejo.

Na delinquência, o sujeito está imerso num gozo mortífero, completamente capturado pelos objetos, atribuindo-lhes demasiada consistência. No entanto, há inscrição do *nome-do-pai*. Mas o pai está desqualificado como lugar da falta. A eleição de alguns objetos como roupa de marca, dinheiro para o baile e droga aponta para uma circularidade e pobreza nessa escolha, no sentido de que não há uma construção e um mais-além dela. Tudo é absolutamente descartável, até os corpos.

Na delinquência, portanto, não houve transmissão da ordem fálica. Para Calligaris, (...) "os atos marginais, seriam necessariamente marginais, fora da lei, pois estariam respondendo a uma ausência de lei simbólica, procurando encontrá-la, sustentá-la, de uma certa forma, fundá-la". Ainda expõe: "(...) o ato criminoso pretende ser simbólico: é com ele que o sujeito espera fazer-se um nome que não foi dado (pensar no apelido dos assaltantes), e é graças a ele que paradoxalmente o sujeito espera encontrar a lei, mesmo sob a forma de uma sanção." (Calligaris, 1992, p.111).

No artigo intitulado *Criminosos em Consequência de um Sentimento de Culpa* (1916), Freud diz que a maioria dos criminosos comete seus atos ilícitos para se aliviarem de um opressivo sentimento de culpa antes da ação. Esse sentimento de culpa, provindo do complexo de Édipo, constitui-se como reação às duas grandes intenções criminosas: matar o pai e ter relações sexuais com a mãe. No entanto, é possível pensar o sentimento de culpa como constitutivo do sujeito e como consequência da operação realizada pela metáfora paterna, ou seja, o sujeito se culpa devido à impossibilidade estrutural de completar o outro.

Ouvi certa vez a queixa de uma mãe cujo filho roubava carros. Ela acreditava que o adolescente pararia com tais atos, se ela tivesse condições financeiras de lhe comprar um carro. A questão se resumia a uma impotência econômica. Uma mãe que se coloca na posição de dar tudo, não permite ações marginais e uso abusivo de drogas.

Nesse sentido, delinquir, isto é, cometer faltas, seria uma maneira de instituir a falta, de criar a falta de forma selvagem, exatamente ali onde é coberta.

Na Toxicomania, há inscrição do *nome-do-pai* (refiro-me ao caso das toxicomanias nas neuroses), entretanto dá-se um rompimento com a significação fálica. Para o toxicômano, a operação da metáfora paterna é deficiente. O sujeito toxicômano acredita que encontrou pela via do gozo aquilo que é impossível pela via do desejo. Se a função paterna é exercida com atribuições fálicas, na toxicomania há justamente degradação da ordem fálica. Há desqualificação do pai como lugar da falta. O Pai está degradado, quando se tampa o vazio com a droga.

A toxicomania, portanto, não é um sintoma que constituiria numa resposta do sujeito tomado de angústia diante do encontro com algo do real. A toxicomania não é uma resposta, ela é um escape. Constitui-se numa tentativa de fugir do encontro com a dimensão do não apreensível, do que poderia surpreender ou mesmo dar rasteira e acossar o sujeito. Diante do desejo do outro, o sujeito o anula com a droga. Ele usa a droga para escapar do circuito com o outro, porque não pode se deparar com esse impossível de responder, o que representaria se defrontar com a falta. Então escolhe um objeto e o toma na sua consistência como sendo capaz de satisfazê-lo. Assim supõe ter encontrado aquilo que o completaria, livrando-o de sua divisão (da castração simbólica). A ilusão daí decorrente é favorecida pelos efeitos que a droga produz no corpo.

Citando novamente O *Mal-Estar da Civilização* (1930), Freud fala do esforço do homem no sentido de alcançar a felicidade e se livrar do sofrimento. Ele afirma que "a vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós, proporciona-nos muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis" (Freud,1930, p.93). Coloca que as "medidas paliativas" que o sujeito tem que lançar mão são indispensáveis, sendo uma delas o uso de substâncias tóxicas. Há uma passagem no mesmo texto que ainda diz o seguinte: o serviço prestado pelos veículos intoxicantes na luta pela felicidade e no afastamento da desgraça é tão altamente apreciado como um benefício, que tanto indivíduos quanto povos lhes concederam um lugar permanente na economia de sua libido. Devemos a tais veículos não só a produção imediata de prazer, mas também um alto grau de independência do mundo externo, pois se sabe que, com o auxílio desse "amortecedor de preocupações", é possível, em qualquer ocasião, afastar-se da pressão da realidade e encontrar refúgio num mundo próprio, com melhores condições de sensibilidade. Sabe-se igualmente que é exatamente essa propriedade dos intoxicantes que determina o seu perigo e a sua capacidade de causar danos (Freud, 1930, p.97).

Ao referir-se à sua experiência com a maconha, um paciente expõe com clareza qual o uso que faz da droga. Utiliza esse recurso toda vez que lhe "enchem o saco". Diante das demandas incessantes da unidade de semiliberdade, da mãe e das namoradas, recorre à maconha para não ter que ouvir ninguém. Sob seu efeito, é como se não tivesse família, mulher e problema. Apenas fica com os seus pensamentos e seus planos. Voltar para o CRIAM depois do final de semana, só "chapadão" e se uma mulher começa de "blá,blá, blá", ele já se desinteressa. O curioso é que esse sujeito, embora não suporte a demanda do outro, queixa-se o tempo todo de não ser ouvido.

Esse fragmento clínico mostra como a droga tem uma função na economia psíquica. Aqui ela é um artifício utilizado por esse sujeito para driblar o mal-estar. Mas qual é a sua dor, isso é absolutamente singular. A psicanálise trabalha nessa direção, tentando fazer com que o sujeito coloque um enigma, produza um sintoma nessa suposta solução.

Para pensar as questões abordadas, relato um caso clínico que não foi além de algumas entrevistas preliminares. Darei a esse paciente o nome de Renato.

Renato é um adolescente de 17 anos que vem cumprindo medida de semiliberdade e, por decisão judicial, está com sua saída vedada. Isso quer dizer que, embora esteja num regime semiaberto, não está podendo sair nos finais de semana, o que lhe causa enorme insatisfação.

Renato teve a ideia de vir ao projeto Nossa Casa para tratar de sua adição à droga. Ele pede para vir. Trata-se então de uma demanda. Resta saber de que demanda se trata. A maconha é sua droga de preferência, fazendo uso desde os 12 anos. Também já usou cocaína, porém resolveu parar porque lhe dava "umas visões" e o deixava "muito doido". No entanto da maconha logo avisa que não sabe se quer abrir mão. "Dá fome, dá prazer, é legal". Legal? Relativo a que lei? É a 5ª passagem desse adolescente no sistema socioeducativo. Todas as anteriores por tráfico, sendo a última por uso de droga.

Já na primeira entrevista apresenta-se como fugitivo. Depois de ter ido comprar maconha para seu consumo num morro onde não atua no tráfico, é abordado pela polícia que descobre tratar-se de um fugitivo. Ele havia descumprido a medida anterior, com a consequência ter sobre si um mandado de busca e apreensão. "Sou um fugitivo". É nessa frase que Renato se sustenta. Mas para ser fugitivo é preciso ser procurado.

Quando começou a se drogar, seus pais estavam separados. O pai vivia-lhe dizendo para parar com a droga. A queixa é de que o pai não o

compreende. Renato percebe que o tratamento dado pelo pai ao filho é diferenciado, na medida em que privilegia com atenção e presentes os 3 irmãos menores. "Um pai não pode deixar um filho só porque ele se droga". É o que diz. Mas o que um filho quer de um pai quando se droga? É o que a analista indaga.

Renato entra para o tráfico e, a partir desse momento, o pai não quer mais dele saber. O pai descumpre a lei. A lei que determina que um pai jamais pode abandonar um filho. É com esse pai vacilão que Renato se identifica.

Torna-se um soldado do tráfico. Soldado de uma guerra sem causa. Lutar para ter roupas de marca, armamentos pesados, várias mulheres, dinheiro que vai embora e nem mesmo sabe qual seu destino, não se revelam em causa. Será que Renato não é um fugitivo exatamente do que o causa? O objeto a é a chave que dá acesso a um sujeito, a seu desejo. Ele pertence à esfera do outro, pois cai dele, ou seja, há furo no simbólico. Se o objeto é inapreensível, toda consistência é posta em causa. Dar consistência imaginária aos objetos e, sobretudo, ao objeto droga é estar capturado, preso a um gozo sem limites. Renato está fora da lei, o que significa estar sem proteção contra um gozo desmesurado. Aqui a única regra é tampar a falta, logo, se não há falta, não há lei. A lei pode advertir, proteger, como também punir, embora não se possa confundir lei simbólica com a lei positiva, do Código Penal. A lei simbólica viabiliza o desejo.

É preciso ir além do pai, o que quer dizer ir ao ponto em que ao pai falta, ir propriamente à falta e dela tirar consequências. Certamente a lei simbólica será uma delas. O proveito obtido pelo filho é ver que o pai também é castrado. Isso já pacifica. Nesse sentido, sim, um sujeito pode se servir da castração.

Se o pai simbólico não faz barreira ao real, o pai imaginário ganha consistência. No tráfico, o dono do morro, o dono da boca é aquele que oferece objetos de consumo aos seus soldados em troca de obediência absoluta. Qualquer vacilo é pago com o espancamento ou a morte. A função não é simbólica, pois o pai que espanca está fora da lei. A função do pai é legislar. Quando há agressão. é sinal de que a lei não está presente na sua eficácia, isto é, a lei deixa de ser simbólica e passa a ser tão real quanto a lei da delinquência.

Ao ser questionado sobre as situações em que busca a droga, Renato responde de pronto: "fumo porque dá prazer e também quando estou cheio de coisa na cabeça". Esse cheio de coisa na cabeça refere-se ao "couro" que

tem que dar em alguém em dívida com o tráfico. Se não der o "couro", dão nele. Considera que por pouco dinheiro não deve dar "couro" em ninguém. Mas trata-se de uma ordem. Diante do imperativo dessa demanda, Renato não tem resposta. A angústia aparece, pois não sabe que objeto é para o outro. A angústia envolve o imaginário e o real. Não envolve o simbólico. Diante dela, ou melhor, para não senti-la, Renato se droga.

De fato, Renato não vem procurar ajuda num momento qualquer. Há cerca de dois meses, no dia do seu aniversário, morreu um irmão, assassinado por traficantes rivais. Ele, que sempre protegeu os irmãos mantendo-os distantes do tráfico, sendo um grande provedor, não pôde prover tudo. Algo da castração presentifica-se para Renato com o assassinato do irmão.

Nesse caso, delinquência e toxicomania são respostas a uma ausência de lei simbólica. Os vacilos podem ser considerados um pedido de ajuda, uma demanda de lei ou, quem sabe, de tratamento.

Sentir-se abandonado pelo pai por estar na droga e a consequente entrada no tráfico funcionam como mostração ao pai. De qualquer modo, a mostração ou apelo ao pai já denota que não há nada nem ninguém que proteja inteiramente.

É a partir do discurso do sujeito que se vai considerar ou não uma questão clínica, pois não há tratamento sem demanda. Ao sair da quarta entrevista, Renato pergunta a uma técnica do Projeto se poderia continuar o tratamento caso fugisse de sua unidade. No dia seguinte foge. Renato faz um *acting out*. Mais um vacilo com um endereçamento. Renato continua se sustentando na frase "sou um fugitivo". Até quando?

Fica então a pergunta: onde está o sujeito na ação delinquente e no fenômeno da toxicomania?

Sabe-se que, em Psicanálise, o sujeito aparece nas formações do inconsciente: sonhos, lapsos, atos falhos e sintomas. Ele não está nas nomeações: menor, viciado, favelado, traficante, Terceiro Comando, Comando Vermelho. É para além dessa identidade que ele pode surgir. Lembra Elia "que um sujeito jamais será idêntico à sua determinação social, aos significantes que só o representam - o que aliás não é pouco" (Elia, 1999, p.139). A psicanálise aponta que o sujeito não é o significante, mas que ele o representa.

É evidente que o contexto social e a história familiar são importantes e devem ser considerados. Mas fundamental é escutar essa história no que ela tem de singular, pois, nesse sentido, gozo e desejo serão evidenciados. A psicanálise opera nesse campo a fim de fazer emergir a posição subjetiva

daquele que vem procurar ajuda. O objetivo das entrevistas preliminares é justamente provocar a mudança de posição do sujeito frente à queixa inicial.

O sujeito, por não se colocar como responsável pelo que faz, mostra que não está implicado em suas ações. A droga, a instituição, o juiz, a polícia e a falta de dinheiro recebem a culpa por suas ações. O sujeito aí goza na medida em que não tira consequências de seus atos, enquanto o desejo implica necessariamente que o sujeito as tire.

Se o homem é um ser linguageiro, um ser de significação, isso quer dizer que está retida a ideia de subjetividade construída, envolvendo a capacidade de produzir o ainda não pensado.

O recurso à substancialização, para a tranquilização da existência, da mesma forma que a busca desenfreada e sem medida para obter alguma coisa a qualquer preço, como nas ações delinquentes (refiro-me ao ato que se realiza quando qualquer um fere a lei simbólica), denota como o simbólico está adulterado.

No mundo atual, o mal-estar é transformado em algo que pode ser manipulado e controlado. A psicanálise, entretanto, trabalha na contramão, no sentido de fazer emergir o mal-estar, para que possa impelir o sujeito numa transformação, recuperando sua capacidade de produção, a fim de que encaminhe seu desejo vida afora.

REFERÊNCIAS

CALLIGARIS, Contardo. **Hello, Brasil!**. 2.ed. São Paulo: Escuta, 1992. 173 p.

ELIA, Luciano. "O Sujeito da Psicanálise e a Ordem Social". *In:* ALTOÉ, Sônia org). **Sujeito do Direito Sujeito do Desejo**. Rio de Janeiro: Revinter, 1999. 153 p.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Novo Dicionário da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975, 1499 p.

FREUD, Sigmund. **Alguns Tipos de Caráter Encontrados no Trabalho Psicanalítico.** Rio de Janeiro: Imago, 1976, vol. XIV, Edição Standard. Brasileira, 420 p.

FREUD, Sigmund. **O Mal-estar da Civilização.** Rio de Janeiro: Imago, 1976. vol. XXI, Edição Standard. Brasileira, 1930.

LACAN, Jacques. **A Relação de Objeto**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,1999.(livro 4, - 1956-57).

LACAN, Jacques. **As Formações do Inconsciente.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.(livro 5, - 1957/58), 1999.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A MEDIDA DE INTERNAÇÃO NA UNIDADE CAI-BELFORD ROXO

IVANA ALVES MACHADO[1]

A internação de adolescentes, histórica desde os primórdios da sociedade brasileira, sofre, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, modificações, especialmente no que diz respeito a seu destinatário.

O processo de internação vivido enquanto medida judicial circunscrita aos códigos de menores tinha como usuário o menor em situação irregular, dentre outras nomenclaturas relativas aos diversos contextos da história nacional. A vivência da institucionalização nos grandes internatos atingia não somente os adolescentes, mas igualmente as crianças.

A internação, hoje tida como uma medida socioeducativa, a mais severa delas, tem seu destino apenas aos adolescentes que tenham agido de modo a infringir as leis. O ECA, através da ampliação do espectro das medidas aplicáveis aos autores de ato infracional, considera esses adolescentes como "pessoa em condição peculiar de desenvolvimento[2]".

Não obstante a tais superações, a lei se distancia da prática, apresentando realidades ainda próximas ao que vivenciaram essas crianças e adolescentes nos internatos superlotados.

A pesquisa ora apresentada revela dados de uma das unidades de internação do estado do Rio de Janeiro que tenta aproximar-se de alguns pressupostos que balizam o ECA. Tendo seu curso circunstanciado ao período de 21 de agosto de 1998 a 21 de Agosto de 2000.

O CAI-BELFORD ROXO

O Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo, responsável pelo cumprimento da medida socioeducativa de internação da Região da Baixada Fluminense e do interior do estado do Rio de Janeiro, iniciou suas atividades em agosto de 1998. Frente ao ECA, seu principal destaque relaciona-se à tentativa de propor o atendimento regionalizado, isto é,

1 Assistente social do Departamento de Ações Socioeducativas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do estado do Rio de Janeiro, unidade CAI-Belford Roxo.
2 Lei 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 6º.

próximo à residência do adolescente e/ou de sua família. A iniciativa está sendo em parte proveitosa no que tange à região da Baixada Fluminense. Já em relação aos municípios do interior, especialmente do Norte Fluminense, o distanciamento entre a unidade e a cidade de origem dos adolescentes é grande, o que vem dificultando a presença das famílias ao local. O espaçamento na frequência às visitas, por parte dos familiares, pode impedir que o trabalho da equipe técnica seja intensificado.

Para os adolescentes do interior do estado, deveria ser criada uma unidade de internação que propiciasse a proximidade entre eles e suas cidades de origem.

Ainda à luz do ECA, o quantitativo mais reduzido de adolescente também produziria um trabalho mais aproximado e por isso mais efetivo, no entanto isso não ocorre, em parte pela presença de adolescentes dos municípios do interior e, independente desses, em função da grande afluência de jovens em conflito com a lei, cumpridores de MSE de internação na região da Baixada Fluminense. A capacidade da unidade, que é de 80 adolescentes, não tem sido respeitada, permanecendo a mesma com cerca de 130-145 usuários, já tendo atingido a marca de 153 adolescentes.

As atividades existentes na unidade, mesmo variando no que diz respeito às suas especificidades, são perpassadas pelos temas transversais conforme reza a lei de Diretrizes e Bases da Educação. Algumas das atividades são realizadas em todas as unidades do sistema DEGASE, tais como o Preservida, prevenção à DST/AIDS e drogas, e Cidadania e trabalho. Outras são de iniciativa da própria unidade, considerando a habilidade de seus funcionários: marcenaria, teatro, oficina Ler e Escrever-Alfabetização, Informática, Educação física, Reforço Escolar – 1ª e 2ª séries do ensino fundamental – e, muito recentemente, foram instaladas as Telessalas, através do convênio VIVA RIO/FAT/FIESP, sendo possível atingir então os níveis de escolarização a partir da 3ª série. Assim, hoje e tão somente hoje, pode-se considerar que todos os adolescentes se encontram inseridos em algum projeto de escolarização. Até então esse princípio, elencado como Direito Fundamental no ECA, vinha sendo precariamente garantido.

Um diferencial no cumprimento da MSE de internação no CAI-Belford Roxo é trazido pela forma de atendimento técnico. Não há um técnico de referência e sim uma equipe técnica de referência, composta por assistente social, psicólogo e pedagogo. A princípio foi possível a composição de quatro módulos com equipes completas, entre as quais os adolescentes eram subdivididos. Atualmente (há mais de um ano), ainda mantemos as quatro equipes, porém todos se encontram incompletas, dada à transferência de

alguns técnicos sem sua integral reposição, fenômeno comum entre os espaços inerentes ao serviço público.

Aqui serão apresentados os dados da pesquisa realizada junto ao histórico dos adolescentes que tiveram passagem pelo CAI-Belford Roxo de 21 de agosto 1998 a 21 de agosto de 2000, com suas respectivas análises.

Foi analisado um total de 411 casos que, conjugados com as reincidências, elevam-se para 455 entradas na unidade. No entanto, para efeito de racionalização e melhor adequação dos dados, os adolescentes com mais de uma entrada no CAI-Belford Roxo foram computados uma única vez, prevalecendo a última passagem, pontuando-o, então, como reincidente.

Considerando-se o total de 411 adolescentes em relação à sua localização, fica clara a prevalência sobre a região da Baixada Fluminense, perfazendo, em dados percentuais, em torno de 70% do total de casos, enquanto os 30% restantes representam todos os demais municípios das outras regiões.

Tabela 1 – Atos infracionais em relação às regiões do estado do Rio de Janeiro. Adolescentes que tiveram passagem pelo CAI-Belford Roxo de 21 de agosto 1998 à 21 de agosto de 2000.

Regiões	Quant. Ato infracional
Baixada Fluminense	291
Capital	2
Costa Verde	32
Itaboraí	3
Norte fluminense	16
Região dos Lagos	16
Região Serrana	23
São Gonçalo	6
Sul Fluminense	22
Total Geral	411

Considerando a média atual de atendimento da unidade, 140 adolescentes, diminuindo-se desses os 30% correspondentes às demais regiões e, assim, contando apenas com os oriundos da Baixada Fluminense, estaríamos com cerca de 98 adolescentes, perfazendo, assim, um incremento de 23% acima da capacidade total (80) e não os atuais 75%. Com tal

proporção o trabalho junto aos adolescentes seria realizado com mais qualidade e atenção.

Tabela 2 – Número de adolescentes atendidos em relação aos municípios da Baixada Fluminense. Adolescentes que tiveram passagem pelo CAI-Belford Roxo de 21 de agosto 1998 à 21 de agosto de 2000.

Municípios da Baixada Fluminense	**Total**
Belford Roxo	35
Duque de Caxias	120
Magé	21
Nilópolis	32
Nava Iguaçu	33
Queimados	2
São João de Meriti	48
Total Geral	291

Em relação à prevalência de adolescentes da Baixada Fluminense sobre as demais regiões, tem-se duas observações: a primeira diz respeito à noção de ser esta região considerada de grande violência, em especial no município de Duque de Caxias, que representa 29% do total de adolescentes inseridos na unidade e 41% dos representantes da região da Baixada Fluminense; a segunda observação traz à tona duas possibilidades, por um lado de que as demais regiões não apresentem casos de infração com gravidade e, por outro lado, que, dada a distância, os juízes estejam optando por outras medidas que não a internação.

Tabela 3 – Quantitativo de adolescentes em relação ao ato infracional cometido. Adolescentes que tiveram passagem pelo CAI-Belford Roxo de 21 de agosto 1998 à 21 de agosto de 2000[3]. (%)

Atos Infracionais	**Qtd.**	**%**
Art.10 (*)	9	2,19
Art.12 (**)	175	42,58
Art.121	24	5,84
Art.148/146	1	0,24
Art.155	24	5,84
Art.157	125	30,42
Art.16	15	3,65
Art.213/214	7	1,70
Art. 289	1	0,24
Outros	15	3,65
Ignorado	15	3,65
Total Geral	411	100

(*) Referente à Lei nº 6.368, de 21/10/76. Lei de Drogas.

(**) Referente à Lei nº 9437/97. Vigilância e controle de armas.

(Os artigos e suas respectivas leis estão descritos na nota 46).

No que diz respeito aos atos infracionais, foi constatado que o tráfico de substância entorpecente, representado pelo art. 12 da lei 6368/76, e o roubo com emprego de arma, art. 157 do Código Penal, representam a maioria dos atos infracionais cometidos pelo grupo analisado. Juntos são 73% do total de casos, enquanto os casos de homicídios, art. 121 do CP, representam apenas 5% do total. Há uma corrente de juristas e profissionais da área social que avalia ser improdutiva a medida socioeducativa de internação para os casos que envolvem o tráfico de drogas, acreditando que a saída de um adolescente por apreensão faz com que outro seja colocado em seu lugar. Tem-se que considerar, contudo, que a presença do tráfico de entorpecentes tem se mostrado negativa para toda a sociedade e em especial para os

3 Dados relativos ao primeiro semestre de 2024 encontram-se na Tabela 17 (Anexos).

próprios adolescentes que são suas vítimas potenciais. Além disso, o fácil acesso a armamentos, cada dia mais poderosos, colocam-nos em situações limites em que acabam por cometer outros atos infracionais.

A constatação da elevação desses casos, ao longo dos anos no Rio de Janeiro, alerta o quão imperioso deve ser o combate ao narcotráfico, combate que não deve se restringir aos grupos de adolescentes envolvidos, mas a toda a engrenagem que move o tráfico de drogas no estado. Não é possível imaginarmos que mesmo os adolescentes que são "donos" das "bocas de fumo" ou "dos morros", como se autodenominam, sejam de fato os responsáveis por essa fatia do bolo da ilicitude das drogas.

Tabela 4 – Região do estado do Rio de Janeiro em relação ao ato infracional cometido. Adolescentes que tiveram passagem pelo CAI-Belford Roxo de 21 de agosto 1998 a 21 de agosto de 2000.

Regiões	**Art. 12***	**Art. 157**	**Art. 121**	**Outros**	**Total**
Baixada Fluminense	148	88	5	50	291
Capital	1	1	0	0	2
Costa Verde	10	6	4	12	32
Itaboraí	1	2	0	0	3
Norte Fluminense	5	6	3	2	16
Região dos Lagos	0	3	5	8	16
Região Serrana	4	8	4	7	23
Região Sul Flumin.	3	8	3	8	22
São Gonçalo	3	3	0	0	6
Total	175	125	24	87	411

(*) Artigo referente da Lei Nº 6.368, de 21/10/76.

Na relação entre comarca e ato infracional, mantém-se a supremacia sobre a relação da Baixada fluminense e os atos infracionais relativos aos artigos 12 e 157. Oferece destaque nessa correlação o art. 121 que, em termos percentuais, eleva-se nas demais regiões em detrimento à Baixada Fluminense. Enquanto na região Sul fluminense, o índice de casos de art. 121 representa 17,5% dos seus 23 adolescentes que estiveram internados no CAI-Belford Roxo, e na região da Costa Verde representa 12% dos seus 33 casos, a região da Baixada Fluminense, oficialmente, apresenta apenas 5 envolvidos com art.121, dos seus 295 casos, perfazendo uma porcentagem de apenas 1,7%. Infere-se em decorrência, à guisa de discussão, as seguintes

possibilidades; há baixa incidência de casos de homicídios; há uma não culpabilização nos casos de homicídios; há estreita relação entre os casos de tráfico e homicídios nessa região. As duas últimas possibilidades apresentam mais procedência e inter-relação entre si, posto haver indícios, não oficialmente constatados por esta pesquisa, de que entre os casos de tráfico há existência de homicídios sobre os quais os adolescentes não foram responsabilizados, assim não se somam aos demais. Cumpre ressaltar que na pesquisa foram considerados apenas os atos infracionais que deram origem à apreensão.

Há de se considerar igualmente a existência de casos de latrocínios (assalto seguido de assassinato) entre os casos de envolvimento com art. 157, não separados na pesquisa.

Tabela 5 – Escolaridade dos adolescentes em medida socioeducativa. Adolescentes que tiveram passagem pelo CAI-Belford Roxo de 21 de agosto 1998 à 21 de agosto de 2000[4].

Escolaridade	**Total**
1ª série EF*	31
2ª série EF	61
3ª série EF	63
4ª série EF	81
5ª série EF	98
6ª Série EF	37
7ª série EF	9
8ª série EF	10
1ª série EM	1
2ª série EM**	1
Anafalbeto	10
Ignorado	9
Total Geral	411

*Ensino Fundamental **Ensino Médio

4 Dados relativos ao primeiro semestre de 2024 encontram-se na Tabela 15 (Anexos).

Em relação à escolaridade, os dados revelam que a escolaridade tem atingido índices de 4ª e 5ª séries com, respectivamente, 19,7% e 24% dos casos analisados. Infere-se aí tanto uma elevação de escolaridade em que não são os clássicos evadidos da escola que cometem atos infracionais, bem como se pode conjecturar que seja um fenômeno da aprovação automática. Percebemos que, apesar de apresentarem níveis de 4ª e 5ª séries – ressalta-se que incompletos –, o grau de apreensão do conhecimento relativo a essas séries é muito baixo. Em torno de 15% dos adolescentes, encontram-se entre a 2ª e 3ª séries. Entre os analfabetos, ou que declaram ter cursado apenas a classe de alfabetização, figuraram 9 casos, representando percentual de 2,4% do total de casos analisados.

Apesar da aparente elevação no índice de escolaridade, ainda considera-se a premência de que seja oferecida educação escolar de melhor qualidade para toda a população, para que os adolescentes autores de ato infracional não venham a se beneficiar do estudo apenas quando inseridos nas unidades de medida socioeducativa.

A prevalência na idade dos adolescentes, segundo os dados da pesquisa, recai sobre 17 anos, com 168 dos casos, representando 41% da pesquisa, seguida de 16 anos, com 99 casos, sendo 24% do total, as idades imediatamente anterior e posterior – 15 e 18 anos – compuseram 58 e 51 do total de casos, representando 14% e 12,4%.

Tabela 6 – Idade dos adolescentes em medida socioeducativa. Adolescentes que tiveram passagem pelo CAI-Belford Roxo de 21 de agosto 1998 à 21 de agosto de 2000[5]. (%)

Idade*	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
Total	2,19	4,13	14,11	24,08	12,41	0,49	0,74	0,98	100

(*) Em anos.

A idade investigada na pesquisa é relativa à época da apreensão, assim percebemos que a entrada na ilicitude ocorre, em geral, por volta dos 16-17 anos, podemos inferir também que nas idades abaixo a inserção nos atos infracionais ainda seja incipiente, o que reduz as chances de apreensão. Já aos 18-19-20 anos por terem atingido a maioridade penal, os casos de MSE de internação decorrem de mandado de busca e apreensão ou nos casos de regressão por descumprimento de medida anteriormente imposta.

5 Dados relativos ao primeiro semestre de 2024 encontram-se na Tabela 16 (Anexos).

Tabela 7 – Reincidências na unidade de internação CAI-Belford Roxo. Adolescentes que tiveram passagem pelo CAI-Belford Roxo de 21 de agosto 1998 a 21 de agosto de 2000.

	Reincidente	Reincidente (2 vezes)	Não Reincidente	Total Geral
Total	40	2	369	411

Por final, analisando os casos de reincidência, considerando apenas os casos relativos a esta unidade do sistema DEGASE, o índice é baixo, representando 10,2% do total de entradas da unidade. Cumpre ressaltar que esse dado é parcialmente significativo, posto ter essa unidade apenas dois anos de existência. Contrapondo-se a esse dado, o índice de entradas no sistema DEGASE, percebemos que existem muitos adolescentes em sua segunda entrada, perfazendo um total de 31% dos casos, no entanto os casos de primeira entrada atingem índices um pouco mais elevados, figurando em 32,6% do total de casos. Os casos com mais de 3 passagens representam 10% do total, essa seria, de fato, a reincidência relativa aos casos de adolescentes que iniciaram o cometimento de atos infracionais em tenra idade e com histórico de retorno repetitivo ao mesmo ato infracional.

O CAI-BELFORD ROXO PELO CAI-BELFORD ROXO SEUS ADOLESCENTES FALAM COMO FALAM

O que aqui se apresenta é a fala dos adolescentes, resultado de dois grupos realizados na unidade. O primeiro contou com 9 participantes escolhidos de forma aleatória, pertencentes ao alojamento do andar superior da unidade. O segundo grupo, com 13 componentes, pertencia ao alojamento denominado "enfermaria"

Ressalta-se que houve, propositalmente, uma distinção na escolha, não dos adolescentes, mas dos alojamentos a que pertenceriam, posto haver entre os diversos espaços uma clara diferença. No alojamento da "enfermaria", convivem adolescentes que se relacionam bem entre si e entre os funcionários e direção. São os conhecidos como abargados[6].

6 Expressão que designa os adolescentes que ajudam nas tarefas da unidade e/ou relatam à direção fatos que ocorrem neste espaço.

Já nos alojamentos do piso superior convivem adolescentes que apresentam relacionamentos variados com o corpo funcional, bem como entre si.

A título de esclarecimento, a unidade conta, em seu andar superior, com 26 alojamentos, sendo 16 individuais – destinados aos que apresentam algum tipo de motivação aos quais o agrupamento colocaria em risco as suas vidas ou a de outrem – e 10 alojamentos coletivos, dos quais 7 encontram-se funcionando e 3 sem uso, aguardando por verba para obra de manutenção (instalação de mictório e lavatório).

No piso inferior, coexistem os alojamentos da "triagem" e "enfermaria" que deveriam receber, respectivamente, os adolescentes recém-chegados à unidade e os que se encontrassem necessitando de cuidados médicos. Todavia, em função da superlotação, que atinge quase a totalidade das unidades do DEGASE, esses alojamentos são utilizados como alojamentos comuns. No caso do alojamento da triagem, vem sendo utilizado pelos adolescentes que mais se envolvem em situações conflituosas no interior da unidade. Os próprios adolescentes fortalecem a visão que todos têm deles, reproduzindo seu papel de "poderosos", esse poder de ser temido imita de certa feita a prisão de adultos, é de Dráuzio Varella a observação sobre um dos pavilhões do presídio do Carandiru: "A principal característica do oito, no entanto, não está na planta física ou na superlotação, mas na paisagem humana. Vão para lá os reincidentes no crime; réus primários são raros. A concentração de presos conhecedores das leis da cadeia estabelece regras de comportamento bem definidas." (Varela, 1999, p.33).

Durante o desenvolvimento do grupo, a presença foi facultativa, sendo apresentado o tema internação de modo amplo, afim de que as questões que viessem emergir fossem, de fato, o que apresentasse relevância para o grupo. As questões mencionadas versaram sobre: família, medida socioeducativa, atividades ocupacionais e profissionalizantes, relacionamento interpessoal e o sistema de privilégios ou a "simpatia".

A primeira opinião que surpreende diz respeito ao não estabelecimento de prazo de duração da medida socioeducativa de internação, reclama A., 15 anos: "a cada relatório é um sofrimento", enquanto avalia D., 17 anos: "a incerteza do tempo atrapalha planejar a saída, não dá para pensar no que fazer lá fora, se não sei quando vou sair". De modo distinto ao apresentado no Código de Menores, a internação, sob a lógica da MSE, passa a ser obrigatoriamente avaliada a cada seis meses, entendendo-se que, como pessoa em processo de educação, não é possível ao Juiz da Infância e da Juventude supor previamente em quanto tempo qualquer adolescente estará preparado para o convívio

em comunidade sem a prática de atos infracionais. Na verdade, o fim desta incerteza, ou seja, o estabelecimento prévio de seu período de duração levar-nos-ia a trazer a lógica da pena, utilizada na legislação dos imputáveis (adultos acima dos dezoito anos), para a estrutura da MSE, o que não se coaduna com o propósito da Socioeducação; seria um retrocesso.

Ainda em relação à duração da medida, W., 16 anos, acha que: "o tempo deveria depender do ato infracional". Na verdade, o ato infracional, no que tange à sua gravidade, determina, sim, qual a medida a ser imposta e não necessariamente seu período de vigência. Não houve consenso nessa discussão, alguns achavam que a duração deve prevalecer sobre o ato, enquanto outros achavam que deveria ser sobre o comportamento. Todos foram unânimes, contudo, quanto ao tempo máximo – três anos – achando excessivo.

Os adolescentes, não tendo vivido sua internação sob a égide do Código de Menores, não apreendem a dimensão do largo que separa não se ter um período pré-estabelecido do significado de não se ter prazo máximo de internação, ou internação até os 18 anos de idade, independente de qual idade essa foi iniciada.

A MSE de internação é vista por estes como sendo ligada a sofrimento, independente do sofrimento da privação de liberdade, do afastamento do convívio com seus familiares e com seus pares. Como se fosse preciso sofrer para mudar, W., 16 anos, é que avalia: "ficar pouco tempo aqui é mole".

As reincidências são pensadas por eles, de certa forma, como imaturidade ou ainda por terem permanecido pouco tempo. "Tem gente que sai e volta, é bobeira deles", diz R., 17 anos. Entre os membros do grupo, houve quem defendesse a ideia de que o preparo para o retorno ao convívio comunitário dependesse unicamente de sua forca de vontade. "Depende de mim mesmo não voltar a praticar assaltos" diz R., 17 anos. Outros acreditam depender deles próprios, mas consideram a necessidade do trabalho institucional e do apoio da família. Creditam o trabalho institucional à possibilidade de um processo de reflexão dentro da institucionalização, mas que nem todos o fazem. Arriscando uma proporcionalidade, F. 17 anos, afirma: "de 100%, 25% (dos adolescentes) param para pensar".

Uma grande crítica diz respeito a pouca disponibilidade de atividades profissionalizantes, em número insuficiente para preencher o espaço de tempo diário desses adolescentes. As famílias também expressam o desejo de ocupar o filho, quando de modo constante solicitam que o coloquemos em oficinas. "Bota ele para fazer qualquer coisa, lavar o chão, limpar o

alojamento, não pode é ficar sem fazer nada, porque pensa besteira" diz T. mãe de R., 17 anos, na unidade há oito meses. W., 16 anos, expõe: "Menor 'tira a cadeia' dormindo (risos), porque não tem atividades". D., 17 anos, acrescenta: "se tivesse mais atividades para não pensar no que fez lá fora, seria melhor". A ociosidade acaba redundando em motivo para desavenças entre os adolescentes. "Sem o que fazer, a gente começa na "meação"[7] afirma P., 18 anos, R., 17 anos, analisa: "se tivesse mais o que fazer, aconteciam menos rebeliões e brigas".

É através da profissionalização, ainda que tida de forma incipiente, que se pode propiciar ao adolescente a construção de um projeto de vida. Não se trata de reduzir a questão da infração a um patamar, exclusivamente, econômico, em que cometer atos infracionais é igual a custear sua própria sobrevivência. Tampouco, trata-se de substituir a educação escolar pela profissionalização. O que se pretende é criar mecanismos que o preparem para sua inserção futura no mundo do trabalho que, aliando-se ao estudo, possibilitem a ele garantir seu espaço no universo do labor.

Sobre a importância das atividades pedagógicas, Antônio Carlos Gomes da Costa avalia que sua inexistência relega a internação ao aspecto meramente correcional: "sem esse aspecto (atividade pedagógica), ainda que cercado de todos os demais cuidados na sua aplicação a internação seria mera detenção". (Cury et *al.* P.380).

A restrição de atividades enseja outro fenômeno típico da internação: a "simpatia", conforme traduzem os adolescentes, e que Goffman classifica de sistema de privilégios "... apresentadas ao internado como possibilidade, estas poucas reconquistas parecem ter efeito reintegrador, pois reestabelecem as relações com todo o mundo perdido..." (Goffman, 1987, p.50). Não obstante ao caráter positivo trazido pelo autor, os privilégios por não atingirem a todos, agindo de forma seletiva e excludente, formam uma outra via de marginalização no interior da internação. Um exemplo clássico foi M., 18 anos, inserido em tantas atividades, que, para ser atendido por seu técnico, quase se fazia preciso que o este marcasse horário entre as diversas atividades do adolescente, enquanto outros participavam de apenas uma oficina.

O entendimento do que venha a ser socioeducar nem sempre é claro para os adolescentes. Na verdade, a ação socioeducativa insere uma amplidão tão infinita de aspectos que se torna difícil a apropriação de seu conceito por

7 Expressão utilizada pelos adolescentes para classificar brigas, discussões que se iniciam sem motivações, apenas para perturbar os colegas.

todos. Os adolescentes falam sobre processo de reflexão, de pensar sobre o que se fez, como se os condicionantes de sua intercorrência fossem apenas de cunho pessoal e não envolvessem, por conseguinte, sua inserção no mundo capitalista.

O viés fundamental dessa discussão aparece, na verdade, anterior a qualquer proposta de socioeducar. Trata-se de considerar a não garantia dos direitos básicos de cidadania, qual sejam, educação, saúde, habitação, segurança, lazer e trabalho, concernentes ao adolescente por si só e sua família. Quando todos os direitos, ou ainda alguns, não são oferecidos de forma regular e eficiente, os adolescentes passam a ser incluídos no grupo, ao qual as políticas de assistência se dirigem. De um modo bastante excludente e cruel, muitos adolescentes que cometem atos infracionais passam só então a terem seus direitos fundamentais garantidos.

Traduzindo sob a lógica do ECA, a socioeducação envolve, para além da reflexão e responsabilização pelo ato que culminou na internação, a implementação desses direitos, considerando o adolescente e sua família, segundo a realidade na qual estão inseridos. As ausências das políticas públicas de atendimento são parcelas da ineficiência e reincidência do processo socioeducativo, posto ser, o adolescente liberado remetido de volta à mesma sociedade excludente.

A relação da equipe técnica de referência se fez presente, na discussão, de modo crítico: alguns achavam que a equipe colabora com os adolescentes, uma vez que é o relatório por ela realizado que os remete à apreciação do Juiz, possibilitando com isso sua progressão. Outros, em contrapartida, acham que quando o relatório não "está limpo", ou seja, o adolescente cometeu alguma ação negativa no interior da unidade ou não se encontra preparado para retornar ao convívio em comunidade, então a mediação do técnico pode vir a ser prejudicial.

É R., 16 anos, quem, opinando, descreve a função do técnico: "Analisar, ajudar, mas não julgar" por escopo faz crítica ao fato de se sentirem analisados pelo técnico: «Se está rindo (o técnico) coloca no relatório, se está triste coloca também». A colocação de F., 15 anos, revela o quanto é ruim ser observado e, de certa forma, como passam a agir de modo controlado, objetivando mostrar uma determinada imagem que o leve à liberação.

Traduz-se a função do técnico frente ao relatório, como de extremo desconforto. É inferir sobre a vida de outrem, trazendo, à tona, elementos que não necessariamente são os mais relevantes e por vezes omitindo outros de grande importância. Não se trata de analisar a qualidade do relatório, mas sim de relacioná-lo ao patamar de "poder" que o técnico exerce nesse

momento sobre o adolescente. “Poder” que lhe é conferido por força de sua atividade profissional, mas que não intenta assumir com tal faceta, qual seja, a de conferir um caráter negativo ou persecutório sobre o adolescente.

Não só no relatório em si, mas em todo o trabalho socioeducativo junto ao adolescente, deve-se unir as questões gerais, inerentes a todo o grupo, com a subjetividade de cada um de seus partícipes. Eis um grande desafio.

O relacionamento no interior da instituição também foi citado nos dois grupos realizados, tanto em relação à solidariedade entre os adolescentes quanto na relação com o corpo de agentes de disciplina. Em primeira instância, por serem eles os responsáveis diretos pelo rígido controle das atividades e do comportamento, não menos importante é o fato desses dois grupos viverem todas as fases de um dia, ocupando o mesmo espaço. Utilizando a terminologia de Goffman:”...dormir, brincar e trabalhar... todos os aspectos da vida são realizados no mesmo local e sob uma única autoridade” (Goffman,1987, p.17)

Em relação à solidariedade, é fato que ela ocorre, conforme fala R., 15 anos: “Quando eu perdi meu irmão, o W. me deu a maior força”, mas é o citado quem melhor e explica: “Quando um adolescente chega, a gente ajuda, dá biscoito, quando ainda não chegou sua visita...mas depois a gente observa se o cara não for legal, não se dá mais nada”. Apesar de não ter sido dito de forma explícita, há outras formas de solidariedade cotidiana: sempre que alguém no alojamento está doente e alguns não podem andar, por exemplo, os demais o ajudam chegando a carregá-lo no colo, se for preciso. Outro viés da solidariedade, que esbarra negativamente na relação com os agentes, percebe-se nas situações em que um adolescente resolve revidar a agressão sofrida por um colega, em geral essa posição é combatida pelo corpo de agentes, posto ficar no limiar da solidariedade com o exercício de uma liderança nociva ao grupo. O famoso “Xerife”.

A relação de conflito com os agentes também foi questionada. O grupo de adolescentes do alojamento “enfermaria”, por pertencer a um espaço cujos integrantes mantêm uma relação de confiança com o todo da unidade, não se ateve muito às questões relativas a conflitos e violência, mas logo em seguida mudaram o tema de suas falas, provando, por conseguinte, que isso não é relevante porque não os atinge. Já no grupo 1, pertencente aos alojamentos do segundo andar, as mencionadas questões situaram boa parte da discussão, repetindo-se por todo o caminhar da discussão, dificultando a transposição para outras temáticas que, igualmente, os envolvem.

A família foi quase um tema transversal a toda a fala dos dois grupos. É entendida por eles como sendo primordial para o seu retorno ao convívio

comunitário. Com unanimidade, todos creditaram uma possível modificação de suas atitudes, um não envolvimento com ato ilícitos, ao apoio da família.

A família se sobrepõe de forma muito importante para cada um deles, seja porque eles se preocupam com o que ela possa estar sofrendo, seja porque a família se preocupa com eles dentro da instituição, seja, ainda - em especial com relação às mães -, a reclamação quanto à revista corporal, a que todo visitante/família que entra na unidade é submetido.

Dada a dinâmica própria de qualquer instituição, ou seja, a constante mudança, cumpre registrar que à época da realização desses grupos não havia sequer a proposta de instalação das telessalas de aula cujas atividades se iniciaram em outubro de 2000, através do convênio VIVA RIO/FAT/FIESP, pondo fim à ociosidade, pois quase todos os adolescentes estavam inseridos na escolarização.

Outra mudança diz respeito à postura dos adolescentes. À época da pesquisa, os adolescentes inseridos no CAI-Belford Roxo andavam pela unidade com braços livres e cabeça erguida, fato distinto de todas as outras unidades fechadas onde a postura deve ser: mãos para trás e cabeça baixa. Em 1º de outubro de 2000, os adolescentes provocaram a primeira rebelião da unidade, no intuito de fugir, mas não obtiveram êxito. Assim houve um retrocesso e na época estiveram todos de mãos para trás e com as cabeças baixas. Acompanhando novamente a ideia da dinâmica institucional, foram os próprios adolescentes que reconquistaram de volta esse diferencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura e a prática institucional revelam o quanto a vida dos adolescentes, hoje, em conflito com a lei e, anteriormente, em "situação irregular" – em ambas as situações sob a tutela do estatal – esteve e ainda está interligada à institucionalização.

Após a instauração do ECA, com o aumento do elenco das medidas socioeducativas, a internação deixou de ser a mais usada entre as atitudes frente à adolescência "problemática" – que gera problemas ou que sofre os tais problemas – contudo, o entendimento de que é o jovem quem deve ser modificado e não a sociedade perdura. O eixo fundamental não foi deslocado dessa ótica. Não obstante haja um prazo máximo de internação, o que passou a coibir a longa vivência institucional, responsável pelo despreparo do então "menor" para a vida extramuros, ainda assim a relação

do adolescente continua entremeada de instituições: Sistema Judiciário, estado, municípios, conselhos de direitos e conselhos tutelares.

A ausência das políticas fundamentais, educação, saúde, trabalho e lazer atinge os adolescentes e suas famílias que, oriundos das classes desprivilegiadas dentro do extrato social, não conseguem se manter economicamente. A massificação da mídia com a busca do consumo desenfreado de bens conclama os jovens a desejarem e consumirem mais e mais. A facilidade com que se galga poder e prestígio através dos objetos e vestuários de valor, aliada ao uso da arma de fogo, provoca a sensação de poder do ponto de vista simbólico e, de fato, confere um poder real contra os pretensos inimigos. A conjugação de todos esses elementos, acrescida ainda da fragilidade das relações familiares e das instituições da sociedade, remete esse adolescente à criação de novos vínculos de ligação e em consequência a inserção no cometimento dos atos infracionais.

Na avaliação da eficácia na aplicação das medidas socioeducativas, esbarramos em alguns entraves, entre eles a não concretização total dos requisitos elementares das MSEs, qual sejam, escolarização, profissionalização e atendimento em grupos reduzidos, sem os quais a medida é mera ação segregatória.

A reincidência, ainda que baixa no CAI-Belford Roxo, traduz o quanto as propostas de MSEs têm sido incipientes e o quanto são igualmente falhas as políticas públicas, pois os adolescentes, na medida em que vão retomando paulatinamente sua liberdade, vão se inserindo na oferta de direitos a que todos os cidadãos fazem jus. E aí, onde está a vaga na escola, o emprego (no caso dos maiores de 16 anos), o tratamento de drogadictos, o acesso aos cursos profissionalizantes? Se tudo isso falha, o adolescente passa a depender tão somente de si mesmo e de sua família, o que por vezes é insuficiente.

A viabilização da medida socioeducativa propõe como desafio repensar e superar a visão de educação estritamente do ponto de vista da escolarização, envolvendo na ação socioeducativa elementos de cultura, esporte, lazer, atividades laborativa e profissionalizantes. Toda essa sorte de práticas deve ser conjugada na busca de um projeto de vida, circunstanciado a história de cada adolescente e de sua família.

Na Medida Socioeducativa de Internação, são dois os eixos prioritários cuja ineficácia pode fenecer o jovem e a própria unidade: a superlotação e a carência de recursos humanos. A manutenção das unidades em seu patamar quantitativo permite um trabalho mais efetivo sobre os adolescentes, em suas questões coletivas e individuais, assim como não sobrecarrega o corpo

funcional. No quesito funcionário faz-se preciso capacitações frequentes que o levem a entender as mudanças na dinâmica da sociedade que atravessam tanto o cotidiano da instituição quanto o dos adolescentes. Uma alocação funcional racional, ao nível do quantitativo das unidades e em relação à função específica que o profissional irá desempenhar, também são condições que propiciam a eficácia na aplicação da Medida Socioeducativa.

Ultrapassar o entendimento desse adolescente como sendo apenas um número de matrícula, ou um ato infracional cometido, o conduzirá novamente à sua condição de pessoa em desenvolvimento a ser trabalhado em todos os seus aspectos e peculiaridades.

REFERÊNCIAS:

O ADOLESCENTE e o ato infracional: novo cenário, novos atores. **Cadernos do Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência - CBIA** n. 3, Ministério da Ação Social, março/abril, 1992, p. 38-51.

BAZILIO, Luiz Cavalieri.(org.) **Infância Tutelada e Educação:** história, política e Legislação**.** Rio de Janeiro: Ravil, 1998.

BRASIL. **Lei 6.697 de 1979.** Institui o Código de Menores. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6697.htm#:~:text=1%C2%BA%20Este%20C%C3%B3digo%20disp%C3%B5e%20sobre,nos%20casos%20expressos%20em%20lei. Acesso em 10 dez. 2024.

BRASIL. **Lei 8.069 de 90**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm Acesso em:10 dez. 2024.

CURY, Munir, AMARAL E SILVA, Antônio Fernando do,MENDEZ, Emílio Garcia. **Estatuto da Criança e do Adolescente comentado** : comentários jurídicos e sociais. São Paulo: Malheiros Editores, 2012.

GOFFMAN, Erving. **Manicômios, prisões e conventos.** Perspectiva: São Paulo,1987.

PILOTTI, F. ; RIZZINI, I. **A arte de governar crianças:** a história das políticas sociais, da legislação e da assistência no Brasil.Rio e Janeiro: Ed. Universidade Santa Úrsula, 1995.

POLÍTICAS públicas e estratégias de atendimento socioeducativo ao adolescente em conflito com a lei. Brasília: Ministério da Justiça, 1998.

VARELLA, Drauzio. **Estação Carandiru**. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

VOLPI, Mário (org.) **O adolescente e o ato infracional**. São Paulo: Cortez Editora, 1999.

A PRÁTICA INTERDISCIPLINAR: UMA REFLEXÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO PROJETO NOSSA CASA.

LÉIA MARTINS PIRES FIGUEIREDO[1]
ROSEANA SOARES DA SILVA PALMAR[2]

O presente trabalho visa introduzir algumas reflexões frente às aproximações interdisciplinares que estão sendo desenvolvidas/construídas no interior da prática profissional do Projeto Nossa Casa.

Ressaltamos, contudo, que a evolução dessa perspectiva interdisciplinar implicará em mudanças qualitativas no atendimento ao adolescente em conflito com a lei, quando faz uso/abuso de drogas.

A proposta e as ações se inserem em um novo paradigma pautado na desinstitucionalização que orienta atualmente algumas práticas em saúde mental.

No interior desse paradigma, nos deparamos com diversas estratégias que garantem a implementação de um trabalho voltado para uma concepção democrática e pluralista.

Lembramos, porém, que o pluralismo é a "abertura para o diferente, desrespeito pela posição alheia, considerando que essa posição, ao nos advertir para os nossos erros e limites e ao fornecer sugestões, é necessária ao próprio desenvolvimento de nossa posição e, de modo geral, da ciência" (VASCONCELOS, Apud Coutinho-1997:134).

Atentos a essa formulação é que percebemos que a perspectiva interdisciplinar é desafiante e necessária para oxigenar o sistema socioeducativo atualmente vigente em nosso país. Assim como facilitar as ações terapêuticas desenvolvidas no Projeto Nossa Casa para que então possamos implementar a proposta assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, vigente desde 1990.

Para o Serviço Social especificamente, o trabalho interdisciplinar dentro do Projeto Nossa Casa constitui-se um desafio.

Assim, achamos necessário tecer algumas considerações sobre a atuação do profissional e a participação do Serviço Social na clínica das toxicomanias no sistema socioeducativo.

---

1 Assistente Social do DEGASE.
2 Assistente Social do DEGASE.

O DEGASE é o órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do estado do Rio de Janeiro que funciona como executor das Medidas Socioeducativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei que são encaminhados pela Vara da Infância e Juventude.

O Sistema de um modo geral utilizado para atender os adolescentes em conflito com a lei vem de longa data, deparando-se com uma tendência penitenciarista. O punir surge em detrimento do recuperar com consequências desastrosas para o adolescente.

No Rio de Janeiro, começamos com o antigo Serviço de Assistência aos Menores – SAM – que, na prática, era visto como um depósito de adolescentes, sem tratamento educativo e com mínimas possibilidades de mudança.

Com o advento do Estatuto, Lei 8069, algumas estratégias foram pensadas, a fim de se garantir as mudanças necessárias no campo da infância e juventude no Brasil.

No que se refere à sociedade, percebemos que houve uma maior conscientização em torno da questão. Apesar, ainda, de ser incipiente para que existam de fato caminhos possíveis à inclusão de jovens em conflito com a lei.

Na essência do sistema socioeducativo atual, aparece, entre outras preocupações, a necessidade de promover aos jovens reais possibilidades de desenvolvimento biopsicossocial. Percebe-se, porém, que em contrapartida, existem diversos obstáculos que se interpõem para que essa ação se concretize.

No Seminário Ações Socioeducativas e Políticas Públicas para Infância e Juventude no Estado do Rio de Janeiro, no período de 26 a 28 de maio de 1998, realizado a partir da parceria DEGASE e UERJ, algumas dificuldades foram apontadas em relação ao processo de ressocialização de jovens em conflito com a lei: "a ausência de políticas públicas/falta de vontade política, o desentrosamento entre as autoridades, a falta de recursos humanos, materiais e financeiros e o pouco envolvimento da sociedade civil com esta questão."

Na busca efetiva de mudança, o DEGASE, sensível ao seu momento, percebe a necessidade e a urgência de agir concretamente, na política de atendimento aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e que fazem uso/abuso de drogas, em apresentar uma resposta terapêutica a essa questão, proporcionando possibilidades de ações diferenciadas e a construção do Projeto Nossa Casa.

O surgimento desse projeto registra uma nova visão no sistema socioeducativo, com perspectiva de um trabalho interdisciplinar no uso abusivo das drogas, bem como sua família. E que aponta para a importância do "tratamento" aos jovens que se encontram nessa situação. Assim, além da necessidade de um trabalho de educação e recuperação, o sistema socioeducativo inclui a visão terapêutica para lidar com o problema da droga.

O consumo cada vez mais crescente e abusivo de drogas é um fato que tem um imenso potencial mobilizador. A compreensão diante da droga passa por diversas questões multifatoriais.

A nossa experiência tem colocado que nem todo jovem que prova drogas é toxicômano. Cada caso exigirá uma abordagem diferenciada, porque são situações e histórias de vida diferentes.

As drogas são substâncias que, em um dado momento, visam à negação dos sofrimentos e, ao mesmo tempo, à busca de prazer. Segundo a OMS, o conceito de toxicomania equivale a um "estado de intoxicação periódica ou crônica, nocivo ao indivíduo e à sociedade, causado pelo consumo repetitivo de droga sintética ou natural". Quanto à sua classificação, temos as legais, quando são aquelas comercializadas livremente - bebidas alcoólicas e fumo. E as ilegais cujo tráfico e comércio são proibidos pelas leis vigentes: maconha, cocaína etc.

A adolescência é considerada um momento muito especial da vida. É uma fase de transição, mudanças e passagens. É, portanto, um lugar de dúvidas, questionamentos, intensas e rápidas paixões e desafios.

Percebe-se que os adolescentes, diante dos desafios decorrentes dessa fase e as diversas razões de ordem psicossocial, contribuem para o uso/abuso das drogas.

A importância de se conhecer a história de vida, social e familiar dos jovens atendidos no Projeto Nossa Casa, vem apontando para uma prática mais comprometida com a realidade dessa clientela. Em que a família é uma das vezes o local de conflito, desafios e dificuldades relacionais entre pais e filhos.

O tráfico de drogas é uma indústria de controle do crime que fornece lucro e trabalho. Cada vez mais, centenas de adolescentes são atraídos por esse comércio hediondo da droga. É nesse tipo de atividade que os jovens encontram saída para suas carências, oportunidades de emprego que não exigem experiências anteriores, folha de bons antecedentes nem a escolaridade, quando não tiveram.

As drogas em si e o crime organizado representam um perigo real à sociedade. Mas, ao mesmo tempo, não importa a negação do direito à educação, à saúde, à moradia, às condições dignas de vidas, quando também representam riscos, por serem realmente as "causas da criminalidade".

Acreditamos que o trabalho com o jovem envolvido com o crime necessita de ações quando viabilizem desenvolvimento de uma nova escala de valores, dentro da realidade.

O atendimento deve passar por três etapas, a considerar: reflexão, elevação da autoestima e elaboração de um projeto de vida.

A situação de exclusão social tem sido um dos nós críticos da população em geral atendida pelo DEGASE.

Alguns fatores como baixa renda familiar, moradia precária, escasso acesso à educação, à saúde e ao lazer, o baixo padrão de empregabilidade e a ausência de oportunidades de trocas culturais contribuem para a captura dos adolescentes pelo tráfico de drogas.

Núcleos familiares regidos apenas por mulheres que precisam exercer uma atividade laborativa para o sustento familiar são um fator que requer atenção, pois alguns adolescentes vivem nas ruas em situação de risco, longe das relações familiares e enfraquecidas pela fragmentação de seus membros.

Nesse contexto, o ato infracional e o uso abusivo de drogas ganham o seu espaço. A falta de oportunidades socioeconômicas para a construção de um projeto de vida, a "necessidade" ilusória de ascensão rápida, sem previsão de risco, e a falta do exercício de cidadania caracterizam adolescentes e familiares atendidos pelo DEGASE, com algumas exceções.

Existe em nossa sociedade uma lógica de exclusão que não permite a integração de todas as camadas nos programas assistenciais.

Quando falamos de reinserir, reeducar adolescentes em conflito com a lei e suas famílias, falamos exatamente de reinserção em qual sociedade? Naquela que não oferece empregos, salários dignos, educação, saúde etc.?

No nosso trabalho, procuramos elevar a autoestima dessa clientela, refletir sobre questões que possibilitem a construção de um projeto de vida. Entretanto, nos deparamos com uma escala de valores imposta por essa política de exclusão: é mais fácil um emprego no tráfico, ganhando quantias fantásticas, do que perceber um pequeno salário ao final do mês, ou nenhum salário, que não possibilitará a compra de bens materiais tão almejados.

O narcotráfico passa a ser uma nova modalidade de sobrevivência.

Se antes, os atos infracionais estavam mais voltados para roubos e furtos, hoje, a fonte de renda é o narcotráfico que vem para suprir as necessidades que as políticas públicas não dão conta.

Costumávamos ouvir nas nossas visitas domiciliares frases como: "só consegui ficar curada da minha doença, porque o tio do morro pagou a minha consulta no médico e comprou os remédios" ou "O enterro do meu filho foi pago pelo tio".

A quem devemos culpabilizar? Ao adolescente que se envolve com o tráfico e com as drogas?

É esse adolescente e sua família que chegam até o Projeto Nossa Casa.

Necessitamos pensar em transformações quanto às ações implementadas com esses adolescentes. A proposta descrita pelo ECA garante a esse universo medidas protetivas e tratamento e o Projeto Nossa Casa nasce dentro desse contexto. Assume o compromisso de desenvolver ações efetivas para organizar um espaço de tratamento para os adolescentes que fazem uso abusivo de drogas.

Além dos entraves e peculiaridades inerentes à clínica das toxicomanias, deparamo-nos também com a questão polêmica do cumprimento da medida socioeducativas e de todos os desdobramentos dessa questão.

A atuação do Serviço Social na clínica das toxicomanias no Projeto Nossa Casa é ainda um processo em construção.

As nossas ações estão embasadas no fato de atendermos adolescentes e famílias que em comum têm apenas o fato de fazerem uso de drogas, mas que apresentam particularidades, com histórias de vida, contexto social e familiar diversos.

A falta de instrumental teórico requer um grande esforço por parte dos profissionais, para entender a dimensão da questão, entretanto, o Serviço Social que lida com a subjetividade do indivíduo, a sua contextualização sociocultural e familiar, caminha a passos largos para buscar a definição da sua atuação.

Não podemos nos deter apenas ao enfoque do uso da droga, mas sim em todos os aspectos que envolvem a vida do adolescente, das suas relações familiares e relacionamento interpessoal.

Temos clareza de que não podemos ser instrumento de controle social, reprodução de um modelo econômico que gera contingentes de excluídos que não dá conta de resolver o problema que na maioria das vezes é controlado com a repressão.

A experiência inicial do profissional de Serviço Social na instituição DEGASE era apenas a do acompanhamento da medida socioeducativa. Com a implantação do Projeto Nossa Casa, nos vimos diante de algumas questões:

- De ter que fazer valer o direito do adolescente ao tratamento, conforme prevê o ECA.
- De lidar com a ambiguidade: desejo x determinação judicial de tratamento antidrogas.
- De se fazer compreender o investimento dessa clientela na proposta de trabalho.
- Lidar com a precariedade de recursos.

Nesse contexto, a contribuição do Serviço Social vem se construindo ao longo do tempo. Porém é fato que algumas considerações poderão ser apontadas neste breve relato.

Até então, a questão da toxicomania vinha sendo tratada mais com o enfoque clínico. O Serviço Social torna-se aí personagem importante na construção de um olhar crítico do indivíduo, ou seja, uma visão mais ampla do contexto em que esse indivíduo está inserido, o seu processo de exclusão e da falta de políticas públicas para o tratamento dessa clientela.

Contrariamente ao que imaginávamos, a nossa clientela não era basicamente constituída de toxicômanos e sim de usuários. De adolescentes capturados pelo tráfico que, pelas contingências políticas, sociais, econômicas e culturais, enveredam pelo caminho do uso/abuso das drogas.

Identificar esse sujeito, trabalhar suas questões, refletir interdisciplinarmente sobre esses fatores em que se encontram o adolescente e sua família são desafios que vêm sendo trabalhados pelos profissionais do Projeto Nossa Casa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Compreendemos que é através das relações sociais e de produção, da ação dos homens e da institucionalização da sociedade que o Serviço Social emerge. As ações operacionalizam-se através dos profissionais competentes sobre as especificidades de cada instituição.

O Serviço Social tem a função de intermediar a relação necessária entre a demanda e a oferta de serviços.

Configura-se, nessa relação, a figura do assistente social como um dos agentes, institucional e funcional, que permite desenvolver as condições gerais para o funcionamento das relações que se estabelecem entre o aparato institucional e as demandas emergentes.

Assim, a prática do Serviço Social é institucional não apenas por operacionalizar-se no interior das instituições, mas define-se por atuar no âmbito das relações entre a instituição e a população.

> Quando se trata de Serviço Social, os padrões de referência incidem exclusivamente sobre relações sociais, mesmo que a origem do "problema" seja natural (por exemplo, a doença). O fato de um indivíduo estar doente pode colocá-lo numa situação social tal que, além da ruptura dos padrões de normalidade natural, concretizada pelo não funcionamento adequado de seu corpo físico, alguns padrões de normalidade social também se encontram em xeque: o acesso ao tratamento, por exemplo, que é uma norma estreitamente social". (WEISSHAUPT, Jean Robert. As Funções Socioinstitucionais do Serviço Social/Jean Robert Weisshaupt (organizador)-SP: Cortez, 1985).

O Serviço Social não trata dos primeiros, ele se preocupa com os segundos. Assim, a formulação da questão do cliente seria: quais são os padrões de normalidade social que, ameaçados, provocam a intervenção do assistente social?

A legitimação e o reconhecimento da prática do Serviço Social se dão nas relações sociais reproduzidas na instituição, ou seja, a prática profissional enquanto processo institucional que faz uso de instrumentais analíticos.

Assim, para abordarmos a questão da interdisciplinaridade em todos os seus meandros, torna-se mais claro, se a colocarmos no campo das profissões e de suas instituições.

As práticas profissionais se criaram a partir do espaço que as profissões ocuparam no mercado de trabalho, a sistematização de suas técnicas e saberes, produzindo verdades e se legitimando na sociedade. O embasamento legal da profissão e as responsabilidades que lhe são aferidas constituem também um fator de análise da interdisciplinaridade. Além das fronteiras de saber e competências de cada profissão estabelecidas por organização corporativistas por uma cultura profissional própria.

> Assim, a proposta de interdisciplinaridade convive na prática com uma 'sombra' espessa de um conjunto de estratégias de saber/poder, de competição intra e intercorporativa e de processos institucionais e socioculturais muito fortes, que impõem barreiras profundas à troca de saberes e

> as práticas interprofissionais colaborativas e flexíveis. (VASCONCELOS, Eduardo Mourão. Serviço Social e Interdisciplinaridade, o exemplo da saúde mental. Revista Quadrimestral de Serviço Social. São Paulo, Cortez, 1997).

Quebrar as defesas corporativistas e poder passear pelo espaço das diferenças, buscando os diversos ângulos que uma realidade é capaz de proporcionar, é o grande desafio da prática interdisciplinar.

O Serviço Social, na tentativa de romper com o processo de alienação em que a prática profissional está envolvida, assume a esperança e o desejo de produzir novas alternativas de prática que são capazes de lutar por um novo tempo e uma nova sociedade.

A interdisciplinaridade se inscreve nessa busca, a ponto de exigir que cada profissão ultrapasse os seus próprios limites, aceitando as reflexões de outras disciplinas. A reciprocidade, a mutualidade são pressupostos necessários para uma postura diferente frente ao conhecimento. O que resultará a substituição da "concepção fragmentária pela unitária do ser humano" (Martins de Sá, p.82).

Pela complexidade do saber relacionado a tóxico dependência, em que inúmeras pessoas são atingidas em todo o mundo e a sociedade ainda não conseguiu encontrar uma resposta eficaz. É que percebemos que uma postura pautada na interdisciplinaridade abrirá atitudes menos preconceituosas, mais abertas, percebendo que todo conhecimento é importante.

O reconhecimento de um fazer diferenciado no campo das toxicomanias abre possibilidades para a intersubjetividade como meio de interação, possibilitando o diálogo como condição à existência da interdisciplinaridade.

Assim, a interdisciplinaridade poderá ser utilizada entre os setores heterogêneos que fazem parte de uma mesma ciência. A sua aplicação busca a superação de obstáculos de ordem psicossociológicas, culturais e materiais.

É fato que a questão das toxicomanias não é privativa de uma única área. Existindo, assim, a possibilidade de uma interlocução entre essas áreas que se encontram como uma estratégia fundamental para que as ações não se estreitam nem se cristalizam no interior dos seus respectivos conhecimentos.

Reconhecemos que o trabalho interdisciplinar é atravessado por uma postura profissional que permitirá se colocar e aceitar o "espaço da diferença" diante da pluralidade de ângulos que um objeto investigado pode indicar, que inúmeras formas de abordagem frente ao real são trazidas através desta aproximação.

Considerando que nenhuma profissão é única e absoluta:

> [...]sob certo prisma a interdisciplinaridade, compreendida como princípio constituinte da diferença e criação pode revelar-se uma alternativa para transpor as fronteiras instituídas pelas profissões, superadas endógenas, deixar de falar só com os mesmos, e, quem sabe, diluir as vaidades pessoais que o exercício acadêmico insiste em fomentar (Rodrigues, 1995. p. 156).

Essa perspectiva interdisciplinar se inscreve no interior da prática profissional do Projeto Nossa Casa. De qualquer forma essa ação acontece? E por quê? A maneira que enfocamos a questão da droga nos permite reconhecer que há uma pluralidade de contribuições para compreensão desse fenômeno, dessa prática. Na medida em que aceitamos como um princípio "a necessidade de revermos a condição ética na própria profissão, buscando um amadurecimento profissional que se reverta em um novo saber ético e social" (Rodrigues, 1995, p. 157). "Este passo vem sendo dado no sentido de cada vez mais reconhecermos que os problemas mais urgentes do século XX se distanciam da competência dos especialistas, pois o conhecimento se perde diante da complexidade do mundo" (Sá, 1989, p. 82).

A prática interdisciplinar no Projeto Nossa Casa é constituída, pensada e almejada através dos esforços profissionais que buscam nos debates o reconhecimento de um trabalho em comum, onde a interação aos conceitos e das metodologias atuam nos procedimentos para o estudo de casos.

A própria especificidade das toxicomanias e, por essa ser multifatorial, requer de todas as disciplinas envolvidas no tratamento contribuições, no sentido de olhar o indivíduo e suas particularidades.

A formação de miniequipes no Projeto Nossa Casa surge como uma proposta de um trabalho interdisciplinar em que o adolescente é avaliado por diversos profissionais, mas especificamente um assistente social, um psicólogo, um pedagogo, um agente terapêutico e um psiquiatra, profissionais que fazem parte das miniequipe, cujas diferenças e olhares diversos vêm se complementar em prol de um tratamento.

Ao chegar ao Projeto, o adolescente é acolhido num grupo de chegada, coordenado por um agente terapêutico. Passa pela avaliação dos profissionais acima citados que, após o término dessa, se reúnem num estudo de casos, elaborando, assim, um plano de tratamento para esse adolescente.

O envolvimento de cada profissional é fundamental, o respeito e a escuta das diversas abordagens são um exercício constante.

Como exemplo desse processo de trabalho, podemos citar o caso de A. M., 19 anos, que reside em companhia de duas irmãs e da mãe que trabalha como manicure para sustentar a família. É órfão de pai e, após o falecimento dele, começou a ficar mais tempo pelas ruas, quando iniciou o uso de drogas, aos 14 anos.

A. M. iniciou seu tratamento em fevereiro de 2000. Nesse mesmo mês o interrompeu, retomando-o em junho.

Com grande dificuldade em vincular-se ao tratamento, A. M. também demonstrava dificuldades em verbalizar suas questões. Dificilmente respondia o que lhe era perguntado e nada parecia ter muita importância.

No decorrer dos meses seguintes, várias entrevistas foram realizadas com o adolescente e sua genitora e vários encontros com os diversos profissionais. Como estratégia, e também por ser desejo do adolescente, foi montado um cronograma de atendimento e atividades, em que ele comparecia ao Projeto todos os dias para encontros individuais e grupais, e, uma vez por semana, uma reunião com o adolescente, sua genitora e os profissionais da miniequipe como forma de avaliar o processo de tratamento.

Esse processo, em que foi preciso respeitar posições, resistir às frustrações por não ter as próprias ideias aceitas, reconhecer os limites de cada um, quebrar as defesas e poder buscar a contribuição que cada saber proporciona é um desafio constante dessa prática interdisciplinar que está em construção no nosso Projeto.

Esse exercício para prática interdisciplinar não acontece apenas no interior das miniequipes, mas também na equipe como um todo, na discussão e na avaliação da proposta de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste breve ensaio analítico, pretendemos refletir sobre as sucessivas aproximações interdisciplinares que estão sendo constituídas e vividas pelos profissionais que compõem a equipe do Projeto Nossa Casa.

Reconhecemos que essa tarefa não tem sido fácil, porém compartilhamos que é através da conciliação dos limites entre a generalidade e a fragmentação das informações e dos conhecimentos que conseguiremos compreender o adolescente que faz uso/abuso de drogas.

Nossa atitude tem se desdobrado em ações que vêm proporcionando questionamentos, opiniões, discussões e atuações em torno dos problemas enfrentados na clínica das toxicomanias.

Ressaltamos que o estudo de caso descrito anteriormente e a avaliação do Projeto estão incluídos nesse fazer diferente. Outras iniciativas estão em processo de discussão.

Considerando que o trabalho implementado se constitui em um processo de articulação contínua e permanente, podemos perceber que os profissionais têm sido criativos diante dos impasses vividos no cotidiano institucional.

A perspectiva interdisciplinar bem exercida possui possibilidades de garantir uma complementaridade entre os saberes. _____

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Mônica Maria Torres de. A Política de atendimento à infância e juventude no Brasil. Contexto Neoliberal. **EM PAUTA** - Revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, n. 9, 1996.

BATTINI, Odária (org.). **Assistência social**: constitucionalização, representação, práticas. São Paulo: Veras Editora, 1998;

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências**. Diário Oficial da União**, Brasília, 16 jul. 1990.

BRITO, Leila Maria Torraca de (coord.). **Responsabilidades**: ações sócioeducativas e políticas públicas para a infância e juventude no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ, 2000.

FALEIROS, Vicente de Paula. **O que é política social**. São Paulo: Brasiliense,1986.

GOUVEIA, P; THEMI, N; SILVA, C (orgs.). Drogas: qualidade de vida e cidadania. ARAÚJO, M. E.; BARROS, J. C.; CRUZ, M. S.; MOTTA, A. M.; ROCCO, R. **Gestão comunitária.** Rio de Janeiro: Instituto de Investigação e Ação Social, 1999.

LOAS. Lei Orgânica da Assistência Social. Brasília, março/1997.

LAINO, André. A interdisciplinaridade na pesquisa. **Serviço Social e Sociedade**, n. 21, 1986.

MOREIRA, Flávio Barbosa. **Disciplinas ainda têm seu lugar**. Jornal do Brasil. 22 de outubro de 2000.

MARTINELLI, Maria Lúcia. **Serviço social.** Identidade e alienação. São Paulo: Cortez, 1989.

PONTES, Reinaldo Nobre. **Mediação e serviço social**: um estudo preliminar sobre a categoria teoria e sua apropriação pelo serviço social. São Paulo: Cortez, 1995.

RODRIGUES, Maria Lúcia. **O serviço social e a perspectivas relações entre as áreas do saber.** São Paulo: Cortez, 1995.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Subsídios para uma reflexão sobre novos caminhos da interdisplinaridade. In: SÁ, J.L.M. **Serviço Social e interdisciplinaridade**: dos fundamentos filosóficos à prática interdisciplinar no ensino, pesquisa e extensão. São Paulo: Cortez, 2002.

SOUZA, Marlise Ferreira de. **Refletindo a interdisciplinaridade na esfera Institucional**. [mimio]. Programa Rio em Família. Capacitação dos Gerentes de Projeto. Rio de Janeiro: SMDS,1997.

VASCONCELLOS, Eduardo Mourão. Serviço social e interdisciplinaridade: o exemplo da saúde mental. **Serviço Social e Sociedade**, n. 54, 1997.

VASCONCELOS, Ana Maria de. Serviço social e prática reflexiva. **EM PAUTA** - Revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, n.10, 1997.

WEISSHAUPT, Jean Robert (org.) **As funções socioinstitucionais do serviço Social**. São Paulo: Cortez,1985.

PANORAMA SOCIOINSTITUCIONAL NA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

NEIDE APARECIDA SILVA[1]

APRESENTAÇÃO

A hora se faz e com ela a oportunidade de se falar de um tema negado por uma sociedade, com o pretexto de excluir direitos, camuflar uma política socioeconômica e com isso encontrar os ditos "responsáveis" pela onda de violência em que a sociedade anda mergulhada.

Como profissional de Serviço Social, atuante e militante na área há pelo menos doze anos, acreditamos que muito ainda precisa ser estudado pelos profissionais em sua prática institucional, quando se veem de frente a entraves, no que se refere a sua ação técnico-científica.

Sem nenhuma pretensão a ter aqui um estudo aprofundado da temática que ora pretendemos abordar, apenas procuraremos apontar uma leitura, para a qual acreditamos que nossa atenção profissional deveria estar mais voltada, para melhor entendimento do panorama profissional, no conjunto das relações estabelecidas no dia a dia, entre os sujeitos das diversas ações, sejam eles: funcionários técnicos, operacionais e administrativos; direções ou mesmo os adolescentes inseridos nos diversos núcleos de atendimento.

Quando não conseguimos visualizar por qual viés perpassa todo o conjunto de informações que se estabelece no interior das unidades ou mesmo fora delas, facilitamos o processo doentio da tão falada instituição total que, em suas características, se assemelha ao universo profissional encontrado no sistema de atendimento.

Dividiremos o trabalho em quatro partes onde buscaremos abordar o que acreditamos serem os pontos congruentes desta reflexão.

Na primeira parte, apontaremos o Perfil Institucional, buscando dar um sentido de conjuntura e de impasses frente à construção do atendimento socioeducativo. Na segunda parte, apontaremos o processo social de absorção da garantia de direitos, refletindo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na terceira parte, apontaremos o Serviço Social numa reflexão

1 Assistente Social do Polo de Liberdade Assistida/DEGASE, Conselheira do CRESS 7ªR-RJ.

do processo ético quanto a sua prática, como também por onde se dará a resposta à sociedade com a Educação e a Cidadania.

PERFIL INSTITUCIONAL: CARACTERIZAÇÃO DE UM DEMONSTRATIVO SOCIAL

"A ideia de uma reclusão penal é explicitamente criticada por muitos reformadores. Porque é incapaz de responder à especificidade dos crimes. Porque é desprovida de efeitos sobre o público. Porque é inútil a sociedade, até nociva e cara, mantém os condenados na ociosidade, multiplica-lhe os vícios. Porque é difícil controlar o cumprimento de uma pena dessas e corre-se o risco de expor os detentos à arbitrariedade de seus guardiões. Porque o trabalho de privar um homem de sua liberdade e vigiá-lo na prisão é um exercício de tirania". (Michel Foucault, Vigiar e Punir).

CONJUNTURA DO CONTEXTO DA CRIAÇÃO INSTITUCIONAL NO BRASIL

Já se faz, no próprio processo histórico nacional, o sentido da visualização da infância desprovida como aquela que precisava ser gerida pela figura do Estado de forma incisiva e pelo controle da ordem.

No final do século passado, com a chegada da dita Abolição da Escravatura e da Proclamação da República, o contexto da economia e da política sociocultural no país passam por mudanças gritantes, principalmente no meio urbano, com os conglomerados sociais onde a população buscava novas formas de subsistência.

Esse novo patamar gerava inconformidade das elites e preocupava quanto às formas de controle social, tendo em vista que a vida na cidade demandava novos atributos e referências.

A própria forma organizacional da estrutura física da cidade favorecia ao que se via como imoralidade, a desordem, a doença e a criminalidade. Construíam-se ruelas e becos que favoreciam mais ainda à mística do perigo constante e abriam precedentes quanto ao transitar pelas ruas sem referência ou obstáculo.

Eram visíveis as diferenças sociais, com os contrastes entre o luxo e a ostentação da riqueza e a população conhecida como vagabundos, capoeiras prostitutas, pequenos trabalhadores, mendigos e pivetes, imagem que ainda parece ignorada pelas políticas sociais.

Tem-se referência de que já em 1898 crianças e jovens eram encarcerados na Casa de Detenção, a partir de recolhimentos nas ruas da capital, em função do cenário de pobreza e abandono existente.

O Estado tinha a sua intervenção e ação vista como saneadora e civilizatória, apesar de protestos veementes em favor da atenção ao abandono existente, considerando a problemática como uma questão social.

Mesmo abordando como situação problema ou como uma questão social, buscou-se simplificar aquele contexto com o resguardo da infância e da juventude através do que se chamou "salvar as crianças para salvar o país".

As rédeas da política de controle do Estado eram firmadas na teia de que era necessário libertar essas parcelas da sociedade, influenciáveis pela malandragem, separando os que ainda teriam condições de ultrapassar os horizontes perniciosos.

É exatamente na transição deste processo de construção de novos conceitos sobre a criança desvalida que se evidencia a assistência e se apresenta a figura da Justiça, consolidando a tutela do Estado. A visão amplificada destes dois elementos, Justiça e Assistência, cria o sistema de proteção e elabora legislação própria para regular os distúrbios sociais.

Essa legislação, no início do século XX, determinava o poder através de normas e procedimentos jurídicos que intervinham diretamente sobre esses menores e suas famílias em todos os níveis, tendo por referência os temores contra o aumento da criminalidade infantil. Obstando maior controle, inclusive pela força policial, a Lei 947, de 29 dezembro de 1902, que "Reforma o Serviço Policial no Distrito Federal":

> Fica o poder Executivo autorizado a criar uma ou mais colônias correcionais para a reabilitação, pelo trabalho e instrução, dos mendigos validos, vagabundos ou vadios, capoeiras e menores viciosos que forem encontrados e como tais julgados no Distrito Federal.

Observa-se com essa definição que pelo mero fato de ser sujeito da pobreza, as crianças já estariam enquadradas no que era legislado por essa lei, e com isso, a exacerbada condição de reformadores em defesa da criança, apenas perduraria a imagem da marginalidade que se mantém até os dias de hoje, apesar de terem acrescido com o tempo novas legislações e programas assistenciais, conhecidos como de Bem-Estar Social.

Ainda na referência do início do século, período ao qual estamos delimitando nossa visão, para parâmetro de análise, tendo em vista que ele

ainda é atual e clarifica, em sua imagem cotidiana como a sociedade, neste século, visualiza sua infância, desprovida de condições de vida. Buscamos ainda evidenciar e contextualizar com a imagem descrita pelo então Presidente da Republica Rodrigues Alves:

> [...] numa sociedade moderna e saneada era preciso também uma população expurgada de seus piores elementos (...) era urgente e indispensável reprimir a vagabundagem, o vício e o crime com a criação de colônias correcionais, preservando ao mesmo tempo, a mocidade que para aquele se dirigia, por meio de uma educação em instituições apropriadas (ano de 1905).

Tendo um pouco de criticidade, consegue-se perceber em que parâmetros se dava a avaliação do grau de exigências da resposta do poder político, certamente calcada em forças políticas em benefício da classe burguesa e do acúmulo de capital pelos grandes financiadores. Em detrimento da população pauperizada, em função de suas origens sociais e raciais, como do desprovimento da condição de trabalho nos centros urbanos, e mesmo nos rurais, dos operários nacionais.

É interessante, quando buscamos visualizar todo o quadro demonstrado na realidade social, a partir do final do século passado, e perceber que as discrepâncias da formação do núcleo social naquele contexto já eram achacadas de insólitas manifestações de exclusão.

Essas barreiras, ainda não transpostas e absorvidas culturalmente pelo conjunto social, dão a ordem de organização, em que se julga o processo de desapropriação, como único gerenciador da violência que assola os grandes centros urbanos, tendo em cada dia o reforço do sentido de privar para defender e resguardar a sociedade, ao invés de buscar responder às necessidades de subsistência social que acabam desmontando a estrutura social.

DEGASE, IMPASSE FRENTE À IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

> "O sistema socioeducativo não ampara o retribucionismo hipócrita (prender para satisfazer a sociedade, para que este ache que está sendo resolvido o problema), nem o falso protecionismo. O sistema socioeducativo pugna pela

> recuperação do adolescente que tenha tido um desvio de conduta, que tenha se envolvido com a infração penal" (Judá Jessé de Bragança Soares[2]).

Em 1993, foi criado pelo Governo do estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Justiça e Interior, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) com a responsabilidade de responder pela política de atendimento a adolescentes autores de ato infracionais.

O então Centro Brasileiro da Infância e Adolescência (CBIA), a ex-Fundação Nacional do Bem-estar do Menor (FUNABEM), passando sua prerrogativa de agenciador responsável pela tutela do poder público a essa população específica, responde ao que apontava a lei, quando menciona que a política social de atendimento deve ser trabalhada a nível local, entregando ao Governo do estado, patrimônio e a responsabilidade com a questão.

A criação do Departamento, nessa devida Secretaria, gerou na sociedade civil organizada, inclusive em plenárias no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), grande polêmica e impasse quanto ao devido setor do estado onde deveria se implementar a política de atendimento, entre outras manifestações, pela preocupação histórica de como a própria FUNABEM havia trabalhado as questões inerentes à prática institucional, principalmente nas unidades fechadas, em situação de arbítrio frente ao que determina a lei.

Trabalhar o contexto de atendimento a uma política de atenção à adolescência em conflito com a lei perpassa basicamente pelo grau de compreensão que se tem desse contexto, não só pelo que já foi apontado em nossa análise, mas também pelo que historicamente, com o CÓDIGO DE MENORES e da POLÍTICA DE BEM ESTAR SOCIAL, viu-se ao longo dos tempos. Um estágio de preconceitos e deformação da adolescência em que se "animalizava" o cidadão, frente às questões sociais que o enquadravam, como a margem dos seus deveres, mas também como de seus direitos sociais.

Numa concepção dominante de marginalidade, esta se faz única e exclusivamente pela ação individual do próprio, que o descreve como à margem, pelo despreparo psíquico, cultural e econômico, que lhe outorga uma situação de miséria e falta de condição de acompanhar o desenvolvimento social. O que é claro e indistintamente contrário, pois basta visualizar, atentamente, o quadro de interlocuções entre o poder do capital e a exploração do mercado de trabalho que se configura onde se dá a construção da marginalidade em nossa população.

2 Dr. Ailton Leite Judá Jessé. Diretor-Geral do DEGASE de 1995 a 1998.

O DEGASE aponta em sua fundamentação político-filosófica que:

> [...] pretende, como parcela representativa do poder público nessa sociedade, garantir-lhes um atendimento, que respeitando o seu movimento psicológico, faça-os refletir enquanto agentes sociais, nos valores morais permanentes que permeiam a sociedade, buscando inseri-los na mesma, interferindo e mudando-a, levando sempre em consideração o bem comum. (1995).

Mesmo com toda perspectiva de avanço desenhada no cerne do Departamento, principalmente quando a Secretaria se senta com a UERJ e elabora uma interlocução, essa se perde quando a questão de orçamento e financiamento, tanto para a manutenção do corpo institucional, quanto para a discussão de onde se dá o estrangulamento, no que ainda é uma figura ultrapassada de modelo institucional e para tal limita e abandona todo um contexto de redes como estas que trabalham com a ótica da instituição total.

Hoje o DEGASE ainda retrata dissonâncias gritante quanto à implementação de uma política de atenção voltada à reformulação do sistema socioeducativo, no que se refere a seus entraves institucionais, quanto à manutenção, à reformulação estrutural, à reciclagem profissional, à interlocução com o poder Judiciário, à aproximação com os diversos segmentos sociais a nível público, privado, ou da sociedade civil, mas, mesmo com toda essa limitação, observamos que os indicativos semeados que apontam para essa direção precisam apenas germinar com mais apoio do poder público.

Sabemos que é difícil desmistificar todo o quadro que a sociedade tem sobre a adolescência em relação aos vínculos infracionais, mas é papel deste Departamento, é papel nosso, profissional, interagir como conjunto e redefinir o conceito equivocado quanto a essa prática institucional como da Política Social concernente.

INCLUSÃO OU EXCLUSÃO? GARANTIAS DE DIREITOS EM XEQUE.

A Constituição Federal de 1988 apontou, em seu capítulo VII, artigo 227, novos princípios e diretrizes de ação em relação à infância e juventude. A afirmação de novos valores e propostas foi o resultado das pressões e reivindicações que se adensaram no país no bojo da redemocratização da sociedade brasileira, quanto a questões relativas à situação de vida e de trabalho das crianças e adolescentes.

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS, O ECA EM DEBATE.

No final do século XX, após 10 anos do advento do ESTATUTO DA CRIAANÇA E DO ADOLESCENTE, ainda temos que nos debater com as ingerências sociais e perceber que, mesmo com a lei, as reais mudanças nas condições de vida desse segmento da população ainda são ínfimas, principalmente no que cabem às medidas socioeducativas.

O ECA introduziu, no universo do Direito, inovações quanto ao conceito de pena, e o levou para além da questão criminal que está intimamente ligada à noção de castigo.

Esse diferencial abriu uma grande polêmica no contexto da sociedade brasileira, gerando alguns impasses que favoreciam o enquadramento das questões sociais em detrimento de uma ação que realmente viesse a responder às necessidades reais da população, pois em nossa sociedade existe uma cultura do aprisionamento como garantia de condenação e eficácia frente ao quadro infracional apresentado.

A pena castigo tem em sua característica essencial o reforço e a contribuição para a reprodução da criminalidade. Numa prisão se assentam pressupostos da deterioração humana, da desqualificação, da desumanização, do estigma, do preconceito, ou seja, retira do sujeito todo o sentido de dignidade humana.

Com o Estatuto, a privação de liberdade perde o sentido de internação, pois existe um tempo final determinado, para o cumprimento dessa medida.

Existe uma grande lacuna entre o que determina a lei, a ação concreta efetivada pelo Estado, a opinião pública, a informação veiculada pela mídia, as discussões apontadas nos conselhos de direitos, as organizações de direitos humanos, o Poder Judiciário, segmentos da sociedade civil organizada. O mais crucial é que todo esse conjunto acaba deixando em aberto os rumos da política de atendimento a esta parcela da sociedade que, em virtude da má utilização da sua compreensão de realidade, é manipulado em prol de seu distanciamento familiar e social, em função de "organismos" que os favorecem de forma equivocada em suas necessidades básicas de autoafirmação e poder pessoal.

Quando se coloca o ECA em xeque, através de setores, como parte do Congresso Nacional e segmentos sociais, é alarmante, pois esses vêm apontando a imputabilidade, como também a defesa da redução da maioridade penal para os 16 anos e o que se percebe, o quanto é malversado o Estatuto, em relação a posturas reacionárias, pois, a discrepância, essa a

favor de ideologias de dominação e controle, as mesmas já apontadas no início do século.

Ao contrário do que se diz, não se diminui a violência efetivando o aprisionamento de direitos sociais antes ultrajados pela própria sociedade, não é acreditando que por responsabilizar o adolescente criminalmente aos 16anos que se vai garantir um maior quadro de segurança. Essa é uma visão equivocada e retrógrada.

O sistema prisional, desde 1820, era entendido como fracasso em relação ao que se queria propor como correção. FOUCAULT descreve:

> A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Fabrica-os pelo tipo de existência que faz aos detentos levarem (...) A prisão, também, fabrica delinquentes, impondo aos demais limitações violentas, ela se destina a explicar as leis, e a ensinar o respeito por elas, ora todo o seu funcionamento se desenrola no sentido contrário, o abuso de poder arbitrário da administração.

Atentos a essa leitura, precisamos nos familiarizar mais com os indicativos das medidas socioeducativas apontadas no ECA, mas de forma que se possam contestar os equívocos relativos à construção de suas possibilidades. As medidas socioeducativas apontam para um processo de reeducação, quando abordam a liberdade e a restrição como um processo contínuo de reflexão e progressão.

O êxito se dará com a real aplicabilidade do ECA, as desigualdades, a exclusão social e a falta de referenciais éticos e morais, esses sim são os fatores que aumentam a violência e a criminalidade em nossa sociedade.

ESPAÇO INSTITUCIONAL E SERVIÇO SOCIAL. DESAFIO ÉTICO, PRÁTICA OU PRÁXIS? GRITO DE ALERTA.

Defesa intransigente dos direitos humanos, ampliação e consolidação da cidadania, opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO SERVIÇO SOCIAL

A prática profissional do Serviço Social está para além do assistencialismo e do tecnicismo, tem um papel político em que a sua inserção deve estar voltada para o conhecimento, quanto às referências daquela prática e as

diversas leituras, para desenvolver uma ação reflexiva com os usuários do serviço, como a interrelação com o conjunto funcional da devida instituição.

A ação profissional não deve estar distante da análise sociopolítica e econômica descrita no projeto institucional de onde está inserida, considerando que esse universo transverso é que garante a manutenção da política vigente.

Quando apontamos a Política Social de atenção à criança e ao adolescente, em particular os adolescentes em conflito com a lei, de antemão precisa-se ter um paralelo efetivo das bases da lei, através do ECA e o compromisso ético referente a essa população.

Inicialmente, acreditamos que se faça necessário: contextualizar em que bases vivem os adolescentes; qual universo em que transitam; quais os "agentes" de ação desestabilizadora; quais construtores de perspectivas; desmistificar a família de parâmetros da visão de dominação; conhecer os conceitos culturais daquele núcleo. Todas essas leituras, e tantas outras, referendam a compreensão das forças que se estabelecem, com s suas contradições e suas interlocuções no processo de exclusão na sociedade.

Mesmo considerando os limites em que se dá a ação profissional, devemos ter claro que temos que nos ver como sujeitos determinantes nesse processo, considerando a formação, o código de ética em que se permeia as bases dessa atuação.

Nossa atuação profissional tem que ultrapassar o de tarefas instrumentais simples, subordinadas, se realmente pretendemos sair do processo de exclusão profissional, pois quando, mesmo com entraves institucionais, procuramos desenvolver atividades mais complexas que demandam aprimoramento, ultrapassamos o papel de meros executores e avançamos para uma intervenção mais direta com as políticas sociais, no que se refere à investigação, à ação, à avaliação de projetos e vínculo com a organização da população usuária e seus segmentos.

Lamamoto aponta: "[...] reconhecer e conquistar novas e criativas alternativas de atuação, expressão das exigências históricas postas diante dos profissionais pelo desenvolvimento das sociedades nacionais.".

Essa posição redefine ou define um projeto profissional que, contextualizado por suas referências, tenha resposta para a lógica do mercado de trabalho e organização social.

Criticamente falando, a ação profissional do Serviço Social no DEGASE (como da equipe técnica como um todo) acaba sendo tomada e limitada

em seu projeto de trabalho, a princípio não ultrapassando a intervenção individual e familiar, mesmo assim com restrições de aprofundamento, tendo em vista uma demanda institucional que gira em torno do volume de adolescentes para cumprimento da medida e com isto trazem uma demanda de relatórios ao Judiciário que mereceriam maior aprofundamento. Com raras exceções, há equipes que conseguem elaborar e executar seus projetos profissionais.

É obvio que esta interface não é a ideal e nem é a que os profissionais se propõem a ter, certamente existe uma proposta e um projeto a ser executado, estratégias precisam ser implementadas, precisamos ultrapassar o campo das ideias. A unificação dos esforços profissionais desta e das demais categorias, num trabalho, intra e interdisciplinar, dará condições de, através de eventos, encontros e debates teórico-políticos, fortalecer não só o conhecimento como as ações profissionais.

> "Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual". (Código de Ética Profissional de Serviço Social).

EDUCAÇÃO E CIDADANIA, PROCESSO CRÍTICO DE MUDANCA SOCIAL.

> "O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem transformar a realidade se faz cada vez mais urgente. Na medida em que os homens, dentro de uma sociedade, vão respondendo aos desafios do mundo, vão temporalizando os espaços geográficos e vão fazendo história pela sua própria atividade criadora". (Paulo Freire- Educação e Mudança)

A Educação é um ato político que não pode ser ignorado, pois através dele se tem condições de modificar o plano da consciência em relação à realidade a ser trabalhada.

A classe dominante a muito utiliza-se da Educação a seu serviço, como forma de reprimir o conhecimento, pois favorece a condição de perceber e lutar por suas garantias de direitos.

Só a necessidade de ter respostas, faz com que o homem busque sempre informações que supram suas inquietações. O movimento de mudança faz-se exatamente com o processo de indagação. Mesmo que ainda a nível de consciência ingênua, esse movimento é latente, basta que seja incentivado.

No processo de compreensão da realidade, a elaboração e as reflexões sobre as questões se fazem de forma a dar conteúdo e tomar consciência do conjunto de situações pertinentes a cada problemática.

Também se procura evidenciar possíveis soluções, de forma a ter sentido, o que é buscado, não só para a ação de pensar como para de avançar. Isto se verifica facilmente nos movimentos de RAP, nas cooperativas, nas associações do movimento popular, em relação ao grau de conquista de cada grupo.

A Educação é o meio privilegiado de universalizar os valores, favorecendo a formação da cidadania, e são os conflitos entre as igualdades desejadas e as desigualdades trazidas pelo modo de produção capitalista que distinguem a luta por direitos sociais. Quando buscamos discutir sobre a prática profissional do Serviço Social, é claro que esse processo deve se fazer a partir da leitura do processo através da educação, como agenciador da cidadania plena.

A construção desse processo se dá na relação cotidiana com os adolescentes em conflito com a lei, considerando todo um contexto preconceituoso por parte da sociedade, mas é, exatamente, quando se abordam as contradições desta dada sociedade que se apresentam formas de ter resultados satisfatórios com essa ação.

A construção desse processo se dá na relação cotidiana com os adolescentes e seus familiares; nas equipes interprofissionais e funcionais; nas comunidades locais, através de seus organismos; nas comunidades institucionais públicas, privadas ou da sociedade civil, quando se apontam os serviços inseridos em sua política interna, em que precisa ser suscitada a discussão, para com seu compromisso com a realidade, apostando na mudança.

No processo interno junto às equipes, podemos, por movimento próprio ou com referendo e acompanhamento das assessorias no DEGASE, formar núcleos de estudo, grupo educativo de discussão com agentes e técnicos, também com os de apoio educacional (instrutores e professores), inter e intraprofissional. Troca de informações entre unidades com reuniões e inúmeras outras formas que facilitam o diálogo e trazem conhecimento e consciência sobre a causa trabalhada, além de ampliar as relações internas DEGASE pelo DEGASE.

Sabemos que a educação e cidadania vão para além do compromisso individual, de cada ser profissional e social. A vontade política se faz necessária, mas também temos claro que é através da insistência e a luta por direitos que trazemos resultados, frente às ações investidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao término do trabalho e nos vemos aqui parados pensando sobre todo o desenho que tentamos delinear, isso porque, em nossa concepção, a princípio, é a primeira oportunidade que o DEGASE nos dá de refletir, não só com o Departamento como com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, sobre uma questão tão contundente em nossa sociedade que é a adolescência em conflito com a lei.

Nos dias de hoje, se verifica um percentual cada vez mais crescente de jovens envolvidos com essa prática, abrindo uma série de discussões sobre a temática, essas as mais diversas e contraditórias.

A escolha do subtema Cidadania e Direitos Sociais é exatamente para mexer com nosso compromisso profissional, como um todo, em suas diversas relações e reflexões sobre a nossa condição de ser em sociedade, com responsabilidades em saber onde estamos e por que estamos.

Ainda de forma simplificada, procuramos apontar a instituição de atendimento, partindo inclusive da leitura que de certa forma não se faz necessário, pelo menos de imediato, deter-se em uma unidade em particular.

Quando se tem um panorama do conjunto de sistema de atendimento, as condições limitantes da ação profissional não de tornam restritas ao universo local.

Ao voltar nossa atenção para uma leitura de conjuntura, percebemos que não existe particularidade quando da falta de recursos, da falta de equipamento humano ou material, das possíveis incorreções quanto à forma de exercer o processo educativo em cada unidade, a preocupação e atenção quanto à questão disciplinar em cada unidade e a ausência do Poder Público, em sua forma mais ampliada, de verificar a questão e atentar a soluções cabíveis.

Procuramos contextualizar na história com um traço do início do século, para que pudéssemos perceber que o caso de "menor", sempre foi visto como caso de polícia e que a pobreza sempre foi condenada a responder pelo "mal" da sociedade.

Poderíamos, nesta década, ter reformulado toda essa visão arbitrária e retrograda, para não dizer até criminosa de nossa sociedade, com a chegada do ECA, mas o que temos visto, ao declarar como direito à vida, ser olhado como cidadão, são movimentos do poder burguês, inclusive de mobilização da opinião pública para a mudança na lei em diversos patamares.

Enquanto profissional que procuramos estar atentos às contradições inerentes às práticas institucionais no contexto de uma política neoliberal em que os serviços sociais (educação, saúde, habitação) para a população de um modo geral são enxugados, precisamos trazer para nossa prática não só o conhecimento profissional mas também formas de poder facilitar o diálogo entre as partes envolvidas no processo, como os adolescentes e suas famílias, as equipes, o conjunto da sociedade e os organismos de defesa apontados pelo próprio ECA. De forma a fortalecê-los em seu papel, para que possam contribuir com as instituições no aprimoramento de seu trabalho. Para estar nesse universo precisamos procurar responder:

Como lidar com estes adolescentes, sem pelo menos refletir sobre em que circunstâncias nos familiarizamos com sua história?

Como pensar num processo de reintegração, reinserção, renovação, sem discutir cidadania e direitos sociais?

Como discutir cidadania e direitos sociais, sem procurar refletir sobre o quadro institucional de nossa prática, seu perfil, contradições e limites? Acreditamos que para se alcançarem garantias de direitos, esses adolescentes necessitam que se abram portas para que surjam oportunidades, pois é na compreensão da realidade por parte de todos os seus segmentos que iremos encontrar soluções para qualquer ordem de problemas social.

Ainda hoje, em plena virada do milênio, com a chegada do século XXI, nos deparamos com injustiça social e um completo desamor.

Está na hora de pensar e mais do que tudo agir.

REFERÊNCIAS

ALTOE, Sonia. **Menores em tempo de maioridade**: do internato prisão à vida social. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009,

BRITO, Leila Maria Torraca de (coord.). **Responsabilidades**: ações sócioeducativas e políticas públicas para a infância e juventude no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ, 2000.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL (7. REGIÃO). **Assistente Social**: Ética e Direitos: Coletânea de Leis e Resoluções. Rio de Janeiro: CRESS 7R, 2008.

COSTA, Antonio Carlos Gomes da. **Brasil, criança urgente**: a Lei 8059/90: o que é preciso saber sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Columbus, 1990. 195p. (Coleção Pedagogia Social, v.3).

EM PAUTA. Revista da Faculdade de Serviço Social de UERJ. Rio de Janeiro, n.11.

FREIRE, Paulo. **Educação e Mudança**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir**: o nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes,1997.

HERINGER, Rosana (coord.) **Os impasses da cidadania:** infância e adolescência no Brasil. Rio de Janeiro: IBASE, 1992.

MONTAÑO, C. O Serviço Social frente ao neoliberalismo. Mudanças na sua base de sustentação funcional-ocupacional. **Serviço Social & Sociedade**, São Paulo, n. 53, 1997.

PAULO NETTO, J. ; CARVALHO, M. C. B. **Cotidiano:** conhecimento e crítica. 3. ed. S. Paulo: Cortez, 1987. v. 1. 107 p.

RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco. **A Arte de Governar crianças**: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. 2ª. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

WANDERLEY, L. E. W. Educação e Cidadania. **Serviço Social e Sociedade**, São Paulo-SP, v. 62, p. 156-167, 2000.

VIOLANTE, Maria Lúcia. **O dilema do decente malandro**. São Paulo: Cortez, 1984.

PROFISSIONALIZAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL

FRANCISCO GILBERG BARRETO[1]

INTRODUÇÃO

Este trabalho retrata nossa experiência como pedagogo do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, atuando nos CRIAMs de São Gonçalo e Niterói nos anos de 1996 a 1999.

O nosso subtema, Profissionalização e Reinserção social, é o que mais se aproxima da nossa tendência e prática de atuação, em que visamos o cumprimento das determinações do ECA e as reais necessidades dos adolescentes dos locais por onde passamos.

As experiências aqui descritas informam nossa realidade, anseios e desejos, para que o sistema avance a favor dos adolescentes em conflito com a lei, favorecendo sua reinserção social.

Como forma de resgatar as finalidades dos CRIAMs de São Gonçalo e Niterói, faremos um breve comentário de 1988 até 1995 e a nossa prática de 1996 a 1999, períodos distintos de atuação na comunidade e mudanças na política de atendimento ao adolescente.

JUSTIFICATIVA

Com a necessidade de mostrar dados e trabalhos técnicos dos profissionais do sistema socioeducativo, estamos descrevendo nossas experiências quanto à atuação na área de Pedagogia.

Nosso trabalho é baseado no subtema: profissionalização e reinserção social, que é a tônica da nossa prática. É muito importante que sejam registradas as experiências técnicas para que possamos futuramente discutir, analisar e criar propostas para uma melhor atuação junto ao adolescente.

---

1 Pedagogo pela Universidade Federal Fluminense. Pós-graduado em Educação. Analista do Desempenho Escolar-Faculdade de Humanidades Pedro II. Pedagogo do CRIAM- Niterói.

PROBLEMÁTICA

De 1996 a 1999: avanços e impedimentos da profissionalização e reinserção social dos adolescentes do sistema socioeducativo nos municípios de São Gonçalo e Niterói.

Fundamentação Teórica:

"Um breve comentário sobre os CRIAMs até 95".

Os CRIAMs foram criados em 1988 com objetivos específicos de atendimento para as demandas sociais ligadas à criança e ao adolescente:

> [...] não é mais possível que se defendam sistemas concentradores e seguradores; ou que se imponha aos órgãos oficiais uma responsabilidade exclusiva, pelo destino de crianças privadas nas suas origens, dos benefícios das políticas públicas. (Sardinha, 1987, p.3).

Privar a criança e o adolescente da liberdade, sem motivos que o exijam, afasta-os do apoio de seus familiares e comunitários. Sendo assim, os CRIAMs exercem 6 funções em sua estrutura. A própria construção do prédio demonstra suas atribuições na comunidade. A sigla CRIAM quer dizer: Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Menor. A 1ª função é assessorar ao município; a 2ª, assessorar as comarcas; a 3ª, realizar estudos e diagnósticos; a 4ª, administrar e promover alternativas comunitárias de atendimento a menores sob medida de liberdade assistida; a 5ª, apoiar e promover alternativas de atendimentos a menores sob medida de semiliberdade, nas modalidades residencial e não residencial; a 6ª, prestar atendimento residencial a menores em situação de crise, ou acautelamento pelo poder judiciário e promover alternativas comunitárias de atendimento residencial (casas comunitárias, microunidades e outras).

O CRIAM (casa comunitária) – 6ª função – realiza atividades que procuram incluir seus assistidos no mercado de trabalho, contudo esse privilégio é para os que já possuem profissão (possuem experiências). O atendimento propõe que este espaço seja o mais parecido possível com suas casas, onde os funcionários fazem papel de orientadores sociais, inclusive junto à comunidade.

A liberdade assistida é baseada no artigo 38 do código de menores: "Aplicar-se-á o regime de liberdade assistida nas hipóteses previstas nos incisos V e VI do artigo 2, para o fim de vigiar, auxiliar, tratar e orientar o menor". A autoridade judiciária fixa as regras e designa uma pessoa ou serviço especializado para acompanhamento do caso. Nossa observação quanto a

essa fase dos CRIAMs deixa claro que são casas de passagem rápida e que o atendimento se dava a todos os casos de conflito social da comunidade.

A instituição ainda realizava uma maior integração com outros órgãos da sua comunidade, já atendendo à nova política de descentralização e operacionalização do sistema.

As oficinas e encaminhamentos de trabalho não atendiam a demanda da mão de obra da época e os adolescentes não conseguiam trabalhar ou dar continuidade aos cursos iniciados.

A capacidade de atendimento era de 32 crianças e adolescentes e o quadro funcional era formado por equipe técnica, agentes, pessoal administrativo, pessoal de apoio, motoristas, instrutores, médicos e voluntários (cerca de 32 profissionais em média por unidade).

O atendimento nessa fase dos CRIAMs era bastante diferenciado quanto à clientela: crianças, adolescentes, estudos de caso, reintegração familiar, geração de renda, integração comunitária, educacional e profissionalizante. Havia recursos financeiros, porém o atendimento necessitava ser direcionado e voltado para atender o ECA e especificamente ao adolescente "infrator" daqueles dias.

De 1996 a 1999: avanços e impedimentos da profissionalização e reinserção social dos adolescentes do sistema socioeducativo nos municípios de São Gonçalo e Niterói. Vamos iniciar esse período com uma velha discussão, entretanto, tão atual quanto os nossos adolescentes:

> Não vejo esperança para o futuro do nosso povo se ele depender da frívola mocidade de hoje, pois todos os jovens são por certo, indizivelmente frívolos... quando eu era menino, ensinavam-nos a ser discretos e a respeitar os mais velhos, mas os mocos de hoje são excessivamente sabidos e não toleram restrições. (Hesíodo- século VIII a.C.).

Com a necessidade de se reestruturar o sistema socioeducativo, seu atendimento e atividades afins, no início do ano de 1996, foi concluído o Programa Fundamentação Político-Filosófico-Metodológico a ser implantado pelo DEGASE e que visava materializar a Lei 8.069/90 no que concerne à política de atendimento ao adolescente envolvido em ato Infracional, delimitando melhor o recebimento de adolescentes que eram submetidos ao cumprimento das medidas socioeducativas previstas no ECA: art. 117, Prestação de serviços à comunidade; art. 118, Liberdade Assistida; art. 120, Semiliberdade; art. 101, medidas protetivas.

Nas unidades, com uma nova filosofia de trabalho, foram implementadas atividades de rotina na qual a oficina era a principal responsável pela preparação e qualificação dos adolescentes dentro do espaço institucional.

Nesta fase, que foi de 1996 até meados de 1997, o CRIAM recebeu vários casos, como: acautelamento, abrigo, internação e semiliberdade (provisórios) e precisou de tempo para se impor como instituição para cumprimento das medidas socioeducativas previstas no ECA artigo ll2-II1, IV, V e VII, necessitando, inclusive, de várias reuniões com juízes das comarcas de abrangência para que fosse cumprida a nova política de atendimento ao adolescente infrator.

Com essas descrições dos CRIAMs, vamos passar aos procedimentos previstos na política de atendimento aos adolescentes infratores, a qual diz: "encaminhamento para cursos profissionalizantes e mercado de trabalho, visando à promoção social", quando passamos a perceber a falta de estrutura para esse objetivo, pois havia muitos impedimentos que nos limitavam a praticá-lo.

Alguns impedimentos para a execução da profissionalização e reinserção social vêm das próprias leis que regem a área trabalhista e de qualificação profissional, pois o ECA determina: no art. 60 – é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo de na condição de aprendiz; no art. 61 – a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo ao disposto nesta lei; no art. 65 – ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e providenciarias. Quando nos referimos ao impedimento por parte das leis, não é no sentido pejorativo, mas por falta de mecanismos que facilitem as instituições a executarem plenamente esta importante atividade que é a preparação para a vida produtiva trabalhista.

Nos aspectos educativos, a LDB não facilita muito para nossa clientela, uma vez que o art. 35- II estabelece: "A preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores".

E no art.36- § 4º: "a preparação geral para o trabalho e, facultativa mente, a habilitação profissional, poderá ser desenvolvida nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional".

No art. 42: "As escolas técnicas e profissionalizantes, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada

a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade." Vimos então que a profissionalização se dá no nível médio, muito distante da realidade dos adolescentes do sistema, tendo poucos cursos abertos para adolescentes da 1a a 4a série do ensino fundamental, de forma gratuita. O SENAC e o SENAI, além de exigirem idades e escolaridades específicas, cobram por seus cursos profissionalizantes.

Para falarmos de profissionalização e reinserção sociais, precisamos citar algumas situações para a efetivação dessas atividades em nosso sistema socioeducativo. A primeira situação é a manutenção das instalações e equipamentos das oficinas que realmente conduzem aos primeiros passos para a reinserção social e a colocação no mercado de trabalho. A segunda é a disponibilidade de agentes instrutores ou artífices que atuem em tempo integral com jornada compatível com a carga horária necessária para formar alunos nos cursos afins. A terceira situação é a lotação dos profissionais nas unidades onde possam iniciar e terminar os cursos aplicados aos adolescentes e fazer com que todas as categorias de funcionários tenham acesso ao programa de cooperação UERJ-DEGASE. A quarta situação é o contínuo investimento em oficinas, educação e programas que atendam a nossa realidade. Mesmo com essas dificuldades, os profissionais do sistema se empenham em criar meios que garantam minimamente o funcionamento das oficinas e atividades voltadas para a iniciação ao trabalho.

Outro recurso a que recorremos bastante são as parcerias. O que não é nada fácil, pois os empresários têm uma visão distorcida sobe o atendimento ao adolescente do sistema. Certamente há pouca informação externa a respeito do trabalho em nossas unidades e é extremamente necessário que a comunidade saiba, participe e apresente propostas a fim de que os adolescentes voltem para casa, no mínimo com os devidos encaminhamentos para tratamento antidrogas, para a escola, curso profissionalizante ou emprego.

A profissionalização que idealizamos para os adolescentes é aquela baseada no ECA, art. 63:

> A formação técnica profissional obedecerá aos seguintes princípios:
>
> I - garantia de acesso e frequência obrigatória no ensino regular;
>
> II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;
>
> III- horário especial para o exercício das atividades.

No art. 68:

> O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe, condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.
>
> §1º - entende-se por trabalho educativo a atividade laborativa em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevaleçam sobre o aspecto produtivo.
>
> §2º - A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo.

E no artigo 69:

> O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observado os seguintes aspectos entre outros:
>
> I - respeitar à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.
>
> Il - capacitação profissional adequada com mercado de trabalho.

Porém, no que se refere à profissionalização no sistema, encontramos dificuldades para a implantação de programas e parcerias. Em se tratando de cumprir o ECA nos seus artigos já citados, tornam-se mais exigentes as leis e garantias trabalhistas em cima dos empresários e parceiros. Temos dois exemplos práticos em relação a este assunto. O primeiro exemplo foi realizado no CRIAM-São Gonçalo, em 1997, onde passamos a trabalhar diretamente com a comunidade e a fazer troca de experiências com outros órgãos municipais como a Fundação Municipal de Apoio e Educação de São Gonçalo (FIASG). Esta Fundação possui um polo com vários atendimentos profissionalizantes, voltados para o público da comunidade. Esta parceria atendia apenas a alguns adolescentes, ficando a maioria sem oportunidades, uma vez que as condições de trabalho da pessoa, aliados aos demais compromissos da instituição, limitavam-nos nas execuções destas atividades. Havia a necessidade de se implantar um programa que atendesse aos adolescentes internos e Liberdade Assistida (LA) que não onerasse o sistema.

Após vários contatos com empresários, realizamos um projeto que visava atendimento ao adolescente do sistema, à comunidade e que precisava ser autossustentável. No primeiro momento havia vagas nos cursos de mecânica de autos, eletricista de auto, refrigeração e cabeleireiro. Criamos, então, o Instituto Técnico de Cursos Profissionalizantes, com propostas, objetivos e finalidades que atendessem a nossa clientela, inclusive abrindo espaço

para que a comunidade conhecesse a nossa instituição e a clareza das nossas atividades. Foi aprovado pelo diretor-geral e pelo Secretário de Justiça à época e pudemos atender todos os adolescentes de semiliberdade, alguns de LA e muitas pessoas da comunidade. Contudo, por necessidade de autogestão e manutenção, os cursos eram pagos pela comunidade e que todas as entradas tinham por finalidade pagar os professores, materiais dos adolescentes de semiliberdade/LA e reposição de material para as aulas. Nesse momento, sentíamos a falta de uma assessoria jurídica para enquadrar o Instituto nos moldes das legalidades exigidas pelas leis da pequena empresa, da arrecadação de impostos para o Estado e, ainda, o reconhecimento pelos órgãos competentes de Educação. Fica claro, então, que mesmo com a elaboração de atividades que atendam as nossas necessidades internas, é necessário uma assessoria que viabilize a regulamentação dessas parcerias.

Neste processo de profissionalização, conseguimos a reinserção de vários adolescentes tanto nas suas famílias quanto em pequenas empresas. Muitos trabalham até hoje e, quando nos encontram nas ruas, demonstram gratidão, não por termos lhe colocado em cursos ou escolas, mas por termos tida paciência, dedicação e os devidos cuidados no processo de ressocialização, como nos falou Fabiano: "vocês são responsáveis pelo que sou hoje. Trabalho, sustento minha mulher e filho". Outro depoimento foi descrito em uma atividade pedagógica onde o tema era a família (anexo a esta folha).

O segundo exemplo encontramos no CRIAM Niterói que, desde 1999, destaca-se nas parcerias e busca de meios que garantam aos adolescentes oportunidades para o trabalho.

O CRIAM de Niterói, utilizando os recursos do município, efetivou uma grande parceria com a Rede SENES de Ensino que levaria para a instituição oportunidades para os adolescentes, para a comunidade local e ainda ofereceriam cursos profissionalizantes e ensino regular, contudo, por falta de estrutura física e regulamentação, perdemos essa oportunidade. Embora exista todo empenho das direções e técnicos do sistema em legalizar esses convênios, os mesmos têm sua legalização em instâncias superiores.

Outras ações importantes foram realizadas no sentido da profissionalização. Uma delas foi a inclusão de quatro adolescentes na Empresa FAMAPLAST, três para oficinas mecânicas, dois para o sindicato dos empregados dos edifícios de Niterói, dois para a Associação dos Ativos, Inativos e Pensionistas da Polícia Militar, e Bombeiros do Brasil. Todos baseados no Programa Oportunidade de Educação Para o Trabalho, um importante instrumento que em sua estrutura garante ao adolescente aprendizagem e bolsa-auxílio.

Outra atividade voltada para a aprendizagem profissional se deu quando realizamos uma parceria com o laboratório B. BRAUM, que consistia em refazer a montagem de 1500 pastas com três mil disquetes para um encontro de Medicina na Bahia. A empresa que fez as pastas errou em algumas etiquetas e nós aceitamos o serviço para trocá-las e organizá-las corretamente. Neste processo, todos os adolescentes que participaram receberam por cada dia trabalhado.

Nesses anos de prática com adolescentes e a constante busca por ações que garantam a profissionalização e a reinserção social, vimos que há necessidade de uma maior articulação entre as unidades e as assessorias para que sejam traçados caminhos que conduzam as parcerias e convênios em oportunidades efetivas para os adolescentes.

Não podemos deixar de falar das outras atividades desenvolvidas no CRIAM Niterói, uma vez que a profissionalização e reinserção social dependem destes principais encaminhamentos: tratamento de drogas, reuniões de atividades de psicologia e encontros familiares visando ampliar os laços afetivos. A escolarização, fundamental para o processo ensino aprendizagem, no que os pedagogos se empenham. Sem contar as lutas para a garantia dos direitos à educação e a permanência na escola que deve ser de qualidade e que apresente atrativos para a efetiva permanência dos adolescentes nela. O Serviço Social é responsável pelas ações que levam os adolescentes a refletir sobre suas vidas, atitudes e propostas para o futuro.

A integração dos funcionários é a chave para um trabalho voltado para a ressocialização, orientação e encaminhamento dos adolescentes para a vida na comunidade.

CONCLUSÃO

> "Desconstruir o conceito 'menor' é um desafio no que concerne à concepção que se tem da criança e do adolescente, no que diz respeito à relação Estado-Sociedade, à proposta de reestruturação do poder político e, ainda, à ousadia de convocar a sociedade civil a organizar-se para participar diretamente na gestão da política infanto-juvenil" (Estela Scheinvar- Projeto PIVETES; UFF-1996-9).

Como parte final do nosso trabalho e, muito longe de esgotar este assunto do subtema, acrescentaremos algumas informações que obtivemos ao longo dos anos trabalhados e através de pesquisas, tanto municipais, não governamentais e institucionais. Uma destas pesquisas foi feita no ano de 1997, para o Ministério da Justiça, com dados importantes:

1) A maior faixa etária de adolescentes em conflito com a lei: 16/17anos;

2) Envolvimentos com arma de fogo é um dado de alto índice de infração – Mapeamento de atendimento ao adolescente autor de ato infracional;

3) Violência é maior entre os jovens. (O Globo de 17/08/00).

Na pesquisa diagnóstica da Universidade Popular da Baixada de 18 adolescentes em situação de rua de São Gonçalo, 19% trabalhavam e 19% trabalhavam e pediam dinheiro - Páginas 11,12,13,14 e 15. Entretanto com as entrevistas realizadas com adolescentes infratores de São Gonçalo (Monografia: Adolescente infrator da cidade de São Gonçalo da UNIVERSO-98) dos dez que responderam, 20% trabalham e 20% trabalham e pedem dinheiro.

No ano de 1996/97 foram contatadas, em São Gonçalo, várias empresas com o objetivo de nos conceder vagas para adolescentes, contudo, apenas uma farmácia, duas oficinas mecânicas, um açougue e uma floricultura aceitaram os adolescentes (com baixa escolaridade) sem qualificação para o trabalho. Em Niterói, no ano de 1999/2000, cerca de quinze empresas foram contatadas para os mesmos fins, porém apenas sete dessas empresas (Associação dos Policiais e Bombeiros nos deu 04 vagas, o Sindicato dos empregados dos edifícios de Niterói nos deu duas vagas, restaurante Espargo um vaga, Oficina Engetran duas vagas, Ceará Suspensão duas vagas, Marquímica uma vaga, Famaplast quatro vagas), aceitaram os adolescentes independente de suas escolarizações e qualificação para o trabalho, contudo os adolescentes encaminhados tinham de 1ª a 8ª série do ensino fundamental.

Na pesquisa feita em julho – Dados Estatísticos sobre Menores do DEGASE - dos trinta e dois adolescentes entrevistados, vinte e nove não possuíam qualquer profissão e vinte e sete haviam realizado biscates nas ruas. Baseados nesses dados, observamos que a falta de cursos profissionalizantes tem dificultado a inclusão deles em grandes empresas e nos melhores ramos profissionais. Logo, para uma efetiva reintegração dos adolescentes, necessitamos de cursos mais qualificados para que haja uma disputa mais justa e igualitária neste mercado tão desigual e perverso.

Uma pesquisa feita pelo programa "Fala que eu te escuto" da rede Record de Televisão, no dia 16/08/200, revelou que dos 8000 ouvintes que ligaram 90% achavam que os menores infratores deveriam ser condenados como criminosos comuns e que todos deveriam trabalhar e estudar para cumprir suas penas. Observamos que a população também cobra das instituições o cumprimento do ECA que diz no art. 94: "As entidades que

desenvolvam programas de internação têm as seguintes obrigações: (...) X- propiciar escolarização e profissionalização.". E no artigo 120 - regime de semiliberdade:

> §1º - é obrigatório à escolarização e profissionalização, devendo sempre que possível, ser utilizado os recursos existentes na comunidade. Com relação à execução da medida prevista no ECA e sua ação educativa muitas vezes «é confundida como ociosidade e sem efeitos para que cometeu um ato Infracional», alegam algumas pessoas da comunidade.

Encontramos nos artigos acima, nossa proposta de trabalho em relação à profissionalização, contudo há necessidade de se criarem meios para que os recursos comunitários consigam permanecer nas instituições, colaborando com as propostas estabelecidas no próprio ECA e que é comentada por José Luiz Mônaco da Silva:

> A escolarização e a profissionalização são a tônica no regime de semiliberdade. Sem sentido se a imposição dessa medida não viesse acompanhada de efetivas providências no campo escolar e profissional, deixando o adolescente em estado de ociosidade absoluta, de consequência a mais deletéria possível. É de todo recomendável, no processo de escolarização e profissionalização, que utilizem os recursos existentes na comunidade, como alerta o parágrafo 1. Assim, se no local existir estabelecimento escolar, é ai que o jovem deverá matricular-se e estudar. O mesmo se diga quanto à profissionalização.

Profissionalização e escolarização são ações que todo cidadão necessita para participar produtivamente da nossa sociedade. Se o adolescente em conflito com a lei, que recebeu uma medida socioeducativa, não participar de programa voltado para profissionalização e escolarização, certamente não obterá apoio nem credibilidade da sociedade. Baseamo-nos em algumas experiências. Uma delas foi do CRIAM Niterói. Quando tivemos o curso aberto à comunidade "Oportunidade para o Crédito do SEBRAE", 80% dos alunos diziam que os adolescentes internos precisavam trabalhar e estudar.

As medidas socioeducativas são baseadas no ECA, com descrições específicas, contudo, o trabalho, a educação, o convívio familiar e social são inerentes ao homem, logo o que se espera da instituição é a inclusão desses jovens em programas que possam exercitar essas ações para sua reinserção na comunidade.

A partir de 1999, encontramos algumas oportunidades advindas das políticas públicas para adolescentes (cursos da Comunidade Solidária, FAT, Jovem Cidadão, SENAI e SESI...) e que colaboram para a efetivação da inclusão no mercado de trabalho qualificado.

A profissionalização e a reinserção social são atividades que proporcionam aos adolescentes oportunidades para se preparar melhor para a própria vida.

Nossa colaboração com este trabalho visa observar os avanços, as dificuldades e os anseios no meio socioeducativo. Sendo uma forma de refletirmos para uma efetiva ação que conduza os adolescentes ao caminho da profissionalização e consequentemente a reinserção social.

Hoje, mais do que nunca, é necessária a união dos segmentos sociais para a garantia dos direitos e deveres dos adolescentes prescritos no ECA, bem como criarmos mecanismos para que esses jovens permaneçam e participem das vagas conseguidas nas escolas, parcerias em cursos como o SENAI, em projetos como Agentes do Futuro, em estágios laborais em oficinas e fábricas, uma vez que muitos adolescentes não estão valorizando as oportunidades de profissionalização e reinserção social, mesmo com todo empenho e orientação dos profissionais do sistema.

Observamos que, antes da profissionalização e reinserção social, é necessário trabalhar de forma personalizada a autoestima, a baixa escolaridade, os conceitos sociais de família, de trabalho e de educação. Todavia o principal desafio é fazer com esses adolescentes mudem seus conceitos e pensamentos dos "comandos - facções" a que faziam parte, pois é nítido que trazem consigo palavras de "ordem e ideias prontas" contra adolescentes de outros grupos "rivais", policiais e autoridades do Judiciário. Esses fatores têm prejudicado bastante a inclusão e a permanência dos jovens nos programas sociais, na escola e no retorno para seus familiares. Nossa próxima meta é lutar para que a doutrina da Proteção Integral seja aplicada em todas as unidades do sistema, uma vez que é uma das garantias legais do ECA. Sobre esse assunto, assim descreve João Batista da Costa Saraiva (p.12) "a Doutrina da Proteção Integral, que tem por meta".

A Convenção das Nações Unidas para o Direito da Criança estabelece que esse direito constitui-se especial e especifico pela condição que ostentam de pessoas em desenvolvimento. Dessa forma as leis internas e o sistema jurídico dos países que a adotam devem garantir a satisfação de todas as necessidades das pessoas até 18 anos, não incluindo apenas o aspecto penal do ato praticado pela ou contra a criança, mas o seu direito à vida, à saúde, à educação, à família e comunidade, ao lazer, à profissionalização à liberdade, entre outros...

REFERÊNCIAS

BARRETO, Francisco Gilberg (coord.). **Projeto Parceria para Profissionalização – pequenas ações que conduzem ao caminho profissional (CRIAM-Niterói)**. Niterói, s.d.

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências**. Diário Oficial da União**, Brasília, 16 jul. 1990.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.

COMITÊ SOBRE ADOLESCÊNCIA DO GRUPO PARA O ADIANTAMENTO DA PSIQUIATRIA (EUA). 4. ed. **Dinâmica da adolescência**: aspectos biológicos, culturais e psicológicos. São Paulo: Cultrix, 1994.

SARDINHA, Carlos Alberto Paes. **Descentralização do sistema de atendimento a menores no Estado do Rio de Janeiro**: documento preliminar. Rio de Janeiro: MPAS/FUNABEM, 1987.

SARDINHA, Carlos Alberto Paes. **A casa comunitária como projeto de integração social**. Rio de Janeiro: MPAS/FUNABEM, 1987.

SCHEINVAR, Estela. **Projeto PIVETES - UFF (Curso de extensão)**. Niterói: UFF, 1996.

SILVA, José Mônaco da. Estatuto da Criança e do Adolescente – Comentários. In: SAVIANI, Demerval. **Educação**: do senso comum a conscientização filosófica. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1980.

SARAIVA, João Batista da Costa. **Adolescente e ato infracional**: garantias processuais e medidas socioeducativas. Rio Grande do Sul: Livraria do Advogado, 1999.

TEIXEIRA, Bernadete Barbosa. **Programa Oportunidade de Educação para o Trabalho (CRIAM Niterói).** Niterói, s.d.

A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL MEDIANTE FENÔMENO DA EXCLUSÃO ESCOLAR E O ATO INFRACIONAL.

REGINA COELI DE JESUS[1]

INTRODUCÃO

No espaço pedagógico da Instituição DEGASE, a Pedagogia atua e diferencia na configuração da personalidade do individuo, a partir de determinada condição interna e externa, na finalidade para qual se destina ou ideal que se busca enquanto: identidade, circulação de estudos, economia pedagógica, concentração de meios, continuidade e obrigatoriedade, terminalidade, progressividade e integralidade curricular.

Apresenta a Orientação Educacional (área da Pedagogia) como parte integrante na avaliação do adolescente, durante o percurso de acompanhamento da medida socioeducativa, por evidenciar a discussão e análise do problema que afeta o desenvolvimento pessoal e social. Suporte à Educação enquanto contribuição positiva e significativa para a formação da cidadania: propõe através da elaboração de um Projeto Político Pedagógico minimizar a ênfase do pensamento racional que perpassa as relações, atos, decisões, disciplinas, instrumentos jurídicos, em vista do manejo e a orientação do sentimento e emoção desse adolescente à consequente reinserção social.

PEDAGOGO NO SISTEMA DEGASE

Ao ser entrevistado, um adolescente diz: "Se eu minto ou falo a verdade de que resolve?" Outro acrescenta: "Ninguém gosta de ouvir a verdade...". Implica o conteúdo da fala: o problema central não é falar a verdade e sim a forma como essa verdade se apresenta no trabalho pedagógico. A transmissão da verdade requer escuta. Por que omissão, busca de dispositivo, paliativo e/ou subsídio sem oferta de resultado? Como SER PEDAGOGO E APRESENTAR A VERDADE PEDAGÓGICA NO SISTEMA?

---

1 Pedagoga do DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) da Secretaria do Estado de Justiça do Rio de Janeiro. Pós-Graduanda em Direito Educacional pelo IPAE- Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação-Rio de Janeiro.

À discussão e ao debate o questionamento: será que se acredita em *recuperação, reinserção, ressocialização* de adolescente autor de ato infracional? Convém manter-se alheio ao processo socioeducativo, quando a prática denota e reflete anseio, angústia, valor, certeza, incerteza, formação e informação incompatível ao vivencial do profissional? Persiste no teórico o conceito da *"tábula rasa"*: tudo, se o outro nada sabe, seja qual for o outro?

Elucidar o impasse no discurso pedagógico de que não adianta se fazer nada no Poder Público, porque nada se resolve e a Educação que se pretende desenvolver junto a esse adolescente é meramente utópica, contraria ao objetivo para o qual o pedagogo se destina - agente de transformação - em que o primeiro passo para se oferecer Educação é recuperar, resgatar. Para se *recuperar* e *resgatar,* é imprescindível ACREDITAR no ser pessoa, ser cidadão - aprender a ser.

Dentro desse sistema focaliza o profissional: direitos da infância e juventude; gerenciamento da Educação.

Quanto ao exercício pedagógico, objetiva: estimular esse adolescente para ser sujeito de direito - direito subjetivo público, avaliar as posturas: do ser matriculado na escola; desmistificar no processo escolar da ação pedagógica: DEGASE enquanto aparelho institucional, "reprodutor" de adolescentes de ato infracional: a predestinação da exclusão escolar; formar e informar, no individual e no coletivo, num processo dinâmico, o adolescente na Educação do cotidiano; criar Projeto Político-Pedagógico que evidencie a reflexão crítica, análise, avaliação da prática, a partir de proposta alternativa para o aperfeiçoamento educacional.

A QUESTÃO DA IDENTIDADE.

A Pedagogia revela não ser o único campo do conhecimento que tem ou detém a Educação como objeto de estudo: é uma Ciência da Educação. Distinta das demais ciências por estudar o fenômeno educativo na sua globalidade.

Como fenômeno social, inerente à constituição do homem e da sociedade, integra a vida social: trata do processo global na prática social. Compreende processo formativo que ocorre numa variedade de instituições e atividades. Focaliza Libâneo (1998): "(...) os indivíduos estão envolvidos de modo necessário e inevitável, pelo simples fato de existirem socialmente". Na prática educativa, a Pedagogia aponta instância (familiar, social, profissional, escolar, etc.), mediante forma: intencional, formal/não formal/ informal; escolar/extraescolar etc...). O pedagogo escolar investiga fato,

processo, estrutura, contexto, problema, na educação escolar: da instrução e ensino.

Nesse sentido, exige objetivo, conteúdo, método, procede à abertura para relação mais ampla entre o adolescente e o meio humano. Não ignora o saber, a transmissão e a assimilação, mas considera a diversidade na forma de atuação.

Há que se considerar ideia, significado, representação e prática do senso comum, em que o significado de educação é mesclado do elemento ideológico cultural, religioso, no ambiente sociocultural.

Configura a relação pedagógica na instituição: elemento da ação educativa e sua contextualização; o adolescente em conflito com a Lei como SUJEITO do processo socioeducativo de sua aprendizagem; o agente de formação (escola/professor/pessoal de apoio/administrativo/técnico); o processo formativo que emerge da situação concreta. O saber, como objeto de transmissão/assimilação, traça o contexto socioinstitucional.

Gadotti (1998, p.55) coloca para aprofundamento sobre a questão da identidade e o papel do pedagogo hoje: Para que, como, para quem, contra quem estamos trabalhando?

O pedagogo tornou-se mais um policial da Educação do que um homem formado para criar a Educação.

O papel de pedagogo é um papel político. "Sempre que o pedagogo deixou de fazer política (...) atrás de pseudoneutralidade (...) estava fazendo a política da dominação": ou fazemos uma pedagogia do oprimido ou pedagogia contra ele.

O trabalho do pedagogo no DEGASE sugere identidade própria: identificar-se.

Quando o adolescente diz: "(...) Tchau, tia! Cuidado para não te pegar pensando que é uma menor infratora...", a identidade do profissional se apresenta submersa à fala, sugestiona "você parece uma de nós". Transparece o que o adolescente "pensa" do profissional, "como o vê", "sente" e "percebe". Auxilia o diálogo pedagógico, cria aprofundamento de várias vertentes psicossociais, evidencia teoria, questiona a análise, avalia o cotidiano da relação interpessoal e coletiva.

O alerta dessa intervenção aponta o pedagogo como intelectual, articulador do crescimento individual e coletivo do grupo, e seu referencial teórico se confronta com o do adolescente que elabora também sua teoria em decorrência de seu ato infracional, de sua postura, de seu gesto, de sua

atitude com a do pedagogo e, consequentemente, não é mais um ser sem teoria e o pedagogo um ser teórico. Ao considerar a fala *como intervenção pedagógica,* cria condições para que no ato educativo haja ciência do limite da ação pedagógica.

Sendo assim, a identidade pedagógica se revela através da adequação do conhecimento teórico-prático à realidade educacional, através da auto e hetero formação no desenvolvimento da prática educativa do adolescente, na maneira do profissional conduzir o cotidiano: em busca do educar e se educar, ensinar e aprender.

A respeito da identidade, Libâneo (1998, p. 29) expõe: (...) profissional "*stricto sensu*": especialista, sem restringir a atividade profissional ao ensino, dedicando-se à atividade de pesquisa, documentação, formação profissional, gestão de sistema escolar e de escolas, coordenação pedagógica; "lato sensu": professores de todos os níveis de ensino e demais profissionais que se ocupam de domínios e problemas da prática educativa, especificamente no campo dos saberes, modos de ação, manifestação e modalidades.

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Surge em 1924, em São Paulo, no Liceu de Artes e Ofícios. Criada pelo engenheiro suíço Roberto Mange, atende, inicialmente, a política vigente: serviço de seleção e orientação profissional para Curso de Mecânica.

O movimento grevista do proletariado rural e urbano, sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro, manifesta anseio e desejo. Em resposta à crise econômica, surge o discurso de pró-educação, apoiado pela ideia liberal, com o objetivo de negociar a Educação.

Neste primeiro momento, a ideologia da Escola Nova, adentra o técnico pedagógico, defende a reforma educacional, por possibilitar mudança na qualidade de ensino e expande pelo país a tentativa de dissociar a escola, instância neutra, do contexto sociopolítico-econômico.

Até 1941, a ênfase do trabalho escolar deste orientador educacional deve ser voltada, na Educação, para a diferença individual, independente da

razão econômica e social. O indivíduo é diferente, porque é de classe social diferente, porque nasce diferente, com diferente aptidão que, pelo esforço maior ou menor, desenvolve-se mais ou menos.

No período de 1942 a 1960, a Orientação Educacional é instituída: com a finalidade de correção e encaminhamento do aluno-problema e a elevação da qualidade moral; facilitadora da escolha profissional. Assume o papel adaptador à sociedade, "prepara" o aluno para o mercado de trabalho a partir do que se considera valor.

De 1961 a 1970, a Lei 4.024/61 indica a Orientação Educacional e Vocacional, em cooperação com a família. O ajustamento do indivíduo à condição dada: o aluno à escola, o profissional ao mundo do trabalho. Psicologiza a forma do orientador ver a educação, internaliza a ideologia da aptidão, desvincula o problema da classe social, internaliza a ideologia liberal, por enfatizar a individualidade. O orientador é peça-chave na escola, para que o fim proposto pela lei fosse atingido. A Orientação Educacional amplia sua ação para o desenvolvimento integral do aluno. Aparece nas duas Leis 4.024/61 e 5.540/68, a contradição da sociedade: a escola superior para a classe dominante e curso profissionalizante para a classe trabalhadora; reproduz a relação de trabalho da sociedade pelo ideológico da igualdade (afirmando a inexistência da desigualdade).

De 1971 a 1980: análise da escola, quanto à relação interna dessa instituição, e da dinâmica do processo ensino-aprendizagem para compreender o que se pensava no contexto social. Começa o questionamento: o que faz essa escola?

A Lei 5692/71 tem como meta qualificação para o trabalho. Dá ao 2°grau caráter de terminalidade, institui habilitação profissional, iniciação para o trabalho e, ao orientador, a tarefa vocacional em ação conjunta com a família e a comunidade. Resgata a escolaridade como estratégia de vida da camada popular, portanto, a Orientação Educacional, por sua ingenuidade pedagógica, viu-se calada para manter o "*status quo*", responsável pela fragmentação do trabalho escolar e por não resolver o conflito que a própria escola não dava conta de resolver.

Segue a década 1980 / 1990: a reflexão da dimensão crítica do momento social, no postulado teórico da orientação social. O orientador participa do planejamento, deseja trazer a realidade do aluno para dentro da escola, começa a discutir sua prática, seu valor e a questão do aluno-trabalhador. Atua no campo da consultoria, da assessoria e da coordenação. Evidencia sua contribuição para a escola pública democrática e de qualidade, procura

explicar o problema macroeducacional, expõe proposta de trabalho dentro da pedagogia crítico-social do conteúdo, demonstra seu papel como trabalhador, político e pedagógico. O fazer (prática) abrange a concepção da educação como ato político, relacionado com a mudança ocorrida no próprio núcleo da sociedade.

Nessa passagem do período questionador ao orientador decorre, historicamente, a fundação da instituição do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Menor (CRIAM), constituída de equipe técnica; e concomitantemente tem o pedagogo como orientador, ao mesmo tempo em que a prática desse profissional vem sendo construída e concomitantemente diluída com a prática de outros educadores. O surgimento da função agente educacional, orientador de aprendizagem, mescla a função e o cargo do profissional pedagogo, na prática da Orientação Educacional. Aa prática é disseminada pelo discurso de que todos nós somos orientadores educacionais, portanto, não há distinção entre a função do pedagogo-orientador educacional e a do agente educador.

A descrição de Miriam Grinspun quanto ao significado epistemológico da Orientação Educacional:

> [...] nunca deixará de existir; sua prática relaciona os contextos educacional, social, político, histórico (...)"; sua permanência na Escola porque a Educação sempre existirá, também, enquanto "educare" (conduzir, orientar, guiar); porque o aluno é o sujeito da educação e o sujeito e objeto da orientação [...].

Na Instituição DEGASE, o adolescente é sujeito e objeto do setor pedagógico, portanto, se a Orientação Educacional auxilia, pela intervenção pedagógica, o professor, no seu campo de ação, na instituição juspedagógica DEGASE sugere, ao processo educacional, a "humanização" desse adolescente através da compreensão e complexidade de sua experiência, do histórico de vida, de subsídio para integração deste no contexto socioeducativo. Se a orientação educacional é, na escola, mediadora, traz a prática do aluno, a sua realidade para o cotidiano da Escola. Na Instituição DEGASE, traz esta mesma prática para análise institucional na globalidade do processo educativo. A Orientação Educacional trabalha a realidade (interna, externa, conflito e contradição), procura identificar e interpretar. Na instituição DEGASE, o pedagogo constata, aponta e mostra que o adolescente vive e sobrevive, no acompanhamento da medida socioeducativa, com o pensamento, a linguagem, valor e sentimento. Verifica que o mesmo

adolescente que pensa, age e reincide na prática do cometimento de atos infracionais, é o mesmo adolescente que sente, se emociona, capaz de criar vínculo interpessoal e coletivo positivo.

EXCLUSÃO ESCOLAR E O ATO INFRACIONAL

Sobre o fenômeno da exclusão escolar diante do ato infracional, requer suscitar a análise da questão, inicialmente, de forma abrangente e estrutural pela conjuntura sociopolítica-econômica da história do Brasil.

Primeiramente, o Brasil ainda é um país basicamente formado de uma população jovem em que o modelo econômico leva à acumulação de capital, isto significa que grande parte da população vive em nível de renda baixo. A alta concentração gera, consequentemente, que na mesma sociedade exista extrema pobreza e extrema miséria. Decorre que mesmo com certo controle do crescimento demográfico, imerso no nível de renda, permite em contrapartida o empobrecimento maciço da população. Significa que uma parte vive o desenvolvimento e outra parte sobrevive ao subdesenvolvimento.

O contexto da exclusão escolar e do ato infracional inicia por aí. A exclusão em seu contexto econômico, social e político da realidade brasileira requer medida que descristalize a posição subalterna reservada à classe trabalhadora na sociedade brasileira. O adolescente autor de ato infracional, antes de ser inserido, já internalizou o sentimento de ser excluído: baixa de autoestima, rejeição. Exclusão está associada ao fracasso escolar. Em geral, todo excluído da escola, o que se considera como marginalidade escolar, tem em sua experiência e trajetória de vida educacional a decepção com o Sistema Escolar decorrente da relação instituição escola, seja pela repetência, desistência do estudo ou no processo de baixo rendimento. Carmem Lúcia Guimarães de Mattos destaca.

O fracasso escolar é um problema complexo no Brasil devido a questões como a diversidade cultural, primeiramente, as políticas públicas e a própria história que envolve as tentativas de solução de problemas de fracasso escolar. (Brito, 2000, p. 146).

Demonstra o processo secular de exclusão que não acontece apenas no âmbito escolar, mas este seria decorrente da diferença cultural e da característica específica da sociedade, segundo o modelo de análise sobre "marginalidade cultural".

Pode o adolescente ser reinserido na escola e/ou incluído, se existe ceticismo quanto à permanência e desempenho dele no processo educacional? Se entra já está "rotulado". Se permanece, o "rótulo" continua. Se sai, é excluído, carrega o "rótulo".

A prática constata que não existe autor de ato infracional só dentro dos CRIAMs, nas unidades fechadas, portanto a assistência escolar deve acontecer sem o assistencialismo demasiado, seja do especialista dentro e fora da escola onde o adolescente está inserido. A comunidade escolar deve ser preparada para o acolhimento, cooperar, para seu desenvolvimento progressivo e ajudar o adolescente a criar vínculo afetivo de amadurecimento emocional e racional, sem, contudo, assumir postura ingênua ou empírica.

O acompanhamento pedagógico auxilia, também, a equipe multiprofissional sobre condição e critério para inserção escolar (não apenas matricular o adolescente). Escolarização não é sinônimo de matrícula escolar.

É positivo quando a escola usa do constitutivo legal, do regime escolar, para positivar a reinserção e a aceitação do adolescente autor de ato infracional, direcionado, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, no direito à educação: permear o processo educacional pelo prazer de ir à escola e de estudar.

O pedagogo, quando se depara diante da situação de um adolescente que se sente excluído ou já foi excluído (em experiência/ vivência) e vê que esse sentimento de inferioridade persiste no adolescente, deve articular a equipe técnica: submete a análise e inicia o processo de credibilidade interna, que é o de apostar e investir nesse adolescente. Isto porque, se o profissional disser para o adolescente que acredita nele e não tiver ação pedagógica coerente ao discurso, será o próprio adolescente que, na etapa do feedback, dirá ao próprio pedagogo que o inseriu, de que não adiantou nada colocá-lo na escola. Caberá, então, o diagnóstico: quem nesse processo propicia a exclusão escolar e a reincidência do ato infracional?

A prática pedagógica do profissional da área de Pedagogia no DEGASE, antes de tudo, deve ser preventiva: precede de conjunto de ações, técnicas, metodologias que, permeado pelo estudo teórico do cotidiano, identifica, através do processo socioeducativo, intercambiado aos demais setores de instituição, a relação construtiva que auxilia ao desenvolvimento do adolescente; pontua alternativa de mudança pedagógica favorável ao conjunto da unidade; reverte o processo de uma alfabetização deficiente que se expande, na maioria dos casos, para a família; coopera no pensar e agir desse adolescente para continuidade de seus estudos escolares, mesmo se extinta a medida socioeducativa.

O aspecto preventivo abrange encaminhar e orientar o adolescente para ser sujeito e agente de sua própria educação: alicerce no processo da cidadania.

O instrumento (formal e informal) é importante, entretanto, não é o único possível à avaliação escolar. Deve-se pensar sobre a atuação do pedagogo do CRIAM junto ao conselho de classe na escola onde o adolescente será inserido; analisar a política educacional (se favorece ou não) da continuidade e efetivação do bom desempenho escolar desse adolescente via Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos[2] e Secretaria Estadual de Educação.

Uma proposta alternativa é da elaboração do projeto político-pedagógico (anexo) de uma escola ativa, dinâmica, dentro dos CRIAMs, com currículo (atividades/disciplinas) adaptado ao contexto local, cultural, social sob administração do profissional pedagogo, como articulador da ação no processo educacional do adolescente.

Paulo Freire menciona:

> A gente tem de fazer o que pode ser feito. Se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito e tentar fazer hoje o que hoje não pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que deixou de fazer. Porque as condições se alteram. Há dois mitos que devem ser deixados de lado: o de que nada pode ser feito e o de tudo pode ser feito(Freire *apud* Cortella, 2000,p.9).

REFERÊNCIAS

BRITO, Leila Maria Torraca de (coord.). **Responsabilidades**: ações sócioeducativas e políticas públicas para a infância e juventude no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ, 2000.

CORTELLA, Mário Sérgio. Nem triunfo, nem tragédia. **Educação**, São Paulo, v.27, n.233, p.7-9, set. 2000. (Entrevista concedida a João Marcos Rainho e Marco Antônio Araujo).

CUNHA, Luiz Antônio. **Educação e desenvolvimento social no Brasil**. Rio de Janeiro: Francisco Alves,1998.

GADOTTI, Moacir. **Educação e poder**: introdução a pedagogia do conflito. São Paulo: Cortez,1998.

2 Secretaria de Estado na qual o DEGASE encontrava-se inserido, à época da produção do texto.

GARCIA, Regina Leite; MAIA, Eny Marisa. **Uma orientação educacional nova para uma nova escola**. São Paulo: Loyola, 1984.

GARDNER, Howard. **Inteligências múltiplas**: a teoria na prática. Porto Alegre: Artes Médica, 1995.

GRINSPUN, Miriam P. S. Zippin (org.). **A Prática dos Orientadores Educacionais**. São Paulo: Cortez, 1998.

LIBÂNEO, José Carlos. **Pedagogia e pedagogos, para quê?** São Paulo: Cortez,1998.

LIMA, Teófilo Lourenco de. **Manual básico para elaboração de monografia**. Canoas: ULBRA, 1999.

MACHADO, Edivaldo Boaventura. **Direito Educacional.** Rio de Janeiro: IPEA,1999.

PARRAT, Silvia (org.). **Jean Piaget:** sobre a pedagogia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.

PINO, Angel. A questão do menor e o significado da infância na sociedade burguesa. **Educação e Sociedade**, São Paulo, n. 28, p. 32-48, dez. 1987.

O ATO INFRACIONAL: UMA SAÍDA SUBJETIVA

EUNES DE CASTRO ILHOMEM[1]

INTRODUÇÃO

O presente estudo busca analisar as relações do sujeito com seu sintoma a partir das observações de adolescentes que se encontram em conflito com a lei, estando cumprindo medidas socioeducativas. Esse conflito com a lei é definido como a prática de ato infracional, sendo abordado neste trabalho como um sintoma, considerando a vertente identificatória assumida pelo sujeito frente ao "Outro". Mais precisamente, no encontro da subjetividade com o elemento cultural, ou seja, no próprio surgimento do sujeito, para onde a Psicanálise aponta as origens da formação sintomática e a constituição subjetiva à clivagem originária.

Para isso consideraremos a evolução do conceito de sintoma, dentro do saber psicanalítico, e sua importância nos discursos do sujeito, sendo o "emblema" através do qual se dá as relações intersubjetivas e que faz o sujeito existir, na vertente imaginária do eu que se identifica com o seu sintoma, supondo responder à demanda do "Outro".

DO DESAMPARO FUNDAMENTAL AO COMPLEXO DE ÉDIPO

A noção de sujeito está intrinsecamente relacionada com a noção de sintoma, na perspectiva psicanalítica, sendo o conceito de inconsciente fundamental para a compreensão dessa dinâmica.

A construção conceitual do inconsciente é inseparável do conceito de desamparo fundamental presente na obra freudiana desde o *Projeto para uma Psicologia Científica* (1895), no qual é elaborado através da experiência de satisfação. A estrutura do psiquismo está apoiada na relação com o "Outro", considerando a total imaturidade neurológica da criança em seus primeiros anos de vida. Logo, o bebê humano depende inteiramente do outro para a satisfação de suas necessidades. A vivência dessa satisfação é descrita por Freud (1895) como sendo a experiência primária de satisfação.

---

1 Mestranda em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Chefe do Departamento de Psicologia da Sociedade Educacional Fluminense, Assessora Técnica da CRI/CAI.

Nesse texto, ele constata que o organismo humano, em tenra idade, não é capaz de realizar ações específicas para garantir sua sobrevivência. Essa "incapacidade" o torna dependente da assistência alheia, depende de outro, que realize por ele as ações que no momento lhe é impossível realizar.

Esse fato, encontrado nos primórdios da história do sujeito, gera uma impotência, relacionada ao desamparo fundamental, vinculando o bebê à pessoa que cuida dele. Podemos, então, nos interrogar em que sentido esta relação marcada pelo desamparo é condição para o advento do inconsciente.

Freud, em 1895, ainda com a linguagem positivista, descreve a experiência de satisfação como uma descarga de tensão, utilizando como protótipo dessa experiência o alimentar do bebê. O alívio promovido com a supressão da tensão, produzida pelo estado de necessidade, é o gerador da experiência de satisfação, esse alívio só é possível devido à intervenção de outrem, o qual tem a sua imagem associada ao prazer que produz.

Essa associação propicia a reprodução desse objeto toda vez que esteja ausente. Essa reprodução é feita por um investimento mnemônico que tem por objetivo a busca da satisfação original. Nesse momento, o objeto produtor de prazer é um objeto alucinado. A ideia de alucinação traz consigo a representação de uma presença que se faz ausente, presentifica uma ausência em busca da satisfação pulsional.

A busca da satisfação do prazer tende ao fracasso, já que o objeto alucinado não é capaz de suprimir a falta, no lugar do prazer encontramos a falta. Inicia-se a eterna busca do objeto perdido, a "Coisa" (Das Ding), como Freud denominou ao longo do *Projeto para uma Psicologia Científica*.

O que nos permite pensar sobre uma divisão do objeto, se por um lado encontramos uma relação entre percepção e lembrança, por outro lado esse objeto possui uma obscuridade a qual vai impor limite à relação do sujeito com o próximo, de um lado encontramos a identidade e do outro a não identidade.

Ao fazermos a referência de termos como alucinação e representação, em nossa discussão, torna-se necessário recuperar o conceito de representação dos conteúdos do inconsciente que Freud utiliza no seu artigo de 1915. O que esse inconsciente possui? Ele contém representações, especificamente representações de coisas das quais, durante o processo de recalcamento, fora retirado o investimento, tornando-as inconscientes, só podendo retornar à consciência mediante associações com as representações de palavras. A partir dessa associação, essas representações ganham a forma específica

da dinâmica consciente. Todavia, a compreensão do funcionamento inconsciente, associada a essas representações, é muito mais ampla. Laplanche (1988) destaca que uma das definições mais exatas dadas por Freud a esse termo refere-se ao investimento de imagens mnêmicas da "Coisa". Desse modo, podemos vincular a "Coisa" definida no *Projeto para uma Psicologia Científica*.

Freud, no artigo de 1915, *O Inconsciente*, destaca que essas representações são inscrições da pulsão no sistema psíquico que buscam descarregar suas catexias. Cabe aqui perguntar, se essas representações do inconsciente não seriam o resultado de uma resposta acerca da "Coisa", se não estariam na raiz do recalcamento original. Se o sujeito, assim, como alucina para recuperar de experiência e satisfação original, também não participa da construção das representações inconscientes.

Sabe-se que as figuras parentais são representações inconscientes e que não estamos nos referindo a modelos equivalentes aos pais reais, mas que a uma representação dada pelo sujeito, marcada por essa relação de desamparo.

Diante do exposto, não podemos considerar as representações do inconsciente como cópia fiel das figuras parentais, tais como retratos no psiquismo. Nesse caso, será então que podemos compará-las a pinturas impressionistas, nas quais o pintor (sujeito) apropria-se do modelo (alteridade), acrescentando a essas seu próprio modo de satisfação?

Essas indagações encontram caminho na noção de significação retroativa. No livro intitulado *Freud e o Inconsciente*, Garcia-Roza nos alerta para o seguinte fato:

> [...] antes de se constituir o inconsciente, isto é, antes da clivagem da subjetividade produzida pelo recalque, o termo só pode ser usado com restrições. Sem dúvida alguma, antes dessa clivagem o psiquismo é dotado de representações que têm a sua fonte, mas a subjetividade só ganha a realidade psicanalítica retroativamente, isto é, a partir da entrada da criança no simbolismo." (Garcia-Roza, 1991, p 225).

A clivagem é fundamentada teoricamente no conceito de complexo de Édipo, precisamente no aspecto que Lacan (1956) destaca em sua obra, portanto, com a participação do "Outro". A relação entre subjetividade (sujeito/outro) ocorre permeada pela estrutura simbólica.

As representações existentes no psiquismo, anteriores ao recalcamento, só ganham significação após a formação da subjetividade, com entrada no simbólico via complexo de Édipo, a exemplo da descrição freudiana

de 1909 (O pequeno Hans), em que o sintoma apresentado pelo menino ocorre devido a uma significação retroativa do período pré-edípico que o faz reviver, em sua memória, o prazer gerado pelos cuidados maternos, ao observar a relação da mãe com o novo bebê.

Tomando o texto de 1914, *Sobre o narcisismo: uma introdução*, encontramos alguns aspectos elucidativos sobre a formação da subjetividade e sua relação com a alteridade. Por narcisismo entende-se que o investimento libidinal recai sobre a própria pessoa, entretanto esse investimento pode ocorrer em dois momentos: narcisismo primário e narcisismo secundário. O narcisismo primário refere-se ao estado precoce em que a criança investe a libido nela mesma e, no narcisismo secundário, há um retorno ao ego da libido retirada dos investimentos no objeto.

Para melhor compreendermos as questões que envolvem o narcisismo, torna-se necessário referirmo-nos ao autoerotismo que implica na noção de apoio/desvio da pulsão sexual no que diz respeito ao instinto, à emergência da pulsão, a partir da dissociação do instinto.As pulsões que de início estão ligadas à satisfação do ego, através das pulsões de autopreservação (pulsão do ego), possuem como objeto sexual da criança a pessoa que cuida dela, escolha de objeto anaclítica, segundo denominação freudiana.

Nesse caso, a escolha de objeto de amor recai sobre as pessoas que produzem os primeiros objetos sexuais da criança, no cuidado para com ela (alimentação e proteção). Todavia, Freud descreve outro tipo de escolha em que o sujeito toma a si próprio como objeto de amor: escolha narcísica. As escolhas do objeto anaclítica e a narcísica estão presentes em todos os indivíduos, podendo ele optar, preferencialmente, por um tipo de escolha. Todos nós possuímos dois objetos de amor: a pessoa que nos cuida e a nós mesmos.

No narcisismo primário, a criança acredita na onipotência de seus pensamentos (a ideia de completude), encontrando apoio na atitude dos pais, no seu amor, na supervalorização da criança. Desse modo, só resta à criança escolher a si mesma como objeto de amor, até porque ela é o objeto de amor de seus pais. Com a imagem de *Sua majestade o bebê*, Freud (1914) ressalta toda modificação que ocorre na vida dos pais para atender esse novo ser. Tais atenções encontram-se baseadas na reprodução do próprio narcisismo dos pais que outrora fora abandonado, sendo deslocado para o ego ideal que toma o narcisismo como modelo, nas identificações pré-edipianas, retendo toda a perfeição e substituindo o narcisismo perdido.

O ideal de ego resulta da convergência do narcisismo e as identificações com as figuras parentais, identificações narcísicas secundárias. Os aspectos

individuais aliam-se aos sociais, constituindo o ideal de uma família ou grupo. É a crítica interiorizada dos pais, que faz com que a criança abandone o narcisismo, criando uma instância de censura e auto-observação (o superego).

Até o presente momento, podemos observar que o outro promove uma libidinização no sujeito, através dos cuidados de que necessita em tenra idade para sua sobrevivência, transformando-se em objeto pulsional do sujeito e, ainda, que o investimento objetal dedicado pelos pais ao bebê é uma reedição do seu próprio narcisismo infantil, possibilitando ao sujeito aprender a amar a si mesmo no narcisismo primário, através da completude entre o eu e o outro, e no narcisismo secundário, através da identificação com esse outro passando pela intermediação do simbólico.

Em 1923, com o artigo *O ego e o id*, Freud nos apresenta uma nova dimensão do aparelho psíquico, sem abandonar a importância fundamental que a distinção consciente e inconsciente tem para a Psicanálise.

Essa nova dimensão, conhecida como a segunda tópica, nos apresenta as seguintes instâncias: ego, id e superego. O ego é o mediador entre as exigências pulsionais do id e o mundo externo e se confronta com o representante da realidade interna o superego. O superego é concebido como herdeiro do complexo de Édipo e identificado no artigo como ideal de ego. Com a segunda tópica, a própria questão da análise se desloca do material inconsciente para a defesa, levando em consideração que o ego utiliza a defesa para se proteger da angústia gerada pela aproximação do material recalcado.

No artigo *Dissolução do complexo de Édipo*, Freud retorna à questão da formação do superego. Os investimentos no objeto são abandonados e substituídos por identificações que são introjetadas no ego formando o núcleo do superego, mediante ameaça de castração.

> [...] se a satisfação do amor no campo do complexo de Édipo deve custar as crianças o pênis, estáfadado a surgir um conflito entre um interesse narcísico nessa parte do corpo e a catexia libidinal de seus objetos parentais. Neste conflito normalmente triunfa a primeira destas forcas; e o ego da criança volta às costas ao complexo de Édipo (Freud, 1924, p 221).

Hugo Bleichman (1984) destaca que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, sendo um substituto da catexias do objeto através das identificações e ainda ressalta que não existe um sujeito que preexista à relação com os pais. "(...) É no contato com estes pais, movido por sua sexualidade e

por seu ódio a seus pais, que o sujeito se estrutura de determinada maneira" (*op. Cit.,* p.14).

Para Bleichman, o complexo de Édipo da segunda tópica freudiana é o que permite a passagem do biológico para o cultural. Sendo Édipo a chave que possibilita o entendimento da constituição dos mecanismos de funcionamento psíquico, incluindo as defesas. Os mecanismos são compreendidos enquanto operações do pensamento, formas de manejar símbolos que ocorrem mediante a situação edípica.

Garcia-Roza (1988) retoma o período pré-edipiano para compreender a concepção lacaniana do Édipo enquanto processo. Esse período é caracterizado pela relação dual entre a mãe e a criança, conduzindo Lacan ao entendimento de Édipo com o processo que ocorreu em três tempos: o primeiro é constituído precisamente pela relação dual mãe-criança, o segundo é caracterizado pela entrada do pai em cena e pelo acesso ao simbolismo e o terceiro é marcado pela identificação com o pai e o início do declínio do Édipo, através da operação da *Metáfora Paterna* ou *Nome do Pai*.

O *Nome do Pai* é equivalente ao recalque originário. A castração exercida pelo pai atua como recalque do desejo de união com a mãe. É com a introdução no simbólico que o desejo passa a ser nomeado em seu lugar, com a linguagem surge o símbolo. É através da *Metáfora Paterna* que se produz a clivagem da subjetividade (inconsciente e consciente), incidindo a castração simbólica sobre o objeto imaginário falo. O terceiro tempo do Édipo possibilita a constituição do eu, aparecendo o pai como representante da lei, ninguém é o falo, ninguém é a lei. O sintoma: suas vertentes e a dimensão social do sujeito.

Em "*O sintoma – charlatão*" (1998), encontramos a apresentação das formulações freudianas que articulam sintoma e identificação, destacando que em caso de enfermidade ou morte dos pais, a hostilidade dirigida a eles é recalcada e retorna sobre o sujeito na forma de luto. O sintoma está relacionado com objeto perdido, voltando sob a forma de um castigo para o sujeito obsessivo ou para o corpo do sujeito histérico. Em outras palavras, a constituição do sintoma ocorre via o desejo recalcado, retornando a libido sobre o sujeito.

Freud, em *Psicologia das Massas e Análise do Ego* (1921), ressalta as três vias possíveis para os laços entre o sintoma e identificação: a identificação edípica em que o sintoma expressa os impulsos amorosos; a identificação regressiva, o ego assume o sintoma do objeto amoroso, o qual foi renunciado; a identificação histérica em que estabelece uma relação de objeto com a pessoa

imitada. De modo geral, o ego, na constituição do sintoma, identifica-se com alguma propriedade do objeto. O sintoma se converte em dois aspectos básicos: lugar de satisfação pulsional, na vertente de satisfação, e lugar de castigo do superego, em sua vertente de desprazer.

O inconsciente freudiano, como passível de interpretação, aponta para o sintoma cujo sentido não é conhecido pelo sujeito, tendo sido recalcado pelo ego. Esse sintoma traz em si a questão do gozo, servindo de substituto para a satisfação pulsional, possuindo o sintoma dois registros: o sintoma como enigma (mensagem) e o sintoma como gozo.

Outro aspecto abordado refere-se à retomada kleiniana da angústia, precedendo a formação do sintoma. De acordo com formulação freudiana de 1926, a angústia aponta o caminho para a formação do sintoma. Equiparando a angústia descrita por M. Klein à segunda teoria da angústia freudiana em que o encontro da libido como recalque tem como destino a angústia. A libido, que não consegue descarga e nem uma via significante devido ao recalque, transforma-se em angústia. Considerando o sintoma duplamente: resposta e compromisso, buscando prazer e evitando a angústia. O sintoma não pode ser entendido sem a identificação, é a angústia que dá início à identificação.

A teoria freudiana, a respeito do sintoma, é constituída sobre a dialética estabelecida entre trauma e defesa, sendo sintoma uma consequência do conflito psíquico.

Freud (1921) destaca aspectos que possibilitam a identificação com o outro, asseverando que a identificação é uma expressão do laço emocional, desempenhando papel preponderante no complexo de Édipo, aparecendo no lugar da escolha do objeto. Relaciona a libido com a essência da mente grupal, acreditando que o grupo é mantido por um poder o qual atribui a Eros, estando no amor por outros objetos a única barreira ao amor narcísico.

Em 1929, Freud afirma que, em determinados momentos, as fronteiras entre o ego e o mundo externo tornam-se imprecisas, criando distúrbios para o sujeito, isso pode ocorrer no auge do sentimento de amor. Ressalta que aquilo que é considerado de mais próprio e distintamente demarcado de tudo, o ego, é apenas uma fachada para o id, uma reação desse em contato com o mundo externo. No artigo, considera que o homem se submete à civilização, pois longe dela estaria desamparado como um bebê.

> [...] A substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da civilização. Sua essência reside no fato de os membros da comunidade

> se restringirem em suas possibilidades de satisfação, ao passo que o indivíduo desconhece tais restrições. A primeira exigência da civilização, portanto, é a da justiça, ou seja, de que uma lei, uma vez criada não será violada em favor de um indivíduo (Freud, 1929 p. 115/16).

Coloca como a grande dificuldade humana o equilíbrio entre as reivindicações individuais e as reivindicações sociais, sendo a sublimação um aspecto que possibilita o desenvolvimento cultural. Através dela o sujeito transforma o objeto sexual em um objeto não sexual, tornando possíveis as atividades artísticas, científicas e ideológicas.

A internalização da autoridade atua na formação do superego, o sujeito renuncia à satisfação pulsional por medo da autoridade externa, para não perder o seu amor. Surge um sentimento de culpa que vem da ambivalência pulsional para com a figura paterna, amor e ódio. "Quando uma pulsão instintiva sucumbe ao recalque, seus elementos libidinais se transformam em sintomas, e seus elementos agressivos em sentimento de culpa". (*op.cit.*, p. 99)

METODOLOGIA

Os dados foram observados a partir da recepção realizada na entrada dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em uma unidade de internação, no período de abril a agosto de 1998, levantando os seguintes aspectos:

1°) Dados identificatórios (nome, documentos, endereço, nome dos pais e data de nascimento).

2°) Situação familiar (composição familiar, com quem reside o adolescente e situação socioeconômica).

3°) Ato infracional (artigo, circunstâncias em que se envolveu e a apreensão, histórico institucional e reincidência).

4°) Escolaridade.

Não foi objetivo deste trabalho analisar os dados quantitativos, apenas os dados qualitativos foram estudados, baseados nos conceitos psicanalíticos de formação da subjetividade, sintoma e identificação, os quais foram relacionados genericamente com os aspectos observados neste estudo.

ANÁLISE DOS DADOS

Os dados observados, basicamente, nos apontaram para a estrutura familiar e identidade do sujeito em três aspectos básicos:

1º) A falta de documento e o desconhecimento da data de nascimento;

2º) A falta de uma figura paterna e a dificuldade de internalização da lei;

3º) A falta da figura materna, no sentido de cuidados e investimentos afetivos, muitas vezes havendo troca de papeis.

Baseado nos conceitos psicanalíticos apresentados, podemos perceber como esses três aspectos são fundamentais para a formação do sujeito e a constituição do seu sintoma. A falta de documentação (certidão de nascimento), atinge esses adolescentes no que se refere à existência social e a sua própria identidade subjetiva, havendo uma dualidade internalizada em termos de existir e não existir. A noção de sua existência perde-se, não tendo nem a sua data de nascimento como marca.

A relação com o outro que é fundamental para o surgimento do sujeito não encontra referencial afetivo, como os cuidados maternos, nem, tampouco, os limites apoiados no papel da figura paterna. A impossibilidade de se operar o *Nome do Pai*, de forma satisfatória, quer seja pela não existência real ou por sua exclusão do universo psíquico, acarreta para esses adolescentes uma perda de identidade, no sentido de limites e regras que possam orientar sua relação com o mundo externo, fazendo com que eles procurem alternativas para sua significação. Por outro lado, as dificuldades maternas com relação ao seu papel, o que se associa à falta da figura masculina, acabam influenciando na disponibilidade dos investimentos afetivos ou em uma incapacidade de limitá-los, de acordo com a enunciação freudiana do complexo de Édipo, via castração da mãe e da criança.

Dentro dos atos infracionais observados, encontramos a inserção no tráfico de drogas com maior frequência. Essa situação é apresentada pelo adolescente através de um processo de naturalização e do não saber do sintoma, designando como uma possibilidade de significação, uma forma de se reconhecer como sujeito diante da impossibilidade de uma marca que advenha das figuras parentais.

Através do discurso desses jovens, observamos o quanto o ato infracional apoia-se no processo de identificação a um determinado grupo social. A falta de uma figura paterna significativa, muitas vezes, leva a dificuldades na passagem do narcisismo primário, em que as ideias onipotentes estão

presentes, para o narcisismo secundário, quando apareceram como ideais internalizados. É comum no discurso desses adolescentes a onipotência, acreditando magicamente que nada poderá lhe acontecer, surgindo a medida socioeducativa como função castradora desses pensamentos.

Outro aspecto a ser destacado na dinâmica psíquica diz respeito à supervalorização de roupas de "marca", muitas vezes possuindo um maior valor que a própria vida do sujeito. Essas acabam funcionando como uma marca para o sujeito, com a qual se apresenta vívida como uma possibilidade de inserção em seu grupo social, em termos de aceitação.

Vivendo em uma sociedade em que as dificuldades com as figuras parentais se aliam à exclusão social, o ato infracional apresenta dois aspectos importantes: sintomas do sujeito e sintoma social. Diante da impotência para atuar em sua vida, as armas e o tráfico apontam para uma possibilidade de destaque em um grupo social, inclusive de poder, na tentativa de resgatar a autoestima. Encontram nas características comuns à adolescência (contestação, onipotência, crítica) o seu grande aliado.

A marca no corpo, através da tatuagem, é outro aspecto comum entre esses adolescentes, funcionando como uma castração corporal que busca no corpo o que faltou a nível psíquico: a não possibilidade de uma castração simbólica. Muitas vezes sendo realizada de uma forma dolorosa, utilizando pedaços de pedras pontiagudas ou canetas quebradas. Essa marca corporal, para alguns adolescentes, funciona na tentativa de recuperar o narcisismo perdido (onipotência e perfeição) e, para outros, uma possibilidade de significação, uma identidade, mesmo que essa marca possua aspectos negativos, como observamos em uma espécie de tatuagem encontrada em adolescentes, sendo indicativa de roubo, os levando a serem identificados por um grupo.

CONCLUSÃO

A Psicanálise, na construção de uma dinâmica psíquica, assevera a importância dos outros seres humanos e do "Outro" cultural, a internalização das figuras parentais, regras e idealizações culturais que chegam ao sujeito através desse contato. O sintoma é uma reação aos impulsos pulsionais e às exigências culturais internalizadas, mas também um processo defensivo, diante da ameaça de angústia, estando sua origem associada ao próprio surgimento do sujeito.

No grupo de adolescentes observados essa dinâmica sofre algumas distorções devido ao próprio processo de exclusão social, as características dos laços afetivos e as figuras de autoridades apresentadas por suas famílias.

É nesses termos que podemos compreender o ato infracional como um sintoma, o resultado de um conflito, a via de significação que o sujeito encontra dentro do processo social. Mediante a dinâmica interna e externa do sujeito, é, através desse ato, a única possibilidade vislumbrada pelo adolescente que o faz existir. O sintoma, ato infracional, é a marca que distingue o sujeito do outro e, ao mesmo tempo, denota a internalização da relação estabelecida com o "Outro". Portanto, o ato infracional constitui uma saída subjetiva para o sujeito, a qual lhe possibilita existir, intermediando a relação "Sujeito – Outro".

REFERÊNCIAS

BLEICHMAN, Hugo. **Introdução ao estudo das perversões**: a teoria do Edipo em Freud e Lacan. Porto Alegre: Artes Médicas, 1984.

FREUD, S. **Obras Psicológicas Completas**. Rio de Janeiro: Imago, 1980.

FREUD, Sigmund. **Projeto para uma psicologia científica.** Rio de Janeiro: Imago, 1980.

FREUD, Sigmund. **Análise de uma fobia em um menino de cinco anos**: o pequeno Hans. v.10. Rio de Janeiro: Imago, 1980 (Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud).

FREUD, Sigmund. Sobre o Narcisismo: uma introdução. In: FREUD, Sigmund. **A história do movimento psicanalítico, artigos sobre metapsicologia e outros trabalhos**. v.14. Rio de Janeiro: Imago, 1980 (Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud).

FREUD, Sigmund. O Inconsciente. In: FREUD, Sigmund. **A história do movimento psicanalítico, artigos sobre metapsicologia e outros trabalhos**. v.14. Rio de Janeiro: Imago, 1980 (Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud).

FREUD, S. Psicologia das massas e análise do Ego. In: FREUD, Sigmund. **Além do princípio do prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos.** v.18. Rio de Janeiro: Imago, 1980 (Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud).

FREUD, S. Dissolução do Complexo de Édipo. In: FREUD, Sigmund. **O ego e o ID e outros trabalhos.** v.19. Rio de Janeiro: Imago, 1980 (Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud).

FREUD, S. Mal Estar da Civilizacão. In: **O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Civilização e outros trabalhos.** v.21. Rio de Janeiro: Imago, 1980 (Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud).

GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. **Freud e o inconsciente.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar-Editor, 1985.

LACAN, J. **O seminário, livro 2**: o eu na teoria de Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1954.

LACAN, J. **O seminário, livro 4**: a relação de objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1956.

LAPLANCHE, L. ; PONTALIS, J. B. **Vocabulário de Psicanálise**. São Paulo, Martins Fontes, 1988.

MILLER, J.A. ; MILLER, J. **O sintoma-charlatão**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

EXCLUSÃO ESCOLAR E O ATO INFRACIONAL

EDUARDO JOSÉ GOMES DA SILVA(I*N MEMORIAM*) [1]
CELESTE ANUNCIATA BAPTISTA DIAS MOREIRA[2]

INTRODUÇÃO

O Centro de Recepção do DEGASE, inaugurado em 26/10/98, tem como atribuição aprimorar o atendimento à recepção de adolescentes em conflito com a lei.

Com esse objetivo, estamos realizando estudos com os adolescentes, aproveitando as entrevistas iniciais realizadas, de modo que possamos resgatar a sua autoestima e ajudá-lo a reinserir-se no contexto social, através da escola e do trabalho.

Tal estudo vem encontrar respaldo legal no Decreto n° 26716 de 06/07/00, que altera e consolida a estrutura básica da SEJDH. O decreto, quando cita a competência dos órgãos, refere-se ao DEGASE da seguinte maneira:

> Ao Departamento de Ações Socioeducativas compete promover, coordenar e controlar as ações pertinentes à prevenção à ocorrência de ameaças ou violação aos direitos da criança e do adolescente, bem como o estudo, pesquisa, formação, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos na área de sua atuação.

JUSTIFICATIVA

No sentido de construir um estudo que venha contribuir para o entendimento da relação exclusão escolar e o ato infracional do adolescente, nas unidades do DEGASE, parte-se de três eixos principais: a exclusão social; a forma de inserção social do adolescente face às peculiaridades de sua condição de seu desenvolvimento; a crise de padrões éticos, própria de uma sociedade com características neoliberais.

---

1 Pedagogo do DEGASE; Professor de Matemática e Estatística; Pós-Graduado em Educação - UERJ la

2 Assistente Social - coautora

Na compreensão do processo de exclusão social vivenciada pelo adolescente, autor de ato infracional, optou-se por adotar o referencial utilizado por Dupas (1999) em que ele analisa as alterações estruturais associadas à globalização da economia.

Interessa a este estudo, dentro dessa perspectiva, identificar que, em uma economia voltada para o mercado internacional, o processo de exclusão tende a crescer.

O capitalismo atual não é pautado na produção, mas na concentração e formação das megaempresas que mantêm e controlam a acumulação de riquezas através de uma ampla estrutura tecnológica.

Na atualidade, o mercado é flexível o suficiente, para organizar-se de forma a atuar independente de localização geográfica e de condições de mão de obra.

Se de uma forma a globalização do mercado favorece a inclusão de países do Terceiro Mundo, os moldes em que ela se expressa são extremamente perversos, haja vista que a participação desses países se dá, a partir da relação que estabelecem com as megaempresas, ou seja, subordinadas a elas. Romper essa rede de exploração é romper com a possibilidade de sobrevivência no mercado.

Entretanto, os beneficiários desse processo são um grupo cada vez menor que não assume responsabilidades com o emprego da mão de obra e com garantias trabalhistas.

A metrópole é um espaço de aglomeração de excluídos à procura de ocupação e de construção de alternativas de sobrevivência e de incluídos que podem pagar por proteção social. O trabalho, que é um eixo de integração das pessoas com o mundo, passa a ser um privilégio, conforme explica De Masi (1999).

Desta forma, as possibilidades de inserção social tendem a ser cada vez menores, haja vista a alteração significativa no mundo do trabalho em função do reordenamento da economia.

Ser trabalhador, na atualidade, significa suportar a flexibilização das relações de trabalho, a falta de segurança no futuro, a dependência do salário para garantia da sobrevivência e, face ao desemprego estrutural, ser dependente dos serviços sociais. O mercado não se interessa por justiça social.

Diante das modificações do capital, a intervenção do Estado se altera expressivamente no que se refere à produção e à execução de mecanismos de assistência.

A queda de padrão de proteção social, decorrente do sucateamento dos aparatos institucionais, e o baixo investimento em políticas públicas favorecem o aumento da pobreza e, assim, no espaço das grandes cidades, trabalhadores e suas famílias disputam espaço geográfico, direitos e inserção social, sem, contudo, obter o acolhimento necessário.

Quando é feita referência às famílias de trabalhadores, é de interesse a discussão a respeito de filhos de trabalhadores, pois são eles que, na adolescência, vão fazer parte do universo estudado.

Conforme já foi mencionado, a perversidade da lógica capitalista interfere e reduz os espaços de atuação do Estado, no que diz respeito à assistência.

O resultado da falta de investimento direto em políticas de atenção àqueles que deveriam receber proteção integral, de acordo com as peculiaridades de seu momento de formação biopsicossocial, aparece nas situações de risco social a que estão submetidos os adolescentes oriundos da população pobre.

O período da adolescência já é em si conflitante, haja vista ser intermediário para a vida adulta. O adolescente, por estar em processo de formação, experimenta a angústia de viver, parcialmente, o espaço do adulto e não se satisfaz mais com os limites do mundo infantil. Suas mudanças físicas e emocionais obrigam-no a encontrar seu próprio espaço de pertencimento. A família já não preenche totalmente suas expectativas e o Estado, no que se refere a possibilidades de atuação, ainda intervém de forma precária face aos limites de garantia de direitos elementares.

Na construção de sua identidade, o adolescente adquire relações que ultrapassam as esferas familiar e escolar, encontrando nos grupos de afinidade, muitas vezes o espaço possível de expressão. É próprio, a este período, transgredir as normas, valores culturais, ético morais estabelecidos e institucionais, a fim de obter definição de espaço. Todavia as normas do grupo, muitas vezes, são baseadas no uso da violência, das drogas e da precocidade da vida sexual.

Além das questões pertinentes à adolescência, cabe ao adolescente oriundo das classes populares a precoce inserção no mercado de trabalho, antecipando responsabilidades, aquém de sua maturidade emocional, o que,

por vezes, tem significado de exclusão, uma vez que sua inserção, na maioria das vezes, se dá no mercado informal, através de subemprego.

A associação estabelecida entre esta discussão, a respeito da adolescência e o processo de inserção em instituições de atendimento a autores de ato infracional, está relacionada à adesão desse segmento a uma subcultura da criminalidade.

Neste sentido, adota-se o entendimento de Zaluar (1990) a respeito da inserção de jovens no mundo infracional. A autora comenta que, em uma sociedade de consumo, a criminalidade pode vir a ser uma forma de inserção possível, uma vez que o jovem é estimulado a consumir e construir sua identidade, a partir do que consegue adquirir. A autora esclarece, ainda, que, na organização social estabelecida na atualidade, os papéis sociais se redefinem: os trabalhadores são obrigados a se dedicar mais ao trabalho, delegando às instituições tarefas anteriormente próprias da família. Como essas não executam a contento suas funções, a crise de valores segue com jovens construindo, em grupos, seus próprios valores.

Na elaboração desta proposta de estudo, avalia-se que não só a questão estrutural, mas também as intrínsecas relações que se estabelecem no campo da ética oferecem explicações que possam contribuir com o entendimento da opção do adolescente para transgredir.

Neste sentido, deve-se mencionar também a contribuição de Costa (1994) que aponta a ideologia do bem-estar como embasadora das atitudes na atualidade, quando o indivíduo busca formas de não sentir as inquietações morais, importando somente seu sucesso e não suas virtudes. O autor evidencia os dilemas éticos da cultura brasileira em que, face à crise econômica, o homem desvaloriza alternativas de solidariedade, prioriza os interesses individuais e, para atingi-los, rompe com valores, procurando beneficiar-se nas situações, a fim de garantir sua própria sobrevivência. A busca incessante por bem-estar individual acaba resultando em cometimento de transgressões sucessivas. É esclarecido que, em face dessa ideologia individualista de bem-estar, as transgressões são compreendidas como condutas inovadoras e os princípios éticos tradicionais desqualificados como atitudes piedosas.

A relação que se deseja construir entre adolescente/ato infracional/exclusão escolar está vinculada à representação da vida para os adolescentes que ingressam nas instituições de cumprimento de medidas socioeducativas. Em face desse universo de questões já explicitadas, percebe-se que, mais do que entender a trajetória que teve, como fim à institucionalização, esse entendimento da banalização da trajetória de vida por seus autores.

Utilizando como referencial Dejours (1999) e considerando seu entendimento a respeito da banalização do mal, compreende-se que o adolescente considera muitas das vezes o ato infracional cometido como algo dentro da normalidade, destituído de valor moral e a única alternativa possível. Seu encaminhamento ao sistema socioeducativo não tem mais o significado de punição, mas uma situação incorporada à sua história de vida, como se não houvesse perspectivas e possibilidades.

Sendo o homem um ser de relações, ele interage com os outros elementos do meio ambiente, com os outros homens e consigo mesmo. Do meio ambiente, ele retira os recursos para sua sobrevivência através de atividades produtivas, constitutivas do trabalho. Nem sempre, no entanto, essa relação tem sido pautada por princípios éticos. É urgente, pois criar uma nova mentalidade que produza mudanças fundamentais na nossa forma de pensar, de viver, de produzir, de criar e de consumir.

Isto exige a transformação da escola e aí está o seu desafio. Admitir a pluralidade cultural é uma atitude de valorização da subjetividade de cada agente e de envolvimento ativo de todos no processo educativo realizado na escola. É propor um projeto de sociedade construída pelos homens e mulheres e para eles e elas.

Se for atributo da educação promover o desenvolvimento do sujeito individual e coletivo, numa dimensão integral, não se pode esquecer que esse processo ocorre mediado pelo desenvolvimento da capacidade de criar e de articular linguagens e representações, como descreveu Vygotsky.

O trabalho escolar, com todas as formas de linguagens, precisa considerar as formas próprias de cada sujeito se utilizar dessas linguagens, de maneira articulada e, mais, de dar lugar às diferentes formas de entender, de explicar, de interpretar e de simbolizar na sala de aula, através da utilização de gestos, sinais, símbolos e signos e em diferentes situações de interlocução possíveis.

A escola, sintonizada com a atualidade, precisa constatar e reconhecer as transformações presentes no mundo de hoje e, ao mesmo tempo, também ser uma força dessa transformação. “Mudar no imaginário, na fantasia, na criação. Mudar no faz de conta, no palco, na loucura”. (Herbert de Souza-1994)

DESENVOLVIMENTO

Este estudo tem como finalidade levantar questões que possam ter tido influência na exclusão escolar e no ato infracional cometido pelo adolescente, de modo que apontem indicadores que permitam aos pedagogos do sistema DEGASE garantir ao adolescente infrator o que está escrito no art. 123 do ECA, parágrafo único: "Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas."

Visando atender o que está determinado no parágrafo anterior, organizamos uma ficha de recepção que nos pudesse dar uma visão mais ou menos clara, de como é esse adolescente que nos é apresentado, após cometer um ato infracional.

Esta ficha tem dois objetivos:

1°) Após o adolescente passar pelo CTR, ele será encaminhado àquela unidade que lhe foi determinada para cumprir sua medida socioeducativa, seguindo com ele, a documentação, vinda do Juizado, e a ficha de recepção, para que possa ajudar a equipe técnica, da unidade para onde ele foi, a iniciar realmente o trabalho de atendimento preconizado na lei.

2°) Fornecimento de dados que são coletados e trabalhados estatisticamente. Atualmente passamos a trabalhar esses dados, para ilustrar e elucidar a presente monografia: Exclusão Escolar e o Ato Infracional.

Entre os itens perguntados, cinco são de capital importância para o desenvolvimento deste estudo. São eles:

a) *Dados da Escolaridade do Adolescente* – Pergunta-se: até que série cursou, onde estudou ou se ainda estuda; qual o nome da última unidade escolar pela qual passou; se sabe ler ou escrever; se parou de estudar; qual o motivo e há. É interessante ressaltar que todos os adolescentes que passaram pelo CTR nesse período, estudaram em escolas públicas.

b) *Dados Profissionais* – Pergunta-se ao adolescente: se já trabalhou ou trabalha; se já fez curso profissionalizante; qual a atividade profissional que mais gostaria de desempenhar.

Observa-se neste item que a experiência profissional da maioria é de trabalhar como ambulantes, vendendo doces ou refrigerantes, em sinais de trânsito ou na praia. E com relação à atividade profissional que mais gostaria de desempenhar, mais de 70% fazem opção por mecânica de automóveis ou motos e marcenaria.

c) *Dados da Prática do Ato Infracional* – Procura-se saber: qual o ato infracional cometido; como foi realizado; qual a medida socioeducativa aplicada; e se é reincidente ou não. Observamos que, no momento de dizer se é reincidente ou não, alguns mentem pensando que a omissão irá beneficiar-lhes neste momento. Perguntamos também se ele sofreu agressão no momento da sua apreensão e a maioria afirma que sofreu maus-tratos dos policiais. Porém tem medo de falar na delegacia, temendo represália, pois o adolescente sabe que ficará marcado.

d) *Dados da Saúde* – Procura-se saber se o adolescente usa droga ou não, qual o tipo e há quanto tempo. Perguntamos, também, se já fez algum tratamento antidroga e onde. Além de procurar saber se ele sofre de alguma doença e faz uso de medicamento controlado.

e) *Dados Familiares* – O objetivo é saber: se o adolescente reside com os pais ou não; se já passou por algum abrigo ou Conselho Tutelar. Essa última pergunta é de suma importância, pois nos permite solucionar problemas com adolescentes que não têm nenhuma referência familiar, ou que omitem seu endereço, ou que não sabem dizer onde moram. É muito comum isso acontecer: o adolescente sabe ir até a sua residência, mas não sabe dizer o nome da rua. Se ele morar em favela, então, o ato de encontrar a sua residência só se dará com o auxilio do Conselho Tutelar.

Partindo desses itens, coletamos estatisticamente os dados dos meses de janeiro, fevereiro e março do ano 2000, para embasar o presente trabalho. Foram então organizadas tabelas, cruzando alguns dados, de modo que eles pudessem nos dar um perfil do adolescente que justificasse o título do trabalho, ou seja, que a Exclusão Escolar e o Ato Infracional podem estar diretamente ou indiretamente ligados um ao outro. As tabelas (anexos) foram organizadas da seguinte maneira:

Tabela 8 Ato Infracional x Idade

Tabela 9: Escolaridade x Idade

Tabela 10: Ato Infracional x Escolaridade

Tabela 11: Sexo x Escolaridade x Reincidência

Tabela 12: Escolaridade x Situação Familiar

Tabela 13: Escolaridade x Uso de Drogas

Tabela 14: Escolaridade x Medidas Socioeducativas

Após feitas, passamos então a fazer um breve comentário sobre elas.

1°) *Ato Infracional x Idade* – Observa-se que a maior incidência de adolescentes no cometimento de Ato Infracional está relacionada ao tráfico de drogas (art. 12 da Lei n°6368/76) com 465 adolescentes (29,54% do total). Logo a seguir, temos o ato infracional análogo ao art. 157 do C.P. (roubo /assalto), praticado por 388 adolescentes (24,65% do total), e o ato infracional análogo ao artigo 155 do C.P. (furto), praticado por 269 adolescentes (16,9%do total). Por fim, o ato infracional análogo ao art. 16 da Lei n°6368/76 (uso de drogas), praticado por 123 adolescentes (7,8% do total).

É interessante observar que o número de adolescentes que foram apreendidos só por infringirem o art. 16 é quase que insignificante, se formos comparar com a quantidade de adolescentes que dizem usar algum tipo de droga, durante as entrevistas, e que estão sendo comentados mais adiante (841 adolescentes, 53,43% do total). A maior incidência desses jovens dá-se na faixa etária de 15 anos até 17 anos, ou seja: 15 anos, 20 adolescentes; 16 anos, 22 adolescentes; 17 anos, 53 adolescentes.

Já com relação aos adolescentes que infringem os arts. 155 e 157, 80,52%, estão na faixa etária de 15 anos até 17 anos, como podemos observar a tabela abaixo:

Tabela 8 – Adolescentes entre 15 e 17 anos que infringiram os arts.155 e 157. (janeiro, fevereiro e março do ano 2000).

	Idades (anos)		
Artigos (Código Penal)	15	16	17
155	46	80	62
157	73	116	152

Podemos constatar que o ato infracional de maior incidência é ato infracional análogo ao art. 12 da Lei 6.368/76 (tráfico de entorpecetes). A faixa etária predominante é de 13 anos até 17 anos, assim distribuídos:

Tabela 9 – Adolescentes entre 13 e 17 anos que infringiram o art. 12 da Lei 6.368/76. (janeiro, fevereiro e março do ano 2000).

Idade	13	14	15	16	17
Art.12 (Lei 6.368/76)	24	42	101	128	156

A distribuição desses dados, nos parece, só vem a confirmar o que já vem sendo apontado por alguns educadores e também noticiado por alguns setores da imprensa. O "tráfico" vem se utilizando cada vez mais de adolescentes de menor faixa etária. Isso ocorre em função desses jovens terem mais facilidade de infiltrarem a droga nos adolescentes de mesma faixa etária, por estarem frequentando a escola. Essa descoberta pelo "tráfico" fez com que alguns adolescentes fossem "obrigados" a trabalhar para eles, ou outros se oferecessem, na ilusão de ganhar dinheiro fácil e de ascensão social.

A diferença de atuação entre os adolescentes que infringem os arts. 12 (Lei 6.368/76), 155 e 157 merece um estudo mais aprofundado. Os adolescentes que cometem os atos infracionais análogos aos arts. 155 e 157 o fazem porque moram na rua e estavam com fome, ou queriam "alguma coisa" que pudesse se transformar em dinheiro, ou, então, o próprio dinheiro. Os atos cometidos são esporádicos, segmentados, sem grande possibilidade de organização. Já os que infringem o art. 12 (Lei 6.368/76), muitas vezes, fazem-no obrigados pelos "donos dos morros", ou então são atraídos pelos altos salários pagos pelo tráfico que, na sua maioria, são mais altos do que o adolescente poderia ganhar num "emprego formal", ou, então, sentem-se atraídos ao observarem que, no movimento do tráfico, existe uma hierarquia a ser seguida e que ela delimita os poderes de cada um, ocasionando assim uma possibilidade de ascensão social na comunidade onde vive.

2°) *Escolaridade x Idade* – Observa-se que a maior faixa de escolarização se deu até a 4° série do Ensino Fundamental, com maior incidência nas idades de 15, 16, 17 anos, com 584 adolescentes (74,68%) dos 782 adolescentes que se apresentaram dizendo ter essa escolaridade. Adolescente com essa faixa de idade e com esse nível de escolarização significa que já está fora da escola há no máximo 3 anos, levando-se em conta a exigência legal de escolarização preconizada na Lei n ° 9394, de 20 de dezembro de 1996 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional). O mesmo pode-se dizer com relação aos adolescentes que disseram ter estudado até a 8ª série do Ensino Fundamental. Dos 658 adolescentes que estão nessa fase de escolaridade, a maior incidência também se situa na faixa etária entre 15 a 17 anos com 575 adolescentes (87,38%) dos que disseram ter essa escolaridade. Observa-se, então, que não há diferença significativa entre os adolescentes que estudaram até a 4a série do Ensino Fundamental, e os que afirmam ter estudado entre a 5ª e a 8ª séries do Ensino Fundamental.

Considerando-se as entrevistas realizadas, pode-se observar claramente que a maioria dos adolescentes que estão classificadas na faixa da 1ª a 4ª séries abandonaram a escola na 1ª série; e os que estão na faixa da 5ª a

8ª séries disseram ter estudado só até a 5ª série, abandonando-a logo em seguida.

Observa-se que o percentual dos adolescentes que estudaram até a 4ª série do E.F., em relação ao total de adolescentes que cometeram ato infracional, é da ordem de 37,10%, enquanto para os que estudaram da 5ª a 8a séries do E.F. é de 36,53%. Diferença essa (0,57%) que, para um estudo dessa ordem, pode-se realmente considerar desprezível.

Por outro lado, é raro aparecer adolescente com o Ensino Fundamental completo (0,50% do total), ou com o Ensino Médio incompleto (2,28% do total), e os que aparecem cursando o Ensino Médio estão regularmente matriculados e na faixa etária equivalente.

Porém, é lamentável o índice de analfabetos (5,72% do total), a maioria proveniente de população de rua, sem nenhum referencial familiar.

3°) *Ato Infracional x Escolaridade* – Resolveu-se organizar um resumo do quadro que segue em anexo, para se ter um melhor entendimento do que estamos analisando até agora, com relação à escolaridade dos adolescentes envolvidos com atos infracionais.

Tabela 10 – Ato infracional X Escolaridade. (janeiro, fevereiro e março do ano 2000).

Artigos	**Escolaridade**				
	Analfabetos	Até 4ª série do Ens. Fund.	Até 8ª série do Ens. Fund.	Ensino Fundamental completa	Ensino Fundamental incompleta
155 (*Furto*)	20	164	78	4	3
157 (*Roubo*)	26	165	184	2	11
12 (*) (*Tráfico*)	17	239	201	1	7
16 (*) (*Usuário*)	4	70	43	1	5
Total	66	588	506	8	26
Total Geral	90	782	658	8	36
%	73,33	75,19	76,89	100	72,22

(*) artigos da Lei 6.6368/76.

A maioria, como se pode observar, tem a sua escolaridade até a 4a série do Ensino fundamental e logo a seguir até a 8a série do Ensino Fundamental, sendo que, nesse item, já comentado, a maioria só chegou até a 5a série do Ensino Fundamental.

Um fato interessantíssimo a ser observado é a relação existente entre o total dos adolescentes que cometeram os atos infracionais sinalizados acima e o total geral por escolaridade. É quase que a mesma. Foi de 73,33% para os analfabetos; 75,19% para os que estudaram até a 4ª do E.F.; 76,89% para os que estudaram até a 8ª do E.F.; 72,22% para os que estudaram até o E.M. incompleto. Só houve discrepância para os que completaram o E.F., pois todos cometeram os atos infracionais de maior incidência.

Podemos, por esses dados, concluir que, em função da escolaridade, os adolescentes que cometeram os atos infracionais análogos aos artigos 155,157,12 e 16 foram da ordem de 70%, no trimestre que se está tomando como referência para este estudo.

4º) *Sexo x Escolaridade x Reincidência* – Analisando este quadro percebe-se que 91,55% dos adolescentes são do sexo masculino e, 8,45% são do sexo feminino. Este dado vem confirmar a supremacia do sexo masculino em cometer atos infracionais. Já em relação à reincidência, verifica-se que o número de adolescentes não reincidentes é de 948 (60,23% do total) e o de reincidentes é de 626 adolescentes (39,77% do total).

Por outro lado, apenas 765 adolescentes (48,60%) receberam registro de identificação quando passaram pela Secretaria Técnica do CTR. Isso nos levou a constatar que 183 adolescentes (11,62%) não deram essa informação corretamente. Talvez, na compreensão deles, essa atitude poderia lhes trazer algum benefício, como: receber uma medida socioeducativa mais branda. Na realidade, passaram pelo CTR, durante o primeiro trimestre deste ano, 765 adolescentes não reincidentes (48,60%) e 809 adolescentes reincidentes (51,40%).

5º) *Escolaridade x Situação Familiar* – Este quadro nos demonstra que 933 adolescentes estão sempre acompanhados de pelo menos um dos pais biológicos (59,28% do total), enquanto outros 334 adolescentes moram com familiares (21,22% do total). Em muitas vezes, isso ocorre em função do adolescente não poder permanecer na companhia de seus pais , pois ele está proibido, ameaçado de morte, na grande maioria dos casos, pelos "donos do morro".

Por outro lado, verifica-se que não há diferença significativa entre quem mora com outros (149 adolescentes: 9,47%) e quem "mora na rua" (128

adolescentes: 8,13%). Já os que moram em instituições (30 adolescentes: 1,90%) representam uma parcela ínfima dos que praticam ato infracional.

Pela situação demonstrada acima, podemos inferir que cerca de 20% dos adolescentes não têm apoio da família. Agora, se esse apoio familiar é positivo ou não, se existe ou não uma relação positiva de entendimento entre pais e filhos? Por observações empíricas no CTR, em alguns momentos, quando se aplica a Medida Socioeducativa de "Entrega ao Responsável", podemos ressaltar que muitas dessas relações mereceriam ser revistas.

6°) *Escolaridade x Uso de Drogas* – Neste quadro observamos que 841 adolescentes (53,43%) relatam que usam drogas e 733 adolescentes (46,57%) dizem que não usam drogas. Porém, ao serem perguntados quando deixaram de usar a droga, muitos informam que foi há um mês e outros há uma semana. Enfim, se realizarmos um estudo mais aprofundado, vamos ter a certeza de que o índice de quem usa droga é bem maior do que se apresenta, infelizmente.

É interessante observar que, com relação à escolaridade, os adolescentes que são analfabetos e os que estudaram até a 4ª série do Ensino Fundamental usam mais a droga do que aqueles que possuem uma escolaridade mais alta. Isso pode sugerir um estudo: será que a baixa escolaridade está altamente ligada ao uso de drogas?

7°) *Medidas Socioeducativas x Escolaridade* – Podemos observar que a M.S.E. mais aplicada foi a de Semiliberdade (18,93%), seguidas de Internação (13,60%) e Liberdade Assistida (12,58%). Essas não apresentam uma diferença significativa quanto à sua aplicação. Já a Internação Provisória apresenta o índice de 39%, porque ali estão inseridas 203 I. P. de adolescentes oriundos de comarcas de outros municípios e esses adolescentes, quando têm audiência, na maioria das vezes não retornam ao CTR, pois são conduzidos pelo Instituto Padre Severino que se encarrega, também, de encaminhá-los às unidades onde deverão cumprir sua M.S.E., situadas nos seus municípios de origem.

CONCLUSÃO

Podemos então, após estudar esses dados e analisar as tabelas em anexo, traçar o perfil do adolescente que passou pelo CTR nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2000. A maioria dos adolescentes tem entre 15 e 17 anos de idade; estudou até a 4a série do E.F.; é do sexo masculino; usa droga; mora com os pais; é reincidente e os atos infracionais mais cometidos

foram os análogos aos arts. 155, 157 do Código Penal e aos arts. 12 e 16 da Lei do Tráfico de Entorpecentes n°6368/76.

Com relação à evasão escolar, a observação realizada através das "Entrevistas de Atendimento Inicial do Adolescente", no item "Dados da Escolaridade", quando percebemos que a grande maioria só tinha estudado até a 1a série, ou até a 5a série, do Ensino Fundamental, vem a ser confirmada por uma pesquisa realizada durante o ano de 1999, pela 5ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE)[3], da Secretaria Municipal de Educação (SME).

O estudo de evasão foi feito, após os conselhos de classe (COC) das 103 escolas pertencentes a 5ª CRE. Os conselhos de classe foram realizados nos meses de abril, julho, setembro e dezembro e apresentaram os seguintes resultados descritos na tabela abaixo:

Tabela 11 – Evasão escolar por série da 5ª CRE (janeiro, fevereiro e março do ano 2000).

	Séries do ensino fundamental							
COC*	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
1º (%)	17	9	8	5	21	11	10	7
2º (%)	16	10	8	6	10	6	7	4
3º (%)	12	9	6	4	14	8	6	4
4º (%)	9	6	5	5	12	12	8	5

*O período mensal de cada Conselho de Classe (COC) abrange geralmente: 1º de fev. a abr.; o 2º de maio. à meados de jul.; o 3º de ago. a meados de out.; o 4º até dez.

Podemos observar que realmente a evasão é mais expressiva na 1ª série e na 5ª série do Ensino Fundamental, comprovando nossa observação.

Quanto aos motivos que concorreram para essa evasão, eles são os mesmos para todas as coordenadorias do município do Rio de Janeiro, ou seja: "precisa trabalhar, para ajudar em casa"; "mudança de endereço"; "separação dos pais". Em nenhum momento do trabalho da coordenadoria, foi apontado como motivo de evasão o envolvimento de algum aluno com a prática de atos infracionais.

Pelo estudo desenvolvido, percebe-se que o adolescente, quando comete ato infracional, já está "excluído da escola", por algum motivo qualquer que não foi o seu envolvimento conflitante com a lei.

3 Atualmente composto por 130 unidades escolares pelos bairros de Irajá, Madureira, Vicente de Carvalho, Marechal Hermes, entre outros.

Podemos afirmar que a "Exclusão Escolar" favorece o adolescente a praticar "atos infracionais", porém a prática do "ato infracional", pelo adolescente, não favorece a sua "Exclusão Escolar", pois não se encontram dados para confirmar essa relação.

O estudo comprova, também, que quanto mais baixo é o grau de escolaridade do adolescente e mais alta a sua idade, mais atos infracionais ele comete, pois ele começa a perceber, talvez até sem ter conhecimento disso, a sua situação de "exclusão social".

Essa sensação de "exclusão social", acompanhada da incapacidade de vislumbrar outras estratégias de sobrevivência ou mesmo alternativas de futuro que lhe permitam ver com clareza outros meios de caminhar pela vida, pressiona-o sempre a praticar, cada vez mais, atos infracionais.

Durante esse tempo em que estamos trabalhando com essa linha de análise, sentimos a necessidade de desenvolver um trabalho que pudesse minimizar um pouco essa angústia do adolescente de não se sentir instrumentalizado para o enfrentamento das contradições próprias da estrutura social vigente.

De acordo com a filosofia do ECA, as políticas assistenciais e de proteção especial devem ser sempre pensadas sob a ótica da transitoriedade e ter um caráter emancipador. A meta é garantir, com prioridade absoluta, os direitos de todas as crianças. Como disse Mário Tommasini (Parma- Itália) "quanto mais a pessoa necessita de proteção, tanto mais deve ser posta em condição de recuperar sua autonomia e liberdade".

Pelo tempo que o adolescente fica em cada unidade do sistema, percebemos que o trabalho pedagógico a ser desenvolvido deve ser leve, de curta duração, associado às peculiaridades dele. A partir da fala do adolescente, devemos escolher atividades que possam comprovar sua escolaridade, no seu processo de construção dos conceitos matemáticos ou a produção de um texto para perceber sua capacidade de construção frasal, nível de coerência, clareza ortográfica e capacidade interpretativa.

Não podemos perder de vista, também, a ansiedade e necessidade que o adolescente tem de aprender um ofício, com expectativas de inserção no mercado de trabalho. Pelas entrevistas realizadas, podemos comprovar que o grande interesse está na área de mecânica de automóveis ou motos e na área de marcenaria. É interessante ressaltar que alguns já trazem essa experiência de trabalho, porém, realizadas como experiências sem conteúdo formal. Para atender esse desejo do adolescente e uma obrigatoriedade legal de se oferecer ensino profissionalizante, é que sugerimos o renascimento da escola situada

no terreno da EJLA. Artífices para nos ajudar nessa empreitada existem no DEGASE.

Por falar em trabalho, diante das alterações da economia, não é possível desprezar o mercado informal. Muitos já trabalharam como ambulantes ou seus familiares têm experiência no ramo. Então, lógico seria pensarmos em atividades que pudessem orientar esses jovens para esse tipo de mercado de trabalho que, hoje em dia, está tomando muita força e se tornando uma fonte de subsistência para muitas famílias, em função do desemprego estrutural. E não será difícil para o DEGASE entrar em contato com organizações como SEBRAE e/ou SETRAB, para orientar nossos adolescentes nessa área de atuação.

Com essas atitudes podemos levar o adolescente a entender que "Um dia você aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser" (William Shakespeare).

É importante ressaltar que o CTR, por ser um Centro de Recepção onde passam os adolescentes que cometeram ato infracional, deve ser olhado como um local de inesgotável fonte de dados para estudo e produção de pesquisa. O CTR mostra, através deste estudo, que pode subsidiar o sistema DEGASE nos mais diferentes estudos: psicológico, sociológico e principalmente pedagógico. Cumpre-nos salientar que os dados aqui apresentados foram fruto de um estudo realizado no primeiro trimestre do ano de 2000. Lembramos, porém, que as conclusões tiradas aqui não devem ser extrapoladas para outro contingente de adolescentes infratores. Uma série de fatores nos impede de aprofundar este estudo, pois o mesmo foi realizado com apenas uma entrevista por adolescente. Por outro lado, ele sabe que as informações transmitidas aos técnicos podem influenciar em sua avaliação, e por isso, então, às vezes, ele omite algumas informações em suas respostas (ex.: reincidência).

Os dados aqui levantados e outros que poderão vir a ser, com certeza, vão ajudar os pesquisadores que antes não possuíam um local que pudesse fornecer dados que servissem de parâmetros para seus trabalhos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento da Criança e do Adolescente. **Atendimento ao adolescente em conflito com a lei**: reflexões para uma prática qualificada. Brasília: MJ, 1998.

COSTA, Antônio Carlos Gomes. Um histórico do atendimento socioeducativo aos autores de ato infracional no Brasil: mediação entre o conceitual e o operacional. In: **Políticas Públicas e Estratégias de Atendimento Sócio Educativo ao Adolescente em Conflito com a Lei**. Brasília: Ministério da Justiça, 1998. Disponível em: https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/11474/1/Politicas%20p%c3%bablicas%20e%20estrat%c3%a9gias.pdf. Acesso em: 10 nov. 2024.

COSTA, Jurandir F. **A Ética e o Espelho da Cultura**. Rio de Janeiro: Rocco,1994.

DEJOURS, Christophe. **A Banalização da Injustiça Social**. Rio de Janeiro: FGV, 1999.

DE MASI, Domenico. **O futuro do trabalho:** fadiga e ócio na sociedade pós-industrial. Brasília: UNB, 1999.

DUPAS, Gilberto. **Economia Global e Exclusão Social**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

FREIRE, Paulo**. Educação e mudança**. São Paulo: Paz e Terra, 1981.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Fala, Galera**: Juventude, Violência e Cidadania. Rio de Janeiro: Paramond, 1999.

RIO DE JANEIRO (CIDADE). Secretaria Municipal de Educação. **Fundamentos para Elaboração do Currículo Básico das Escolas do Município do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: SME, 1991.

VIEIRA, Gilda M. R. **Adolescência, Drogas e Sexualidade.** Rio de Janeiro: UERJ, 1995 (Digitado).

VYGOTSKY, L. **Pensamento e Linguagem**. São Paulo: Martins Fontes,1987.

ZALUAR, Alba. Teleguiados e Chefes. **Religião e Sociedade**, v. 15, n. 1, 1990.

ANEXOS

FICHA DE ENTREVISTA DE ATENDIMENTO INICIAL DO ADOLESCENTE

TABELA 8 – ATO INFRACIONAL X IDADE

TABELA 9 – ESCOLARIDADE X IDADE

TABELA 10 – ATO INFRACIONAL X ESCOLARIDADE

TABELA 11 – SEXO X ESCOLARIDADE X REINCIDÊNCIA

TABELA 12 – ESCOLARIDADE X SITUAÇÃO DE MORADIA FAMILIAR DE ACORDO COM O GÊNERO

TABELA 13 – ESCOLARIDADE X USO DE DROGAS

TABELA 14 – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS X ESCOLARIDADE

TABELA 15 – ESCOLARIDADE DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE (2024)

TABELA 16 – IDADE DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (2024)

TABELA 17 – ATOS INFRACIONAIS MAIS COMETIDOS PELOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

CARTA DO ADOLESCENTE LLM.

OFÍCIO GDFS N° 018/2024, DE 17/01/2024, AO – CENTRO MEMÓRIA DEGASE – ASSUNTO: RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO

acesse esses itens através do QRCODE abaixo

Este livro foi composto nas famílias tipográficas:
Adobe Garamond, Made GoodTime e Pathway Gothic
Impresso em papel pólen 80g
verão de 2025

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (DEGASE), órgão da Secretaria de Educação (SEEDUC), através da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE) e do Centro de Documentação e Memória (CEDOM), no sentido de trabalhar uma política voltada para a preservação da memória e resgate da história da socioeducação no Estado do Rio de Janeiro tem a satisfação de apresentar o livro "O DEGASE pelo DEGASE. Adolescência em conflito com a lei. Trabalhos técnico-científicos no âmbito do DEGASE". Produzido a partir de processos de estudos, pesquisas e práxis laborais de diferentes pesquisadores advindos do I Concurso ao Departamento em 1994. Envolvidos diretamente na construção acadêmica do conhecimento acerca da socioeducação. Acreditamos que este trabalho, anterior a Escola de Gestão Socioeducativa e que o motivou à criação deste espaço formativo crítico-reflexivo do servidor, atualmente retribui com a materialização desta publicação.Acreditamos que através deste livro pioneiro, conduza debates e a reflexão do seu corpo técnico em seu cotidiano, contribua para a prática socioeducativa pautada nos direitos humanos e na perspectiva da inclusão social de nossa juventude.

Equipe CEDOM.

DEGASE-RJ

ISBN: 978-65-993520-7-2